EL BARCO NO ES EL VIAJE

Cómo construir una empresa familiar que proteja el patrimonio, las relaciones y la libertad de quienes vienen después



MARIO GARZA LIVAS

EL BARCO NO ES EL VIAJE

MARIO GARZA LIVAS

EL BARCO NO ES EL VIAJE

Cómo construir una empresa familiar que proteja el patrimonio, las relaciones y la libertad de quienes vienen después

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN

EL BARCO NO ES EL VIAJE · PRIMERA EDICIÓN
El Atelier MX · Mario Garza Livas · 2026



TABLA DE CONTENIDOS

PRELIMINARES

La noche en que el barco se hundió 10

Cómo está construido este libro 14

La pregunta que cambia todo 16

PARTE I — EL DIAGNÓSTICO

CAPÍTULO 1 — Dos lógicas dentro de un solo sistema 22

CAPÍTULO 2 — Las formas de fracasar que el balance nunca muestra 29

CAPÍTULO 3 — Cuando el apellido se convierte en autoridad absoluta 34

CAPÍTULO 4 — Lo que se tolera se convierte en cultura 39

CAPÍTULO 5 — El modelo de madurez: cinco niveles de evolución 43

PARTE II — LOS CIMIENTOS

CAPÍTULO 6 — La empresa es un medio, no un fin 50

CAPÍTULO 7 — La familia es una relación, no una estructura empresarial 54

CAPÍTULO 8 — La propiedad es un derecho; dirigir es una competencia 58

CAPÍTULO 9 — El trabajo es responsabilidad, no privilegio de sangre 62

CAPÍTULO 10 — El patrimonio es custodia, no identidad 65

CAPÍTULO 11 — La autoridad implica responsabilidad, nunca impunidad 68

CAPÍTULO 12 — Propiedad, gobierno y operación: las tres realidades que hay que distinguir 71

CAPÍTULO 13 — La empresa debe ser más objetiva que la familia 74

CAPÍTULO 14 — Cierre de la Parte II – Diez preguntas para saber si sus cimientos ya están agrietados 77

PARTE III — EL DISEÑO

CAPÍTULO 15 — El principio fundamental del gobierno familiar 81

CAPÍTULO 16 — Diseñar un Consejo de Administración que en verdad gobierna 85

CAPÍTULO 17 — El Consejo Familiar: un órgano distinto y necesario 93

CAPÍTULO 18 — El Protocolo Familiar: la constitución que hay que escribir antes de necesitarla 97

CAPÍTULO 19 — Sucesión por competencia, no por apellido 101

CAPÍTULO 20 — La política de cónyuges y familiares por matrimonio 106

CAPÍTULO 21 — Compensación familiar: salario, dividendo y la trampa de la equidad emocional 109

CAPÍTULO 22 — Convivencia intergeneracional: cuando abuelos, padres e hijos trabajan bajo el mismo techo 112

CAPÍTULO 23 — Mediación y arbitraje: el mecanismo para cuando el protocolo no basta 114

CAPÍTULO 24 — Formar a la próxima generación completa, no solo al sucesor 116

CAPÍTULO 25 — Valuación y liquidez: poner precio a lo que la familia no quiere vender 118

CAPÍTULO 26 — El patrimonio: liquidez, diversificación y límites al capital ilimitado 121

CAPÍTULO 27 — Los tres procesos que casi ninguna empresa familiar tiene 124

CAPÍTULO 28 — Diez preguntas que revelan si usted tiene gobierno o solo buena voluntad 128

PARTE IV — LA PRUEBA DE FUEGO

CAPÍTULO 29 — La recomendación más radical 132

CAPÍTULO 30 — Escenario uno: la muerte súbita del fundador 135

CAPÍTULO 31 — Escenario dos: el litigio de un hermano 138

CAPÍTULO 32 — Escenario tres: la recesión que corta la mitad de los ingresos 141

CAPÍTULO 33 — Escenario cuatro: el divorcio que pone en juego las acciones 143

CAPÍTULO 34 — Lo que los cuatro escenarios tienen en común 145
CAPÍTULO 35 — El examen de las preguntas de libertad 147
CAPÍTULO 36 — Las diez ecuaciones del gobierno familiar 151
CAPÍTULO 37 — Lo que ya tiene, sin necesitar nada más 153

PARTE V — LA DIMENSIÓN QUE FALTA
CAPÍTULO 38 — Qué es y qué no es esta dimensión 156
CAPÍTULO 39 — La condición de entrada 159
CAPÍTULO 40 — Cuatro señales de que esta capa es pertinente para usted 161
CAPÍTULO 41 — Dios en el centro; la empresa deja de serlo 164
CAPÍTULO 42 — De propietario absoluto a mayordomo 166
CAPÍTULO 43 — El reordenamiento Ser → Hacer → Tener 168
CAPÍTULO 44 — La vocación empresarial 170
CAPÍTULO 45 — Por qué la mayordomía necesita una capa de cuidado 172
CAPÍTULO 46 — Caring by Design: el cuidado no ocurre por accidente 175
CAPÍTULO 47 — Las tres dimensiones del cuidado: cuerpo, corazón y alma 178
CAPÍTULO 48 — El modelo del Buen Samaritano y la familia del colaborador 181
CAPÍTULO 49 — Eternal ROI: lo que el balance no puede medir 183
CAPÍTULO 50 — La Matriz de Cuidado y su lugar en el gobierno 186
CAPÍTULO 51 — La consagración como proceso, no como evento 189
CAPÍTULO 52 — Discernimiento antes que impulso 191
CAPÍTULO 53 — Oración y prudencia 193
CAPÍTULO 54 — El hombre viejo que muere; el hombre nuevo que puede surgir 195
CAPÍTULO 55 — Cuatro rutas según el nivel de integración 197
CAPÍTULO 56 — Autodiagnóstico: qué está gobernando realmente su vida 200
CAPÍTULO 57 — El examen de conciencia empresarial 202
CAPÍTULO 58 — La declaración de principios de una empresa familiar consagrada 205

PARTE VI — SÍNTESIS

CAPÍTULO 59 — Las diez ecuaciones, versión ampliada 208
CAPÍTULO 60 — El modelo de madurez, revisitado 211
CAPÍTULO 61 — Epílogo — El barco, el viaje y aquello que permanece 213
CAPÍTULO 62 — Carta a la próxima generación 216

ANEXOS

ANEXO A — Plantilla de índice para un Protocolo Familiar 219
ANEXO B — Cuestionario de las Diez Preguntas de Gobierno 223
ANEXO C — Instrumento de autodiagnóstico — Nivel de madurez de su empresa familiar 226
ANEXO D — Instrumento de autodiagnóstico — Integración entre fe y vida operativa 230
ANEXO E — Examen de conciencia empresarial anual 233
ANEXO F — La Matriz de Cuidado: plantilla de aplicación 236
ANEXO G — Checklist de valuación y cláusula modelo de mediación 238
ANEXO H — Auditoría de los Cuatro Escenarios de Crisis 240
ANEXO I — Glosario de términos 243
AGRADECIMIENTOS 247
SOBRE EL AUTOR 248

EPÍGRAFE

El barco puede hundirse.
El viaje, no.

PRÓLOGO

La noche en que el barco se hundió

HAY una hora particular en la vida de toda empresa familiar en crisis, y quien la ha vivido la reconoce de inmediato en cuanto se la describe: no es la hora de la quiebra, ni la del cierre, ni siquiera la de la última reunión con el banco. Es la hora, casi siempre nocturna, casi siempre solitaria, en la que un hombre o una mujer se sienta frente a una carpeta de números que ya conoce de memoria y comprende, por primera vez sin poder engañarse, que ninguna cantidad adicional de esfuerzo va a cambiar el resultado. No es una hora de sorpresa. Es una hora de rendición ante algo que, en el fondo, se sabía desde antes y que el orgullo, la lealtad o el miedo habían mantenido a distancia.

Yo tuve esa hora. Y como la tuvo casi todo el que ha dirigido una empresa familiar durante suficiente tiempo, no la voy a describir con el pudor de quien prefiere que el lector la imagine desde lejos. La voy a describir con la precisión con la que se describe una herida que ya cicatrizó, porque solo desde esa precisión puede este libro reclamar la autoridad que necesita para pedirle a usted que cambie la manera en que gobierna lo que ha construido.

La escena, despojada de los detalles que no le importan a nadie salvo a quien los vivió, era esta: una empresa que llevaba el

peso de un apellido, sostenida durante años no por su propia rentabilidad sino por inyecciones sucesivas de patrimonio personal que la familia consideraba, cada vez, la última. Cada inyección se justificaba con el mismo argumento —esta vez sí se recupera, esta vez el mercado acompaña, esta vez el plan es distinto— y cada una de esas justificaciones, vistas después, con la distancia que da el fracaso, resultaron ser variaciones de una sola mentira que nadie había dicho con mala fe: la mentira de que la voluntad, si es suficientemente firme, puede sustituir a la estructura.

Nadie en esa familia era incompetente. Nadie era perezoso. Nadie actuaba de mala fe. Y sin embargo, la empresa se hundió, y con ella se hundió también algo más difícil de reconstruir que el capital: la confianza entre quienes la habían dirigido, la capacidad de mirarse a los ojos en una comida familiar sin que la conversación derivara, tarde o temprano, hacia la pregunta de quién era responsable de qué. El patrimonio disminuyó. Pero lo que realmente se quebró fue la ilusión de que el amor, el sacrificio y el parentesco eran, por sí solos, un sistema de gobierno suficiente.

Durante mucho tiempo —y esto es quizás la confesión más incómoda de este prólogo— yo creí que el problema había sido de ejecución. Que si hubiéramos sido más disciplinados, más rápidos, más audaces o más prudentes en el momento exacto, el desenlace habría sido distinto. Tardé años en aceptar una conclusión mucho menos halagadora y mucho más útil: el problema no había sido de ejecución. Había sido de diseño. Nadie había construido, antes de que la crisis llegara, los mecanismos que permiten que una familia y una empresa convivan sin que los problemas de una contaminen a la otra. No había consejo que pudiera contradecir al fundador. No había protocolo que definiera cuándo detener el flujo de patrimonio hacia un negocio que ya no era viable. No había una sola persona en esa mesa cuya fun-

ción fuera, precisamente, decir la verdad incómoda sin que se le acusara de deslealtad. Todo dependía de que las personas correctas tomaran, en el momento correcto, las decisiones correctas –y ese es, exactamente, el sistema que este libro le va a pedir que jamás vuelva a construir.

Porque eso no es gobierno. Es esperanza. Y la esperanza, aunque sea noble, no es una estrategia.

He usado durante años, en conversaciones privadas y en algún texto que nunca llegó a publicarse, la imagen del barco para explicar lo que aprendí aquella noche y en los años que siguieron. La imagen es sencilla y por eso mismo resiste el paso del tiempo mejor que cualquier argumento técnico: durante mucho tiempo puede parecer que la misión de una vida consiste en construir el barco. Que crezca. Que sea fuerte. Que llegue más lejos que el de los competidores. Que pueda ser heredado. Que lleve el apellido de la familia grabado en la proa, de modo que sobreviva a quienes lo construyeron. Y entonces llega una tormenta –una crisis de mercado, una mala decisión, una sucesión mal planeada, una disputa entre hermanos que se venía incubando desde la infancia– y el barco se rompe. El patrimonio disminuye. La estructura desaparece. El proyecto, tal como se conocía, termina.

Y ahí, en medio de los restos, aparece una pregunta que hasta ese momento parecía innecesaria, casi ofensiva: ¿era el barco el propósito del viaje?

La respuesta que yo encontré –y que este libro completo es, en cierto sentido, un intento sistemático de argumentar– fue negativa. El barco era importante. Había que construirlo bien, cuidarlo, administrarlo con seriedad, intentar que llegara lo más lejos posible. Pero nunca fue el punto. El viaje era otra cosa: era la posibilidad de que una familia atravesara el tiempo sin destruirse a sí misma en el proceso de intentar preservar lo que

había construido. Y esa posibilidad no depende del tamaño del barco. Depende de si existe, a bordo, un sistema capaz de operar cuando la tormenta llega —porque la tormenta, tarde o temprano, siempre llega.

Este libro no es una teoría que yo formulé desde un escritorio ajeno a la experiencia que describe. Es la sistematización, deliberada y exigente, de lo que esa noche —y las que le siguieron— me obligaron a aprender: que ninguna empresa familiar, sin importar cuán unida esté la familia que la dirige, puede depender indefinidamente de la buena voluntad de sus integrantes. Que el amor no sustituye a los límites. Que la lealtad no sustituye a la rendición de cuentas. Que la esperanza, sin gobierno, es simplemente la manera elegante de nombrar la ausencia de un plan.

Si usted dirige, hoy, una empresa que lleva su apellido, es probable que reconozca fragmentos de esta historia en la suya, aunque los detalles sean distintos. Y si aún no los reconoce, este libro está escrito, sobre todo, para usted: para que nunca tenga que aprender lo que yo aprendí, de la manera en que yo lo aprendí.

El barco puede hundirse. Ya lo vimos. Lo que este libro sostiene, capítulo tras capítulo, es que el viaje no tiene por qué hundirse con él.

NOTA AL LECTOR

Cómo está construido este libro

ESTE no es un libro para leerse en una sola sentada, y tampoco fue escrito con esa intención. Es, en su naturaleza, un instrumento de trabajo: un texto que se lee con lápiz al lado, que se subraya, que se discute en la mesa del consejo o en la sobremesa familiar, y al que se regresa cuando la situación concreta que describe un capítulo determinado finalmente ocurre en la vida real del lector. Su extensión no es un accidente ni una falta de edición. Es una decisión consciente: los temas que aquí se tratan —gobierno, sucesión, patrimonio, identidad, libertad de las siguientes generaciones— no admiten el tratamiento superficial que tantas veces reciben en la literatura de negocios contemporánea, y este libro se niega, deliberadamente, a sumarse a esa tradición.

La obra está organizada en seis partes, y esa organización obedece a una lógica que conviene explicar desde el principio, porque determina la forma en que usted debería leerla.

Las **Partes I a IV** constituyen un sistema completo, autosuficiente y universal. En ellas se diagnostica por qué las empresas familiares se destruyen —y se argumenta, con cierto detalle incómodo, que casi nunca es por falta de dinero—; se establecen los principios que sostienen cualquier empresa familiar bien ordenada, sin importar la fe o la ausencia de fe de quienes la dirigen; se diseña, con el rigor de un manual de consultoría, la arquitectura institucional necesaria —consejo de administración, consejo fami-

liar, protocolo, sucesión, procesos de salida–; y se somete todo ese sistema a la prueba más exigente que puede aplicársele: la pregunta de si seguiría funcionando incluso si, algún día, la familia lo perdiera todo. Un lector que termine la Parte IV habrá recibido un libro entero. No le faltará nada esencial.

La **Parte V**, en cambio, es una capa distinta, y es importante que usted sepa, desde ahora, que es enteramente opcional. Está dirigida a un tipo particular de lector: aquel que ya sostiene, de alguna forma –practicada, cultural o apenas latente–, una fe católica, y para quien esa fe puede convertirse, si así lo permite, en el principio ordenador de todo lo demás. Esta sección no introduce esa fe a quien no la tiene; no evangeliza, no doctrina, no sustituye ningún sacramento ni ninguna dirección espiritual formal. Simplemente reconoce una fe que ya existe y le ofrece un lenguaje para que deje de operar de manera fragmentada y comience a ordenar, también, las decisiones de empresa y patrimonio. Si usted no se reconoce en esa descripción, puede saltar directamente de la Parte IV a la Parte VI sin haber perdido nada del argumento central del libro.

La **Parte VI** cierra la obra para ambos tipos de lector, recuperando la imagen del barco con la que abrió este prólogo y ofreciendo una síntesis final que respeta el camino que cada uno decidió recorrer.

Al final del libro encontrará también un conjunto de **anexos**: plantillas, cuestionarios y un glosario, pensados para que este texto no se quede en el plano de las ideas, sino que pueda aplicarse, literalmente, en la mesa donde usted y su familia toman las decisiones que definirán las próximas dos o tres generaciones.

No hay una manera incorrecta de leer este libro salvo una: leerlo esperando encontrar una fórmula rápida. No la hay, porque el problema que aquí se aborda no es rápido. Es, con frecuencia, el problema de una vida entera –y a veces, de varias vidas encadenadas.

INTRODUCCIÓN

La pregunta que cambia todo

CASI todos los libros sobre empresa familiar comienzan formulando la misma pregunta, y casi todos, sin darse cuenta, empiezan ya mal encaminados. La pregunta es: ¿cómo hacemos para que la empresa sobreviva?

Es una pregunta legítima. También es, sostengo desde esta introducción y a lo largo de las páginas que siguen, la pregunta equivocada —o, para ser más preciso, una pregunta incompleta que, tomada como si fuera suficiente, produce exactamente el tipo de daño que este libro se propone prevenir.

La empresa puede sobrevivir y, sin embargo, la familia que la posee puede quedar destruida en el proceso. Puede sobrevivir el patrimonio y, al mismo tiempo, puede perderse por completo la capacidad de dos hermanos de sentarse a comer juntos sin resentimiento. Puede transmitirse un negocio rentable a la siguiente generación, y transmitirse con él, sin que nadie lo haya planeado, el miedo, la dependencia, la incapacidad de disentir o la obligación tácita de repetir una vida que nadie eligió libremente. Una empresa familiar, medida solamente por su balance, puede parecer un éxito rotundo en el mismo momento en que, medida por cualquier otro criterio razonable, constituye un fracaso casi total.

Por eso la pregunta correcta no es cómo lograr que la empresa sobreviva. La pregunta correcta, la que organiza cada capítulo de este libro, es otra, más exigente y más honesta: ¿cómo construimos

una estructura económica y familiar que permita crear, administrar y transmitir prosperidad sin sacrificar la integridad, la libertad, las relaciones y el desarrollo de las personas que la sostienen?

Advierto, desde ya, que esta no es una pregunta que admita una respuesta cómoda. Exige aceptar una premisa incómoda para cualquier persona que haya dedicado su vida a construir algo: que la empresa, con todo lo que representa —el esfuerzo, el riesgo asumido, el apellido que lleva, el orgullo legítimo de haberla creado de la nada—, es un medio y no un fin. Un instrumento al servicio de las personas, no una entidad a la que las personas deban servir. Esta distinción, que puede sonar casi obvia enunciada así, resulta ser, en la práctica cotidiana de miles de empresas familiares, la línea exacta que separa a las que prosperan de las que se destruyen, y muy pocas familias la tienen verdaderamente clara cuando más la necesitan: en medio de la presión, cuando el instinto de proteger lo construido se confunde fácilmente con la obligación de sacrificarlo todo por sostenerlo.

Dos lógicas que rara vez conviven en paz

La empresa familiar es, por definición, un territorio donde convergen dos sistemas que obedecen a reglas distintas y que, en su forma más pura, resultan casi incompatibles entre sí. La familia se organiza alrededor de vínculos: afecto, historia compartida, lealtad, pertenencia, un sentido de identidad que no depende del desempeño. La empresa se organiza alrededor de resultados: objetivos, competencia, asignación eficiente de recursos, evaluación constante, consecuencias por el desempeño insuficiente. Cuando estas dos lógicas se encuentran bien ordenadas, producen una de las combinaciones más poderosas que existen para crear y sostener valor a través del tiempo: la confianza y la visión de largo plazo propias de la familia, combinadas con la disciplina y la rendición de cuentas propias de la empresa bien gobernada.

Pero cuando esas dos lógicas se fusionan sin orden —cuando los conflictos de la familia se trasladan a las decisiones de la empresa, y

los problemas de la empresa terminan resolviéndose, o más bien no resolviéndose, en la mesa familiar–, el resultado es una de las formas más complejas de desorden organizacional y humano que existen. La autoridad se confunde con la propiedad. La lealtad sustituye a la competencia como criterio para asignar responsabilidades. La obligación moral de continuar termina imponiéndose sobre la libertad de las personas para elegir su propia vida. Y nadie, dentro de ese sistema, puede señalar con claridad en qué momento se cruzó la línea, porque nunca existió una línea trazada de antemano.

Este libro parte de una convicción que sostendrá y desarrollará en cada una de sus partes: esa fusión desordenada no es un accidente inevitable de la naturaleza de las empresas familiares. Es, en la inmensa mayoría de los casos, el resultado directo de la ausencia de un sistema deliberado que separe con claridad tres funciones que con demasiada frecuencia se confunden entre sí: la propiedad, que responde a la pregunta de quién posee; el gobierno, que responde a la pregunta de quién decide la dirección estratégica; y la operación, que responde a la pregunta de quién ejecuta y administra el día a día. Estas tres funciones pueden, sin ningún problema, coincidir en una misma persona durante la etapa fundacional de una empresa. El problema aparece cuando esa coincidencia se convierte en costumbre permanente, y la empresa crece, y la familia crece con ella, sin que nadie se haya detenido a preguntar si esas tres funciones deberían seguir concentradas en las mismas manos indefinidamente.

Por qué la esperanza no es una estrategia

Hay una frase que atraviesa este libro de principio a fin, y que conviene presentar aquí, en la introducción, porque resume mejor que cualquier otra el argumento central de toda la obra: una empresa familiar que depende de que el fundador sea eternamente prudente, de que los hermanos sean eternamente amigos, de que los hijos compartan siempre las mismas prioridades, de que el mer-

cado siempre acompañe y de que la familia siempre logre ponerse de acuerdo, no tiene gobierno. Tiene esperanza.

La esperanza, entendida así, no es un defecto moral. Es, con frecuencia, el subproducto natural del amor genuino que existe entre los miembros de una familia, y por eso resulta tan difícil de identificar como un problema: nadie quiere admitir que confiar en sus propios hermanos, en sus propios hijos, en su propio padre, no es suficiente. Pero la historia de las empresas familiares –la que usted ya conoce por experiencia propia o por la de alguien cercano, y la que este libro documentará con el detalle necesario en sus primeros capítulos– demuestra, una y otra vez, que la buena voluntad, sin un sistema que la sostenga cuando las cosas se pongan difíciles, tiene una tasa de fracaso demasiado alta para seguir apostando el patrimonio, las relaciones y el futuro de varias generaciones a su sola permanencia.

El propósito de este libro es ofrecer, de manera exhaustiva y aplicable, aquello que debería sustituir a la esperanza: un sistema de principios, de instituciones y de procesos capaz de funcionar precisamente cuando la buena voluntad no basta. No porque la buena voluntad no importe –importa, y mucho–, sino porque ningún sistema serio puede construirse asumiendo que siempre estará presente en su mejor versión.

El recorrido que tiene por delante

La Parte I de este libro comienza, deliberadamente, por el lugar más incómodo: el diagnóstico de por qué las empresas familiares se destruyen, y la evidencia, capítulo tras capítulo, de que casi nunca es por falta de capital, de talento o de oportunidad de mercado. La Parte II establece los axiomas que sostienen a cualquier empresa familiar bien ordenada, sin importar el tamaño del negocio ni las creencias de quienes lo dirigen. La Parte III traduce esos axiomas en instituciones concretas: el consejo que debe poder contradecir al fundador, el consejo familiar que separa los conflictos personales de las decisiones empresariales, el protocolo que debe escribirse

antes de que haga falta, la sucesión que se gana por competencia y no se hereda por apellido. La Parte IV somete todo ese edificio a la prueba más severa que existe: diseñarlo asumiendo que, algún día, podría perderse todo.

Ahí termina, para la mayoría de los lectores, el argumento central de esta obra. Para quien sostiene ya una fe católica y desea que ese sistema, además de correcto, se convierta en verdadero respecto de aquello que en última instancia lo sostiene, la Parte V ofrece una capa adicional que no compite con lo anterior, sino que lo reordena desde un origen distinto. Y la Parte VI, finalmente, cierra el recorrido para todos, recuperando la imagen con la que empezó este libro y que no lo abandonará hasta la última página.

Le pido, antes de continuar, una sola cosa: que resista la tentación, muy comprensible en quien dirige una empresa exigente y tiene poco tiempo disponible, de buscar en este libro un atajo. No lo hay, y cualquier autor que le prometa lo contrario le está vendiendo esperanza disfrazada de método. Lo que sí hay, en cada una de las páginas que siguen, es la posibilidad concreta, exigente y verificable de construir algo que sobreviva no solo a usted, sino a la tormenta que, tarde o temprano, cualquier barco enfrenta.

Empecemos por entender, con la mayor honestidad posible, cómo se hunden.

I

PARTE

EL DIAGNÓSTICO

Por qué las empresas familiares se destruyen (y casi nunca es por dinero)



CAPÍTULO 1

Dos lógicas dentro de un solo sistema

TODOS los domingos, durante casi once años, la familia Aguirre almorzaba en la misma mesa, en la misma casa, a la misma hora. La empresa —una compañía de distribución de materiales de construcción que el padre había fundado con un camión y una bodega rentada— nunca se mencionaba explícitamente hasta el café. Era una regla no escrita, casi sagrada: el domingo era para la familia. Y sin embargo, quien haya presenciado alguno de esos almuerzos habría notado que la empresa estaba presente desde el primer plato, disfrazada de comentarios aparentemente inocuos. "Tu hermano llegó tarde otra vez esta semana", decía la madre, sirviendo el arroz. "Ya sabes cómo es, siempre ha sido el despistado de la familia", respondía el padre, y todos reían, y el tema se cerraba con la misma ligereza con la que se había abierto.

El problema no era que el hermano llegara tarde. El problema —el que ninguno de ellos lograba nombrar, porque nombrarlo hubiera significado admitir que algo más profundo no funcionaba— era que esa misma tardanza, en boca del gerente de operaciones, había sido motivo de una carta de amonestación formal para cualquier otro empleado de la compañía apenas un mes

antes. La regla se aplicaba con rigor a quien no llevaba el apellido, y se disolvía en un chiste de sobremesa cuando el infractor era de la familia. Nadie en esa mesa estaba actuando de mala fe. Todos, sin excepción, creían estar haciendo lo correcto: proteger al hermano, sostener la armonía familiar, evitar el conflicto en un día que se había reservado, precisamente, para no tener conflictos. Y sin embargo, sin que ninguno de ellos lo advirtiera, estaban sembrando, almuerzo tras almuerzo, la semilla exacta de la crisis que once años después terminaría por partir a la empresa —y a la familia— en dos.

Esta escena, compuesta a partir de patrones que se repiten con una regularidad casi estadística en el mundo de la empresa familiar, ilustra la primera y más fundamental de las verdades que este libro se propone establecer: **toda empresa familiar es, por definición, el punto de encuentro de dos sistemas que operan bajo lógicas incompatibles entre sí.** Comprender esa incompatibilidad —no para eliminarla, porque no puede eliminarse, sino para gobernarla con inteligencia— es el primer paso indispensable antes de poder construir cualquiera de los mecanismos que se desarrollarán en las páginas siguientes.

1.1 La familia se construye sobre vínculos; la empresa sobre resultados

La familia, en su naturaleza más elemental, es una institución que se sostiene sobre el vínculo. Se pertenece a una familia no por mérito, sino por nacimiento o por elección afectiva; se es hijo, hermano o cónyuge independientemente del desempeño. El amor familiar, en su forma sana, es incondicional: no se retira porque alguien cometa un error, no se dosifica en función de resultados, no se somete a evaluación de desempeño trimestral. Esta incondicionalidad es, precisamente, lo que hace de la familia el refugio que necesita cualquier ser humano frente a las exi-

gencias del mundo exterior. Es también, sin ninguna paradoja, su mayor virtud.

La empresa, en cambio, se sostiene sobre una lógica radicalmente distinta: la del resultado. Una empresa no puede permitirse el lujo de la incondicionalidad, porque su supervivencia depende de que los recursos –humanos, financieros, de tiempo– se asignen en función de lo que efectivamente produce valor. Un empleado que no cumple sus objetivos, sin importar cuánto se le aprecie personalmente, representa un costo que la organización no puede sostener indefinidamente sin poner en riesgo a todos los demás. La empresa evalúa, mide, compara, promueve, despide. No porque sea cruel, sino porque esa es la lógica que le permite seguir existiendo y, por extensión, seguir generando el sustento que la familia necesita.

El problema –y aquí es donde la escena de los Aguirre se vuelve instructiva– no es que estas dos lógicas existan. El problema aparece cuando una familia empresaria olvida que está operando bajo dos sistemas de reglas distintos, y aplica, sin darse cuenta, la lógica de la incondicionalidad familiar en el terreno donde debería regir la lógica del resultado empresarial. Cuando eso ocurre, la empresa deja de evaluar con objetividad a quienes la dirigen o trabajan en ella, y comienza a protegerlos con el mismo tipo de amor incondicional que se reserva, con toda razón, para la mesa del domingo.

1.2 Lo que la familia le regala a la empresa

Sería un error, y de hecho uno de los errores más comunes en la literatura superficial sobre este tema, concluir de lo anterior que la solución consiste en separar completamente a la familia de la empresa, como si se tratara de dos sustancias químicas que no deben entrar en contacto. Nada más lejos de la realidad, y nada más contrario a la evidencia empírica sobre por qué las empresas

familiares, cuando están bien gobernadas, superan sistemáticamente en longevidad y en resiliencia a las empresas no familiares comparables.

La familia le aporta a la empresa un conjunto de activos que ninguna estructura puramente contractual puede replicar con la misma intensidad. Le aporta, en primer lugar, confianza: una confianza construida a lo largo de años, incluso de generaciones, que permite tomar decisiones rápidas en momentos de crisis sin necesidad de extensos procesos de verificación mutua. Le aporta, en segundo lugar, una visión de largo plazo genuinamente distinta a la de un inversionista financiero: quien piensa en la empresa como el legado que dejará a sus hijos y a los hijos de sus hijos toma decisiones con un horizonte temporal que rara vez comparte un fondo de private equity con un mandato de salida a cinco años. Le aporta, en tercer lugar, un nivel de compromiso y de disposición al sacrificio que resulta extraordinariamente difícil de generar mediante incentivos puramente económicos: el fundador que trabaja dieciséis horas al día no lo hace únicamente por el salario que se asigna, sino por una identificación profunda entre su propio proyecto de vida y el proyecto de la empresa. Y le aporta, finalmente, una historia, una identidad y una narrativa compartida que dan sentido al trabajo cotidiano más allá de la mera transacción económica.

Estos cuatro activos —confianza, horizonte de largo plazo, compromiso y sentido— constituyen, cuando están bien canalizados, una ventaja competitiva genuina y extraordinariamente difícil de imitar por parte de cualquier competidor no familiar. Ninguna empresa profesionalmente gestionada pero desprovista de estos elementos puede replicar fácilmente la capacidad de resistencia que una familia comprometida es capaz de sostener durante una crisis prolongada.

1.3 Lo que la familia le arriesga a la empresa

Pero exactamente esos mismos vínculos que constituyen la fortaleza distintiva de la empresa familiar son, sin excepción, la fuente de sus patologías más características. La confianza, sin los controles adecuados, degenera en falta de supervisión. El compromiso emocional, sin límites claros, degenera en incapacidad de aceptar el fracaso de un proyecto y, con él, la incapacidad de cerrarlo a tiempo. Y el vínculo familiar, precisamente porque es incondicional, produce con extraordinaria frecuencia un fenómeno que merece nombrarse con toda precisión: el favoritismo.

El favoritismo rara vez se presenta bajo ese nombre. Se presenta disfrazado de comprensión ("es que él tiene una situación familiar difícil"), de lealtad ("no podemos tratarlo como a cualquier empleado, es de la familia"), o de una supuesta superioridad moral de la relación de sangre sobre cualquier criterio de desempeño ("primero está la familia"). Junto al favoritismo, y alimentándose de él, aparecen las rivalidades entre hermanos que en muchos casos se remontan a la infancia y que la empresa, sin proponérselo, convierte en el nuevo escenario donde esas rivalidades encuentran expresión adulta: quién recibió más atención del padre, quién fue siempre el favorito, quién tuvo que sacrificarse más. Aparecen también las lealtades irracionales, que llevan a proteger a un familiar incluso cuando la evidencia de su incompetencia o de su mala conducta es abrumadora. Y aparecen, sobre todo en las etapas más avanzadas del deterioro, los secretos: información que se oculta deliberadamente entre ramas de la familia, decisiones que se toman a espaldas de otros socios familiares, cuentas que no se explican con la transparencia que cualquier inversionista externo exigiría sin dudarlo.

Ninguna de estas patologías nace de la maldad. Todas nacen, en su origen, de sentimientos legítimos —amor, lealtad, protec-

ción— aplicados en el lugar equivocado, sin la mediación de un sistema que les ponga límites.

1.4 La paradoja central: integrar sin fusionar

La empresa familiar enfrenta, entonces, una paradoja que no admite una solución simple ni definitiva, sino que exige gestión permanente: necesita aprovechar las fortalezas específicas que solo la familia puede aportarle, y necesita, al mismo tiempo, protegerse activamente de las patologías que esa misma familia, con la misma naturaleza que genera sus fortalezas, tiende a producir.

La respuesta que este libro desarrollará en profundidad a lo largo de sus siguientes partes —particularmente en la Parte III, dedicada al diseño institucional— no consiste en separar completamente a la familia de la empresa. Esa separación total, además de imposible en la práctica, destruiría precisamente aquello que hace valiosa a la empresa familiar. La respuesta consiste en **integrar sin fusionar**: construir un sistema en el que la familia tenga un espacio institucional propio, con sus propias reglas y su propio foro de discusión, y en el que la empresa tenga otro espacio, igualmente institucional, con reglas de evaluación, de desempeño y de consecuencias que se aplican con el mismo rigor a un familiar que a cualquier otro colaborador.

Los Aguirre, en la escena que abre este capítulo, no tenían ese sistema. Tenían una sola mesa, un solo foro, un solo conjunto de reglas informales que se estiraban o se contraían según quién estuviera sentado frente a quién. Y once años de acumulación silenciosa de pequeñas inconsistencias —el hermano que llegaba tarde y no era sancionado, la sobrina que ocupó un puesto directivo sin la preparación que ese puesto exigía, el primo cuyo desempeño mediocre nadie se atrevió jamás a confrontar en una evaluación formal— terminaron por producir exactamente el tipo

de colapso que ninguno de ellos, individualmente, había querido provocar.

El resto de esta Parte I se dedicará a examinar, con el detalle que el tema merece, las formas concretas en que esa fusión no resuelta entre familia y empresa termina produciendo fracasos que, con demasiada frecuencia, ni siquiera se registran como tales en ningún balance financiero.

CAPÍTULO 2

Las formas de fracasar que el balance nunca muestra

CUANDO Fernanda Del Valle vendió, a los cincuenta y ocho años, la cadena de farmacias que su padre había fundado y que ella había profesionalizado durante veintidós años hasta convertirla en una de las operaciones regionales más rentables del sector, todos sus asesores coincidieron en un diagnóstico idéntico: había sido un éxito rotundo. El precio de venta superó las expectativas más optimistas. Los pasivos quedaron completamente cubiertos. Cada uno de sus tres hijos recibió, tras el cierre de la operación, una cantidad de dinero suficiente para no volver a trabajar en su vida si así lo decidían.

Fernanda lloró la noche de la firma, y durante meses nadie a su alrededor entendió por qué. No lloraba por haber vendido la empresa. Lloraba porque, en algún momento de esos veintidós años de profesionalización exitosa, sus dos hijos mayores habían dejado de hablarse entre ellos, y ninguna cantidad de dinero repartida equitativamente en la venta iba a devolverles la relación que la competencia silenciosa por el favor materno —una competencia que ella misma, sin proponérselo, había alimentado durante años al comparar públicamente el desempeño de uno frente al otro— les había arrebatado mucho antes de que la

empresa se vendiera. El balance de esa operación, revisado por cualquier auditor, mostraría un éxito sin matices. La realidad, conocida únicamente por quienes se sentaron en esa mesa familiar durante las navidades siguientes, contaba una historia completamente distinta.

Esta es la primera gran advertencia de este capítulo, y probablemente la más incómoda de todo el libro: **una empresa familiar puede fracasar rotundamente incluso cuando, medida por cualquier indicador financiero convencional, ha tenido un éxito indiscutible.** El balance no mide lo que verdaderamente está en juego.

2.1 Fracasar conservando el patrimonio

La forma más contraintuitiva de fracaso es también, paradójicamente, la más frecuente entre las familias que sí logran preservar y hasta multiplicar su patrimonio a lo largo de las generaciones. Se puede conservar –incluso hacer crecer sustancialmente– el patrimonio familiar, y fracasar de manera absoluta en aquello que ese patrimonio, en teoría, debía servir: la prosperidad integral de las personas que lo poseen.

Este fracaso adopta rostros diversos. Adopta el rostro de la siguiente generación que hereda una fortuna considerable pero jamás desarrolló la capacidad de generar valor por sí misma, condenada a administrar una riqueza que no construyó y que, con frecuencia, tampoco comprende del todo. Adopta el rostro del patrimonio que se convierte en el único punto de referencia identitario de la familia, de modo que cualquier amenaza a ese patrimonio –una mala inversión, una crisis de mercado, una demanda legal– se experimenta no como un revés financiero, sino como una amenaza existencial a quiénes son ellos como personas. Y adopta, sobre todo, el rostro de la desigualdad no gestionada entre hermanos que reciben participaciones patrimoniales

similares en la letra del testamento pero radicalmente distintas en control efectivo, generando resentimientos que se transmiten, casi genéticamente, a la siguiente generación.

2.2 Fracasar conservando la empresa

Existe una segunda forma de fracaso, estructuralmente idéntica a la anterior pero centrada en la empresa en lugar del patrimonio general: se puede preservar la empresa —su marca, su posición de mercado, incluso su rentabilidad— y fracasar, al mismo tiempo, en preservar las relaciones entre las personas que la dirigen.

Este es el fracaso de la empresa que celebra su cincuentenario con un gran evento corporativo mientras dos de sus accionistas principales, hermanos entre sí, se comunican exclusivamente a través de sus respectivos abogados desde hace una década. Es el fracaso de la organización que ha logrado, mediante una gestión profesional impecable, blindarse frente a los conflictos familiares al punto de expulsarlos completamente de la operación diaria —solo para descubrir que esos conflictos, lejos de resolverse, se trasladaron íntegros al ámbito de las decisiones de propiedad, donde continúan produciendo estragos, ahora invisibles para cualquier empleado o cliente, pero perfectamente reales para quienes los padecen.

2.3 Transmitir activos y, sin querer, transmitir heridas

La tercera forma de fracaso es, quizás, la más grave de las tres, porque no se limita a la generación presente: se proyecta hacia adelante, contaminando a personas que ni siquiera habían nacido cuando el conflicto original se originó. Toda transmisión patrimonial es, simultáneamente, la transmisión de algo más que activos financieros. Se transmite, junto con las acciones y las propiedades, un patrón de relación: la manera en que esa familia

resuelve –o no resuelve– sus desacuerdos, la manera en que trata –o maltrata– a quienes tienen opiniones divergentes, la manera en que define –o confunde– el amor con el control.

Cuando esa transmisión incluye, sin que nadie lo haya decidido conscientemente, miedo a expresar desacuerdo, resentimiento acumulado por comparaciones injustas, dependencia emocional disfrazada de lealtad familiar, o la obligación tácita de continuar un proyecto que nadie de la nueva generación eligió libremente, el patrimonio material que se hereda queda contaminado por un patrimonio emocional que ninguna hoja de balance registra, pero que determina, con frecuencia, si la siguiente generación será capaz de vivir con libertad y con paz interior, o si arrastrará, durante décadas, el peso de una historia que no le pertenece del todo.

2.4 El verdadero indicador de éxito: libertad, no supervivencia

Frente a estas tres formas de fracaso invisible, este libro propone un indicador de éxito radicalmente distinto –y más exigente– que la mera supervivencia de la empresa o la preservación del patrimonio: la **libertad** de las personas involucradas. Una empresa familiar puede considerarse verdaderamente exitosa cuando sus miembros –fundadores, sucesores, cónyuges incorporados, la siguiente generación aún en formación– pueden elegir su relación con ella desde la libertad, y no desde la obligación. Cuando un hijo puede decir que no quiere trabajar en la empresa sin que esa decisión se interprete como una traición. Cuando un hermano puede vender su participación sin que ese acto se experimente como el fin de la relación fraternal. Cuando la empresa, llegado el momento en que deje de ser viable, puede cerrarse sin que ese cierre implique la destrucción moral de quienes la dirigieron.

Este indicador –la libertad, no la supervivencia– será la vara de medir que este libro utilizará de manera consistente a lo largo de todas sus partes, y es, en sí mismo, el criterio que distingue a la arquitectura de gobierno que aquí se propone de la gran mayoría de manuales convencionales sobre continuidad empresarial, que rara vez se preguntan si la continuidad, por sí sola, constituye realmente un bien.

CAPÍTULO 3

Cuando el apellido se convierte en autoridad absoluta

RICARDO Beltrán tenía cuarenta y un años, un MBA de una universidad reconocida y ocho años de experiencia dirigiendo la división de logística de la empresa familiar, cuando su padre, sentado a la cabecera de la mesa de juntas que él mismo había mandado a construir treinta años antes, rechazó en cuestión de noventa segundos un plan de expansión que Ricardo había preparado durante cuatro meses, con estudios de mercado, proyecciones financieras y el respaldo unánime del resto del equipo directivo. La razón que dio el padre no fue técnica. Fue esta: "Mientras yo esté vivo, aquí las cosas se hacen como yo digo."

Nadie en esa sala —ni el director financiero, ni el propio Ricardo— cuestionó la decisión en ese momento. Y no la cuestionaron no porque estuvieran de acuerdo con los argumentos del padre, que en realidad no había ofrecido ninguno, sino porque cuestionar esa autoridad se sentía, para todos los presentes, como cuestionar algo mucho más profundo que una decisión empresarial: se sentía como faltarle el respeto a un padre, a un fundador, a un hombre que había construido con sus propias manos todo lo que esa mesa representaba.

Este es, quizás, el patrón más extendido y más destructivo entre todos los que las empresas familiares suelen normalizar sin cuestionamiento: la fusión completa entre la autoridad empresarial y la autoridad familiar, de tal manera que disentir de una decisión de negocio se experimenta, tanto por quien la toma como por quien la recibe, como un acto de deslealtad filial.

3.1 El padre que es padre, el propietario que es propietario

Es indispensable, para desmontar este patrón, comenzar por una distinción que parece elemental pero que en la práctica cotidiana de las empresas familiares se disuelve con extraordinaria facilidad: un padre puede, simultáneamente, ser padre, ser propietario y ser director. Estas tres posiciones pueden coincidir perfectamente en una misma persona, y de hecho coinciden con frecuencia en la etapa fundacional de cualquier empresa familiar. Pero ninguna de esas tres posiciones debería absorber completamente a las otras dos, porque cada una responde a una lógica distinta, con derechos y límites propios.

Como padre, tiene una autoridad que se fundamenta en la relación filial y que, en su forma sana, se ejerce con amor y orientada al bienestar de sus hijos. Como propietario, tiene derechos económicos y de decisión sobre el destino del capital que posee. Como director, tiene —o debería tener— la autoridad que se deriva de su competencia profesional para dirigir una operación, autoridad que, a diferencia de las dos anteriores, es intrínsecamente cuestionable con argumentos técnicos, y que debería estarlo. Cuando estas tres autoridades se funden en una sola, indivisible e incuestionable, el hijo que dirige la división de logística deja de tener, en la práctica, cualquier forma legítima de expresar un desacuerdo profesional sin que ese desacuerdo se procese, automáticamente, como una falta de respeto personal hacia su padre.

3.2 Disentir sin destruir el vínculo

La empresa familiar saludable, y este es uno de los objetivos centrales que la arquitectura de gobierno desarrollada en la Parte III de este libro busca instalar de manera institucional y no solo aspiracional, necesita construir deliberadamente una cultura en la que sea posible disentir de una decisión de negocio sin que ese desacuerdo amenace el vínculo afectivo subyacente. Esto no ocurre de manera espontánea. Requiere, como se desarrollará con detalle más adelante, espacios institucionales específicamente diseñados para separar la discusión técnica de la relación personal —un consejo de administración con reglas propias de deliberación, por ejemplo, resulta muchísimo más eficaz para este propósito que cualquier intento de resolver desacuerdos profesionales en el contexto emocionalmente cargado de una comida familiar.

Un hermano no debería tener que elegir entre callar sus reservas técnicas legítimas sobre una decisión de inversión, o arriesgar que su hermano interprete esas reservas como una traición. Un hijo no debería tener que elegir entre aceptar en silencio una decisión que considera equivocada, o exponerse a que su padre la interprete como una falta de respeto. La solución no consiste en eliminar la jerarquía —ninguna organización funciona sin alguna forma de jerarquía—, sino en fundamentar esa jerarquía en criterios que puedan cuestionarse con argumentos, y no en una autoridad familiar que, por su propia naturaleza, resulta indiscutible.

3.3 El amor familiar no elimina los límites

Existe, subyacente a todo lo anterior, una confusión conceptual que merece ser nombrada con toda precisión, porque de ella se derivan la mayoría de las patologías descritas en este capítulo: la

creencia, rara vez articulada de manera explícita pero extraordinariamente extendida, de que el amor familiar auténtico implica ausencia de límites. Que poner un límite —decir que no, retirarse de una discusión, cuestionar una decisión, guardar distancia frente a una exigencia excesiva— constituye, de alguna manera, una falla en el amor que se debe a la familia.

Esta creencia es, sencillamente, falsa, y las consecuencias de sostenerla resultan particularmente severas en el contexto de una empresa familiar, donde las decisiones no solo afectan el bienestar emocional de sus miembros, sino también el patrimonio, el empleo y el futuro de docenas o cientos de personas que dependen de que esas decisiones se tomen con criterio y no exclusivamente por deferencia jerárquica. Precisamente porque las relaciones familiares importan tanto, necesitan protección —y esa protección solo es posible si existe, dentro del sistema, la posibilidad real de decir que no, de cuestionar, de establecer distancia, de tener una opinión diferente sin que esa diferencia se interprete como ingratitud o deslealtad.

Una familia que no permite límites internos puede, durante un tiempo considerable, proyectar hacia afuera la imagen de una cohesión admirable. Pero esa cohesión, cuando se examina de cerca, resulta con frecuencia ser dependencia disfrazada de armonía: un sistema en el que nadie se atreve a decir lo que verdaderamente piensa, no porque exista consenso genuino, sino porque el costo relacional de disentir se ha vuelto demasiado alto para cualquiera de sus miembros.

Ricardo, en la escena que abre este capítulo, aceptó en silencio la decisión de su padre esa tarde, y siguió aceptando decisiones similares durante los siete años que le quedaban de vida a su padre en la dirección de la empresa. El día en que finalmente heredó el control operativo completo, descubrió que había perdido, sin darse cuenta, la costumbre de tener criterio propio. Ese

es, quizás, el costo más silencioso –y más caro– de confundir la autoridad de un padre con la autoridad de un director: no destruye a la empresa de inmediato. La empresa puede seguir funcionando, a veces durante décadas. Lo que destruye, poco a poco, es la capacidad de la siguiente generación de dirigir con criterio propio cuando finalmente le corresponda hacerlo.

CAPÍTULO 4

Lo que se tolera se convierte en cultura

En la planta industrial que la familia Ortiz operaba desde hacía tres generaciones, todos los empleados —absolutamente todos, desde el gerente de planta hasta el trabajador de más reciente ingreso— sabían, sin que nadie lo hubiera anunciado jamás en una reunión oficial, una regla no escrita que gobernaba el funcionamiento real de la organización: los reportes de calidad del sobrino del dueño no se cuestionaban, sin importar cuántas veces la evidencia de campo contradijera sus cifras. La primera vez que ocurrió, hace más de una década, un supervisor de línea que había señalado una inconsistencia flagrante en uno de esos reportes fue reasignado, semanas después, a un turno considerablemente menos conveniente, sin que se le ofreciera jamás una explicación oficial de por qué. Nadie tuvo que repetir la lección una segunda vez. La organización entera aprendió, en ese único episodio, exactamente lo que necesitaba aprender: cuestionar al sobrino del dueño tenía un costo, y ese costo no aparecía en ningún manual de políticas ni en ningún código de ética corporativo, cuidadosamente redactado y exhibido, como corresponde, en un marco colgado en la recepción de las oficinas administrativas.

Este capítulo desarrolla una de las tesis más incómodas –y, precisamente por eso, más necesarias– de toda esta primera parte del libro: **las organizaciones no aprenden fundamentalmente de lo que se declara en sus valores escritos, sino de lo que efectivamente se tolera en su funcionamiento cotidiano.**

4.1 Cómo aprenden realmente las organizaciones

Existe una brecha, presente en prácticamente toda organización humana pero especialmente peligrosa en el contexto de la empresa familiar, entre la cultura declarada y la cultura real. La cultura declarada es la que aparece en las presentaciones institucionales, en los procesos de inducción para nuevos empleados, en los discursos que el fundador pronuncia en el aniversario de la compañía: integridad, excelencia, trabajo en equipo, meritocracia. La cultura real es un fenómeno completamente distinto, y se descubre observando, con atención sostenida, una sola variable: qué comportamientos generan consecuencias, y cuáles no.

Los seres humanos, dentro de cualquier estructura organizacional, son observadores extraordinariamente competentes de esta variable, aunque rara vez la verbalicen en voz alta. Aprenden, con una velocidad asombrosa, exactamente qué está permitido en la práctica –independientemente de lo que diga el manual– y ajustan su propio comportamiento en consecuencia. Si el maltrato de un superior hacia sus subordinados no genera ninguna consecuencia, el maltrato se normaliza como parte del comportamiento aceptable dentro de esa cultura, sin importar cuántas veces se repita, en el discurso oficial, la palabra "respeto". Si el incumplimiento reiterado de un familiar siempre encuentra una justificación que lo protege de las consecuencias que enfrentaría cualquier otro colaborador, el incumplimiento se normaliza, y con él se normaliza también, de manera mucho más grave, la convicción gene-

ralizada de que las reglas de esa organización son, en realidad, opcionales para quien tiene el apellido correcto.

4.2 El costo compuesto de la mediocridad protegida

El fenómeno descrito en la escena de apertura de este capítulo –la protección sistemática de un familiar frente a las consecuencias que su desempeño objetivamente merecería– produce un daño que, a diferencia de un error financiero puntual, se compone con el tiempo, exactamente como lo hace el interés compuesto, pero en dirección negativa. Cada instancia de mediocridad protegida no solo permite que ese problema específico continúe sin corregirse; comunica, además, a toda la organización, una lección mucho más amplia y mucho más corrosiva sobre cómo funciona realmente el poder dentro de esa empresa.

Los colaboradores más talentosos y con mayores estándares personales de excelencia –precisamente aquellos que la empresa más necesita retener– son, con frecuencia, los primeros en detectar esta incongruencia entre el discurso y la práctica, y también los primeros en decidir que su talento merece un entorno donde el mérito efectivamente importe. La empresa que protege sistemáticamente a sus miembros familiares menos competentes suele experimentar, sin comprender del todo por qué, una rotación desproporcionadamente alta entre su personal no familiar de mayor calidad, precisamente el que resultaría más costoso perder.

Y cuando esta dinámica se extiende no solo al desempeño operativo sino también al manejo de la información –cuando ciertos socios familiares tienen acceso a datos financieros que otros no tienen, cuando las decisiones relevantes se toman en conversaciones informales que excluyen deliberadamente a ciertas ramas de la familia–, la opacidad misma se convierte, silenciosamente, en la cultura dominante de la organización, sustituyendo cualquier pretensión declarada de transparencia.

4.3 La integridad del propietario como variable empresarial

De todo lo anterior se desprende una conclusión que este libro sostiene sin matices, aunque resulte incómoda para quien prefiere considerar su comportamiento personal como un asunto estrictamente privado, ajeno al ámbito de la gestión empresarial: la integridad de quienes poseen y dirigen una empresa familiar no es, en ningún sentido relevante, un asunto exclusivamente privado. Sus efectos son organizacionales, se propagan a través de toda la estructura, y determinan, con más fuerza que cualquier plan estratégico cuidadosamente redactado, el comportamiento real de las decenas o cientos de personas que trabajan bajo esa dirección.

Un propietario que exige puntualidad a sus empleados mientras llega sistemáticamente tarde a sus propios compromisos está enseñando, con mucho más peso pedagógico que cualquier política escrita, que la puntualidad es una regla para subordinados, no un valor genuino de la organización. Un director que exige transparencia en los reportes de sus equipos mientras oculta información relevante a sus propios socios familiares está enseñando, con la misma eficacia silenciosa, que la transparencia es selectiva y depende del poder relativo de quien la exige.

Este capítulo cierra, por tanto, con una pregunta que cualquier lector que dirija hoy una empresa familiar debería formularse con la mayor honestidad posible antes de continuar con el resto de este libro: ¿qué comportamientos, propios o de otros miembros de mi familia, he tolerado en mi organización sin generar ninguna consecuencia? Y, más incómodamente aún: ¿qué está aprendiendo mi organización, en este preciso momento, a partir de esa tolerancia?

CAPÍTULO 5

El modelo de madurez: cinco niveles de evolución

NINGUNA empresa familiar nace madura, y ninguna, tampoco, está condenada a permanecer inmadura para siempre. Existe, entre el extremo de la empresa unipersonal recién fundada y el extremo de la institución familiar centenaria capaz de sobrevivir a la pérdida completa de su negocio original, una progresión identificable que este capítulo sistematiza en cinco niveles sucesivos. Ubicar con precisión, y sin autocomplacencia, en qué nivel se encuentra hoy su propia empresa constituye el ejercicio de cierre de esta primera parte del libro, y el punto de partida indispensable para todo lo que se desarrollará en las partes siguientes.

5.1 Nivel I — Empresa del fundador

En este primer nivel, la empresa es, en un sentido casi literal, la extensión de una sola persona. El fundador toma todas las decisiones relevantes, con frecuencia sin necesidad de justificarlas ante nadie. No existe un consejo formal, y si existe alguna estructura que lleve ese nombre, funciona en la práctica como un espacio de ratificación de decisiones ya tomadas. La familia y la empresa están, en este nivel, completamente fusionadas: no hay

una distinción operativa entre el patrimonio personal del fundador y el capital de trabajo del negocio. Y la sucesión, como concepto formal, simplemente no existe todavía en el horizonte de preocupaciones de la organización.

El riesgo característico de este nivel, el que debería mantener alerta a cualquier fundador honesto consigo mismo, es la **dependencia**: la empresa entera depende, para su funcionamiento cotidiano y para su supervivencia misma, de la presencia continua y de las capacidades específicas de una sola persona. Este nivel puede sostener, durante años e incluso décadas, un desempeño extraordinario. Lo que no puede sostener, por definición, es la ausencia repentina de esa persona.

5.2 Nivel II — Empresa de la familia

Cuando la empresa crece lo suficiente, o cuando el tiempo hace su trabajo inevitable y comienza a incorporar a la siguiente generación, surge el segundo nivel: varios miembros de la familia participan ya en la operación, generalmente sin una definición clara de roles ni de autoridad relativa entre ellos. Comienzan a aparecer, con una frecuencia que sorprende a quienes lo experimentan por primera vez, los primeros conflictos abiertos, casi siempre relacionados con expectativas de propiedad o de sucesión que nunca fueron explicitadas con claridad. Empiezan también los problemas de roles: quién tiene autoridad sobre quién, en función de qué criterio, y qué ocurre cuando dos primos con la misma participación patrimonial tienen visiones irreconciliables sobre la dirección estratégica del negocio.

El riesgo característico de este segundo nivel es la **confusión**: la ausencia de reglas claras que definan cómo se toman las decisiones cuando ya no hay una sola voluntad indiscutible al mando, sino varias voluntades familiares que, hasta ese

momento, nunca habían tenido que negociar formalmente entre sí.

5.3 Nivel III — Empresa con gobierno

El tercer nivel marca la transición más importante de todo el modelo, porque es el momento en que la familia decide –generalmente después de haber sufrido ya alguna crisis significativa producto de la confusión propia del nivel anterior– instalar deliberadamente los mecanismos que serán objeto central de desarrollo en la Parte III de este libro: un consejo formal de administración, políticas escritas de gobierno, sistemas de información financiera transparentes y accesibles para todos los socios relevantes, controles internos apropiados, un proceso formal de sucesión, y los primeros órganos específicamente familiares –como el consejo de familia– separados deliberadamente de los órganos de gobierno corporativo.

El riesgo característico de este nivel, paradójicamente, es casi el opuesto al de los dos anteriores: la **burocratización**. Una familia que instala mecanismos de gobierno por primera vez, con el entusiasmo natural de quien acaba de sufrir las consecuencias de no tenerlos, corre el riesgo de sobrecompensar, generando procesos tan rígidos y tan numerosos que terminan asfixiando la agilidad operativa que, en los niveles anteriores, constituía una de las principales ventajas competitivas de la empresa familiar.

5.4 Nivel IV — Familia propietaria profesional

En el cuarto nivel, la propiedad se separa deliberadamente de la operación cotidiana. Los miembros de la familia son libres de participar activamente en la gestión del negocio o de no participar en absoluto, sin que esa decisión afecte sustancialmente sus derechos patrimoniales ni su estatus dentro de la familia. El con-

sejo de administración incorpora, de manera sustancial y no meramente decorativa, a consejeros independientes con voz y voto real. El patrimonio familiar, además, comienza a diversificarse deliberadamente más allá del negocio original, reduciendo la concentración de riesgo que caracterizaba a los niveles anteriores. Y las reglas del sistema completo —de incorporación, de salida, de evaluación— son ya suficientemente claras como para no depender, en su aplicación cotidiana, de la interpretación discrecional de ningún miembro particular de la familia.

El riesgo característico de este nivel, más sutil que los anteriores pero igualmente real, es la **pérdida de cohesión**: cuando la propiedad y la operación se separan con éxito, existe el peligro de que la familia, como comunidad afectiva, pierda el sentido de propósito compartido que originalmente la mantenía unida alrededor del proyecto empresarial fundacional.

5.5 Nivel V — Sistema familiar sostenible

El quinto y último nivel de este modelo describe una condición extraordinariamente infrecuente en la práctica, pero que constituye, precisamente por su rareza, el horizonte hacia el cual toda la arquitectura de gobierno desarrollada en este libro está orientada: una empresa capaz de operar con independencia institucional real, una familia cohesionada no por obligación sino por elección genuina, propietarios que ejercen su rol con responsabilidad y criterio propio, una sucesión completamente institucionalizada que ya no depende de la voluntad de ninguna persona particular, un patrimonio protegido y diversificado, libertad generacional efectiva —cada miembro de la familia puede, verdaderamente, elegir su relación con la empresa—, y, quizás lo más revelador de todos los indicadores de este nivel, la capacidad real, no meramente teórica, de vender la empresa o incluso de cerrarla si

dejara de ser viable, sin que ese acto implique la destrucción de la familia que la posee.

El riesgo característico de este nivel, el único que puede amenazar a una familia que ha logrado llegar hasta aquí, es la **complacencia**: la suposición, peligrosamente cómoda, de que el trabajo ya está terminado, y de que el sistema construido con tanto esfuerzo puede sostenerse por sí solo, sin el mantenimiento activo y la vigilancia continua que cualquier sistema humano, sin excepción, requiere para no deteriorarse con el paso del tiempo.

5.6 Autodiagnóstico: ¿en qué nivel está su empresa hoy?

Antes de continuar hacia la Parte II de este libro, donde se establecerán los principios que sostienen cualquier empresa familiar bien ordenada, resulta indispensable que usted, como lector, se detenga y ubique con la mayor honestidad posible a su propia empresa dentro de este modelo de cinco niveles. No existe ninguna vergüenza legítima en reconocerse todavía en el Nivel I o en el Nivel II: la inmensa mayoría de las empresas familiares del mundo, incluidas muchas extraordinariamente exitosas desde el punto de vista financiero, se encuentran precisamente ahí. Lo que sí constituiría un error grave, y uno de los que este libro se propone corregir de manera sistemática, es permanecer en esos niveles iniciales sin haber tomado la decisión consciente y deliberada de avanzar.

Pregúntese, con el mayor rigor posible: ¿qué decisiones relevantes en mi empresa dependen, en este momento, exclusivamente de mi presencia personal, sin que exista ningún mecanismo capaz de sostenerlas en mi ausencia? ¿Existe, en mi organización, una distinción clara y respetada entre quién posee, quién gobierna y quién opera? ¿Podrían mis hijos, hoy mismo, elegir libremente no participar en la empresa sin que esa elección se interprete como una traición? ¿Tiene mi empresa, en este

preciso momento, un proceso capaz de sostener su funcionamiento si yo desapareciera mañana?

Las respuestas honestas a estas preguntas –y no el tamaño de su facturación anual, ni la extensión de su presencia de mercado – son el verdadero indicador de la madurez real de su empresa familiar. Con ese diagnóstico establecido, sin autocomplacencia y sin excesiva severidad, estamos listos para construir, ladrillo sobre ladrillo, los principios que permiten avanzar de un nivel al siguiente.

II

PARTE

LOS CIMIENTOS

Los axiomas que sostiene cualquier empresa familiar,
sin importar su tamaño o la fe de sus dueños



CAPÍTULO 6

La empresa es un medio, no un fin

HAY una prueba sencilla, casi brutal en su simplicidad, que permite determinar en segundos si una familia empresaria ha interiorizado o no el primer y más fundamental de los axiomas que sostiene este libro. La prueba consiste en una sola pregunta, formulada directamente al fundador o a quien ejerza hoy el liderazgo visible de la organización: si tuviera que elegir, de manera definitiva e irreversible, entre salvar a la empresa y salvar la unidad de su familia, ¿qué elegiría?

La respuesta correcta, desde el punto de vista de este libro, no admite matices: la familia. Y sin embargo, quien haya pasado suficiente tiempo dentro del mundo de la empresa familiar sabe que una proporción alarmante de fundadores, ante esta pregunta formulada con la honestidad que exige, titubea. No porque amen menos a su familia que a su empresa —eso sería, en la mayoría de los casos, una simplificación injusta—, sino porque, a lo largo de años de identificación progresiva entre su persona y su proyecto empresarial, han perdido la capacidad de distinguir con claridad dónde termina uno y comienza el otro. La empresa dejó de ser, en algún punto de ese proceso, un instrumento al servicio de su vida. Se convirtió, sin que ellos lo decidieran de manera consciente, en la definición misma de su vida.

El instrumento que se confunde con la finalidad

Toda herramienta, por definición, existe para servir a un propósito que le es exterior. Un martillo no tiene valor en sí mismo; lo tiene en función de lo que permite construir. Una empresa, en su naturaleza más elemental, es exactamente eso: un instrumento diseñado para crear valor, generar prosperidad, desarrollar capacidades humanas, producir bienes o servicios útiles, y —de manera directamente relevante para el tema de este libro— sostener económicamente a una familia y permitirle construir un patrimonio que pueda transmitirse con sentido a las generaciones siguientes.

El problema, y este es el núcleo de todo lo que este capítulo se propone argumentar, aparece cuando el instrumento deja de percibirse como instrumento y comienza a percibirse como finalidad en sí misma. Cuando eso ocurre —y ocurre con una frecuencia mucho mayor de la que la literatura convencional sobre liderazgo empresarial suele admitir—, la empresa deja de estar al servicio de la familia y la relación se invierte sin que nadie lo haya decidido explícitamente: es la familia la que termina, silenciosamente, al servicio de la empresa. Sus miembros posponen decisiones personales relevantes —un matrimonio, la crianza de los hijos, el cuidado de la propia salud— en nombre de las necesidades del negocio. Sus conflictos internos se subordinan sistemáticamente a la necesidad de "mantener la imagen" ante clientes, proveedores o competidores. Y su identidad colectiva como familia termina definida, casi por completo, por el desempeño de la empresa que comparten: cuando el negocio prospera, la familia se percibe exitosa; cuando el negocio atraviesa dificultades, la familia entera experimenta esa dificultad como una crisis existencial, no meramente financiera.

La señal más clara de la inversión: la incapacidad de imaginar la vida sin la empresa

Existe un síntoma preciso, fácilmente observable, que revela cuándo una familia ha cruzado la línea que separa el uso saludable de una empresa como instrumento de su transformación patológica en finalidad última: la incapacidad genuina, no meramente retórica, de imaginar la propia vida –o la vida de la familia entera– sin ella. Cuando la pregunta "¿qué pasaría si vendiéramos la empresa?" o "¿qué pasaría si tuviéramos que cerrarla?" genera, en quien la escucha, una reacción de pánico existencial desproporcionada respecto de las implicaciones puramente financieras de esa hipótesis, es una señal inequívoca de que la empresa ha dejado de ser un medio y se ha convertido, para esa persona o para esa familia, en el fin mismo de su existencia.

Este fenómeno tiene un nombre preciso en la literatura psicológica sobre identidad, aunque rara vez se aplica con rigor al contexto empresarial: fusión identitaria. Ocurre cuando el sentido de quién soy deja de sostenerse en una pluralidad de fuentes –mis relaciones, mis valores, mis capacidades, mi fe si la tengo, mi comunidad– y se concentra, de manera casi exclusiva, en una sola de ellas. Cuando esa única fuente es la empresa, cualquier amenaza a la empresa se experimenta, neurológicamente y emocionalmente, con la misma intensidad que una amenaza a la propia supervivencia física. Y las decisiones que se toman bajo esa percepción de amenaza existencial rara vez son las decisiones más sensatas desde el punto de vista puramente empresarial.

Las consecuencias prácticas de recordar que la empresa es un medio

Aceptar plenamente que la empresa es un medio y no un fin no es, como algunos fundadores temen intuitivamente, una invitación al desapego o a la mediocridad en su gestión. Es, en reali-

dad, exactamente lo contrario: libera a quien dirige la empresa de la necesidad psicológica de que ella sobreviva a cualquier costo, y le permite, precisamente por eso, tomar respecto de ella las decisiones más rigurosas y más racionales que existen –incluida, cuando la evidencia así lo exige, la decisión de cerrarla, transformarla radicalmente o venderla.

Esta liberación tiene consecuencias prácticas que atraviesan todo el resto de este libro. Permite, por ejemplo, diseñar procesos de sucesión basados en la competencia real de los candidatos y no en la necesidad emocional de que "la empresa se quede en la familia a cualquier costo". Permite establecer límites razonables al capital que la familia está dispuesta a inyectar en un negocio deteriorado, en lugar de sostener indefinidamente, con recursos cada vez más escasos, un proyecto que ya no es viable. Y permite, sobre todo, que los miembros de la familia construyan identidades personales suficientemente robustas y diversas como para sobrevivir, emocionalmente intactos, a cualquier desenlace que la empresa eventualmente enfrente.

El resto de este libro –cada mecanismo de gobierno que se desarrollará en la Parte III, cada pregunta radical que se planteará en la Parte IV– presupone que este primer axioma ha sido genuinamente interiorizado. Sin él, ningún mecanismo institucional, por sofisticado que sea en su diseño, logrará sostenerse frente a la presión emocional que surge en el momento en que la empresa, y con ella la identidad fusionada de quienes la dirigen, se sienta verdaderamente amenazada.

CAPÍTULO 7

La familia es una relación, no una estructura empresarial

EXISTE un fenómeno inverso, menos estudiado que el descrito en el capítulo anterior pero igualmente destructivo, y que merece un capítulo propio dentro de estos cimientos: así como la empresa puede colonizar la identidad de la familia hasta convertirse en su finalidad última, la familia puede, con la misma facilidad, ser colonizada por la lógica empresarial hasta perder por completo su naturaleza como espacio de vínculo incondicional.

Este segundo fenómeno adopta rostros que, vistos desde fuera, pueden incluso parecer signos de sofisticación organizacional: la reunión familiar de Navidad que se convierte, sin que nadie lo haya decidido explícitamente, en una extensión de la sesión de consejo del mes anterior. El padre que evalúa el cariño que le demuestran sus hijos en función de su contribución al crecimiento de las ventas de la empresa. Los hermanos que, en lugar de relacionarse como hermanos, se relacionan primordialmente como competidores por la atención y el reconocimiento paterno, en una dinámica que reproduce, dentro del ámbito supuestamente íntimo de la familia, la lógica de evaluación de desempeño

que debería quedar reservada, exclusivamente, para el ámbito empresarial.

El axioma en su forma más simple

La familia es una relación. No es un departamento, no es una unidad de negocio, no es un centro de costos ni un centro de resultados. Se pertenece a ella por vínculo, no por desempeño, y ese vínculo —cuando la familia funciona de manera sana— no se retira ni se dosifica en función de cuánto contribuye cada uno de sus miembros al patrimonio o al prestigio colectivo.

Este axioma, enunciado así, puede parecer casi una obviedad. La dificultad no reside en aceptarlo intelectualmente, sino en sostenerlo con coherencia bajo la presión cotidiana que impone dirigir juntos, familia y empresa, durante años y a veces décadas. Es extraordinariamente fácil, sin proponérselo, comenzar a medir el afecto que un hijo demuestra por su participación en la empresa, o a interpretar su decisión de no incorporarse al negocio familiar como un rechazo personal hacia sus padres, en lugar de reconocerla como el ejercicio legítimo de una libertad vocacional que ningún vínculo familiar auténtico debería condicionar.

Cuando la lealtad se convierte en la moneda de cambio del amor

Uno de los síntomas más claros de esta colonización de la familia por la lógica empresarial es la transformación de la lealtad —un valor legítimo y valioso en su lugar correcto— en la moneda de cambio principal, casi exclusiva, mediante la cual se mide el amor dentro de esa familia. En este esquema distorsionado, el hijo que trabaja largas horas en la empresa, incluso a costa de su propia salud o de su matrimonio, es percibido como el hijo que "más quiere" a sus padres, mientras que el hijo que establece límites razonables sobre su tiempo o que decide construir su vida

profesional fuera del negocio familiar es percibido, aunque nadie lo verbalice abiertamente, como menos comprometido con la familia, si no directamente desleal a ella.

Esta distorsión resulta particularmente peligrosa porque se disfraza de virtud. Nadie dentro de esa familia experimenta lo que está haciendo como una imposición: la exigencia se ha internalizado tan profundamente que quien la padece la experimenta como su propia elección genuina, como una expresión natural de gratitud hacia quienes le dieron la vida y le ofrecieron la oportunidad de trabajar en el negocio familiar. Solo con el paso de los años, o a veces solo después de una crisis de salud o de una ruptura matrimonial, algunos de estos hijos logran identificar retrospectivamente que su relación con la familia había quedado, en algún momento, subordinada por completo a su desempeño dentro de la empresa.

Recuperar el espacio propio de la familia

La solución a este problema no consiste, como podría pensarse apresuradamente, en eliminar toda conversación sobre la empresa dentro del ámbito familiar. Eso resultaría tan artificial como imposible en la práctica, dado que la empresa constituye, con frecuencia, una parte central de la vida cotidiana de esa familia. La solución, coherente con el principio de integrar sin fusionar que se estableció en la Parte I de este libro, consiste en recuperar deliberadamente espacios y momentos en los que la familia pueda relacionarse exclusivamente como familia, sin que el desempeño empresarial de ninguno de sus miembros entre en la conversación, ni explícita ni implícitamente.

Esto requiere, con frecuencia, una disciplina consciente que no surge de manera espontánea: la decisión explícita de que ciertos espacios y ciertos momentos —una cena, unas vacaciones, una celebración de cumpleaños— quedan reservados exclusivamente

para el vínculo familiar, protegidos activamente de cualquier intrusión de la lógica de evaluación empresarial. Requiere también, y esto resultará central en el desarrollo institucional de la Parte III, la existencia de un Consejo Familiar diferenciado del Consejo de Administración, precisamente para que las conversaciones propias de la familia –educación de las siguientes generaciones, expectativas patrimoniales, manejo de conflictos personales– tengan un foro propio, distinto del foro donde se evalúa el desempeño operativo del negocio.

Una familia que logra sostener esta distinción con disciplina descubre, casi invariablemente, que sus vínculos se fortalecen en lugar de debilitarse. Porque un hijo que sabe que el amor de sus padres no depende de su desempeño en la empresa puede, precisamente por esa seguridad, involucrarse en el negocio familiar desde la libertad y no desde el miedo –y una empresa dirigida desde la libertad, como se argumentará repetidamente a lo largo de este libro, resulta sistemáticamente más resiliente que una dirigida desde el miedo a perder el afecto de quienes se ama.

CAPÍTULO 8

La propiedad es un derecho; dirigir es una competencia

CUANDO Jorge Manrique heredó, a los treinta y tres años, la totalidad de las acciones de la constructora que su abuelo había fundado sesenta años antes, nadie en la familia cuestionó que asumiera, de manera prácticamente automática, la posición de director general de la operación. Tenía derecho a hacerlo: era, después de todo, el heredero legítimo, el único hijo varón, la persona en quien su padre había confiado siempre para "algún día tomar las riendas". Dieciocho meses después, la constructora había perdido tres de sus cuatro clientes institucionales más importantes, y el equipo directivo que su padre había formado durante décadas había renunciado, casi en su totalidad, alegando —con el eufemismo profesional que suele acompañar estas salidas— "diferencias en la visión estratégica".

Jorge no era un hombre incompetente ni de mala fe. Era, sencillamente, un hombre con derecho de propiedad pero sin la competencia específica que la dirección operativa de una constructora de esa escala exigía, y nadie en su familia —ni él mismo— había considerado siquiera la posibilidad de separar ambas cosas.

Dos categorías que la costumbre confunde con extraordinaria facilidad

Este octavo capítulo desarrolla uno de los axiomas más contraintuitivos para cualquier fundador que haya construido su empresa desde cero, precisamente porque él mismo, en la etapa inicial de su proyecto, encarnaba naturalmente ambas categorías en una sola persona: la propiedad es un derecho; dirigir es una competencia. Y aunque ambas puedan —y con frecuencia deban, en las primeras etapas de cualquier empresa— coincidir en la misma persona, no son, en ningún sentido relevante, la misma cosa.

La propiedad otorga derechos: derecho a recibir utilidades, derecho a participar en decisiones estratégicas fundamentales, derecho a vender su participación, derecho a estar informado sobre el desempeño del negocio que se posee. Ninguno de estos derechos, sin embargo, está condicionado a que su titular posea las competencias específicas que requiere dirigir eficazmente una operación. Se puede ser, legítimamente, un propietario excelente y un director mediocre, o —el caso inverso, también extraordinariamente común— un director excelente sin poseer ni una sola acción de la empresa que dirige con brillantez.

8.1 Por qué ser dueño no vuelve a nadie automáticamente capaz de administrar

La confusión entre estas dos categorías se sostiene, con frecuencia, en una premisa implícita que rara vez se examina con el rigor que merece: la creencia de que quien tiene más en juego —el propietario, cuyo patrimonio depende directamente del desempeño de la empresa— tendrá, por esa sola razón, el mejor criterio para dirigirla. Esta premisa contiene una parte de verdad y una distorsión considerable. Es cierto que el propietario tiene, genuinamente, el mayor interés en que la empresa prospere. Pero tener el

mayor interés en un resultado no equivale, en absoluto, a poseer las capacidades técnicas específicas —financieras, comerciales, operativas, de liderazgo de equipos— que ese resultado efectivamente requiere.

Un cirujano extraordinariamente talentoso no se convierte, por el solo hecho de heredar un hospital, en un administrador hospitalario competente. Un ingeniero brillante no se convierte, por heredar una fábrica, en un director financiero capaz. La dirección de una organización compleja es, en sí misma, una disciplina profesional con cuerpo de conocimiento propio, y suponer que el derecho de propiedad sustituye automáticamente la necesidad de desarrollar —o de contratar— esa competencia específica es, precisamente, el error que condujo a Jorge Manrique, en apenas dieciocho meses, a poner en riesgo sesenta años de trabajo acumulado por su familia.

Las implicaciones prácticas de separar propiedad de competencia directiva

Reconocer esta distinción con toda su fuerza tiene implicaciones prácticas que este libro desarrollará con mucho mayor detalle en la Parte III, particularmente al abordar los procesos de sucesión. Implica, en primer lugar, que el acceso a posiciones directivas dentro de la empresa familiar debería estar condicionado, de manera explícita y sin excepciones, a la demostración objetiva de la competencia requerida, y no exclusivamente al derecho de propiedad o al orden de nacimiento. Implica, en segundo lugar, que una familia empresaria madura debe estar dispuesta a contratar talento directivo externo cuando ningún miembro de la familia posea, en un momento dado, la competencia específica que la organización necesita —sin que esa decisión se experimente como una traición al proyecto familiar. E implica, finalmente, que los propietarios que no ejercen funciones directivas

conservan, y deben ejercer con seriedad, un rol de supervisión y gobierno –precisamente el rol que corresponde a la propiedad, distinto pero no menos importante que el rol operativo– sobre quienes efectivamente dirigen la operación cotidiana.

La constructora de los Manrique, dicho sea de paso, sobrevivió. Pero solo después de que Jorge, con una honestidad que le honra retrospectivamente, aceptara ceder la dirección operativa a un profesional externo con la trayectoria específica que la situación exigía, conservando para sí mismo la presidencia del consejo: exactamente la posición desde la cual su derecho de propiedad podía ejercerse con la mayor eficacia, sin necesidad de que ese derecho se disfrazara de una competencia directiva que, en su caso particular, todavía no poseía.

CAPÍTULO 9

El trabajo es responsabilidad, no privilegio de sangre

¿Qué le corresponde, exactamente, a un miembro de la familia por el solo hecho de llevar el apellido de quien fundó la empresa? La respuesta que ofrece este noveno capítulo es, deliberadamente, más restrictiva de lo que la costumbre suele aceptar en la mayoría de las empresas familiares del mundo: le corresponde, en principio, nada distinto de lo que le correspondería a cualquier otro candidato igualmente calificado. El apellido puede abrir una puerta —el acceso a una entrevista, la consideración de una oportunidad que de otra manera no existiría—; no debería, jamás, sustituir la evaluación objetiva de si esa persona está genuinamente calificada para el puesto que pretende ocupar, ni debería eximirla de las mismas exigencias de desempeño que se aplican a cualquier otro colaborador de la organización.

El trabajo como privilegio: la trampa más extendida de la segunda y tercera generación

Existe una expectativa, transmitida con frecuencia de manera completamente implícita a lo largo de la infancia y la adolescencia de los hijos de familias empresarias, según la cual trabajar en

la empresa familiar constituye un derecho casi natural, comparable al derecho de heredar el apellido mismo. Esta expectativa rara vez se articula en voz alta con esa crudeza, pero se comunica de mil maneras sutiles: en la manera en que se habla, desde que los niños son pequeños, de "cuando tú dirijas la empresa"; en la ausencia de cualquier proceso formal de evaluación cuando un hijo se incorpora al negocio familiar, en contraste con el proceso riguroso que enfrentaría cualquier otro candidato externo; en la asignación de responsabilidades y de títulos que no corresponden a la experiencia real acumulada, sino a la posición que ese hijo ocupa dentro del árbol genealógico familiar.

El resultado de esta dinámica, sostenida durante generaciones, es extraordinariamente predecible, y la literatura sobre empresa familiar lo ha documentado con amplitud: la incorporación de familiares sin la preparación ni la evaluación adecuada erosiona, de manera silenciosa pero constante, tanto la calidad operativa de la organización como la moral del resto del equipo, que observa con frustración creciente cómo el mérito deja de ser el criterio relevante para el avance profesional dentro de esa empresa.

Trabajar en la empresa familiar como responsabilidad, no como privilegio

Este libro propone una reformulación completa del marco conceptual bajo el cual debería entenderse la incorporación de un familiar a la empresa: no como un privilegio que se otorga por derecho de nacimiento, sino como una responsabilidad que se asume, con plena conciencia de sus exigencias, únicamente después de haber demostrado la preparación necesaria para cumplirla adecuadamente.

Esta reformulación tiene consecuencias prácticas concretas que numerosas familias empresarias exitosas han institucionali-

zado, con resultados demostrablemente superiores a los de las familias que no lo hacen. La exigencia, cada vez más frecuente entre familias empresarias sofisticadas, de que cualquier miembro de la siguiente generación adquiera experiencia profesional relevante en una organización externa antes de poder incorporarse a la empresa familiar, precisamente para evitar que su primera experiencia profesional ocurra en un entorno donde el apellido distorsiona inevitablemente cualquier evaluación objetiva de su desempeño real. La aplicación de procesos de evaluación de desempeño idénticos, sin excepción alguna, a familiares y no familiares por igual, incluyendo las consecuencias —hasta la desvinculación, en los casos que lo justifiquen— que ese desempeño insuficiente conllevaría para cualquier otro colaborador. Y la comunicación explícita, desde edades tempranas, de que la incorporación a la empresa familiar no es un derecho automático sino una oportunidad condicionada a la demostración de competencia genuina —una comunicación que, lejos de generar resentimiento cuando se hace con claridad y consistencia desde el principio, suele producir hijos e hijas mucho mejor preparados y con una relación considerablemente más sana con el negocio que eventualmente heredarán.

El trabajo, en su naturaleza más profunda, dignifica precisamente porque implica responsabilidad genuina. Un puesto que se ocupa sin haber sido merecido, y que se sostiene sin evaluación real de desempeño, no dignifica a quien lo ocupa: lo infantiliza, perpetuando indefinidamente una relación de dependencia que debería haber quedado atrás en la adolescencia, y que ninguna empresa familiar seria puede permitirse sostener si aspira a sobrevivir con solidez más allá de la generación que la fundó.

CAPÍTULO 10

El patrimonio es custodia, no identidad

El patrimonio –entendido en su sentido más amplio como el conjunto de activos, empresariales y personales, que una familia acumula y transmite a lo largo del tiempo– cumple, en la vida de cualquier familia empresaria, una función que va mucho más allá de su valor puramente financiero. Y es precisamente esa función adicional, cuando no se gestiona con la conciencia adecuada, la que produce algunas de las distorsiones más profundas y más difíciles de corregir entre todas las que este libro examina.

Cuando el número en la cuenta se convierte en el número de quién soy

Existe un fenómeno psicológico, extraordinariamente extendido entre personas que han construido patrimonios significativos a través de una empresa, y que merece nombrarse con precisión: la fusión entre el valor del patrimonio y el valor personal de quien lo posee. Este fenómeno se manifiesta de maneras diversas, pero comparte siempre la misma estructura subyacente: las fluctuaciones del patrimonio –una buena venta, una mala inversión, la valorización o desvalorización de la empresa– se experimentan, emo-

cionalmente, con la misma intensidad con la que se experimentarían las fluctuaciones del propio valor como persona.

Cuando esta fusión se instala con firmeza, produce consecuencias observables y predecibles. Produce una ansiedad desproporcionada frente a cualquier riesgo empresarial legítimo, porque cualquier pérdida patrimonial se percibe, inconscientemente, como una pérdida de identidad. Produce también, en el extremo opuesto pero igualmente dañino, una necesidad compulsiva de acumulación que nunca encuentra un punto de suficiencia genuina, porque ningún nivel patrimonial resulta capaz de saciar una necesidad que, en realidad, nunca fue patrimonial sino existencial. Y produce, finalmente, una identificación tan completa entre el patrimonio y el yo, que la sola posibilidad de perderlo –por una mala decisión, por una crisis de mercado, por una demanda legal– genera un pánico que no guarda proporción alguna con las consecuencias materiales objetivas de ese escenario.

La custodia como marco alternativo

Frente a esta fusión identitaria, este libro propone un marco conceptual alternativo, extraordinariamente liberador para quien logra adoptarlo con genuina convicción: entender el patrimonio no como una extensión de la propia identidad, sino como algo que se administra en calidad de custodia. Quien custodia algo lo cuida con seriedad y con responsabilidad, precisamente porque comprende que ese algo no es una extensión de su propio ser, sino un recurso confiado que debe administrarse con criterio, y que puede, llegado el caso, transmitirse, transformarse, disminuir o incluso perderse, sin que esa eventualidad determine el valor último de quien lo custodió.

Esta distinción entre poseer como identidad y administrar como custodia no es, conviene precisarlo con claridad en este punto del libro, un concepto exclusivamente religioso, aunque –

como se desarrollará con profundidad considerablemente mayor en la Parte V, reservada a quien sostenga una fe católica– adquiere en ese contexto una dimensión adicional particularmente poderosa. En su formulación puramente secular, la custodia patrimonial es, sencillamente, la constatación psicológicamente saludable de que el patrimonio es un instrumento gestionado con responsabilidad, y no el fundamento último sobre el cual se sostiene el valor de una persona o de una familia.

Consecuencias prácticas de gestionar el patrimonio como custodia

Adoptar este marco tiene implicaciones directas sobre decisiones concretas que cualquier familia empresaria enfrenta tarde o temprano. Permite, por ejemplo, establecer límites racionales al capital que se está dispuesto a inyectar en un negocio que ha dejado de ser viable, en lugar de sostener indefinidamente, hasta el agotamiento total, un proyecto cuya continuidad ya no responde a ningún criterio objetivo, sino únicamente al miedo a que su fracaso se experimente como un fracaso personal irreversible. Permite diversificar el patrimonio familiar más allá del negocio original –un principio que se desarrollará con mayor detalle técnico en la Parte III– sin experimentar esa diversificación como una traición al legado del fundador. Y permite, quizás lo más importante de todo, que la siguiente generación reciba el patrimonio familiar como una responsabilidad que administrar con criterio propio, y no como una carga identitaria que sostener a cualquier costo, incluso al costo de la propia libertad vocacional.

El patrimonio, gestionado como custodia y no como identidad, puede crecer, disminuir, transformarse o incluso desaparecer por completo, sin que ninguno de esos desenlaces determine el valor último de quienes lo poseyeron. Esa es, precisamente, la libertad que este axioma se propone instalar en el centro mismo de la relación de toda familia empresaria con lo que ha construido.

CAPÍTULO 11

La autoridad implica responsabilidad, nunca impunidad

El Capítulo 3 de este libro documentó, con el detalle narrativo que la escena exigía, cómo el apellido puede convertirse en una forma de autoridad absoluta dentro de una empresa familiar. Este capítulo formula, con la precisión conceptual que corresponde a esta segunda parte dedicada a los cimientos del sistema, el axioma que subyace a aquel diagnóstico: toda autoridad legítima, sin excepción alguna, implica responsabilidad; y ninguna autoridad, sin importar su origen ni su magnitud, puede convertirse en fuente de impunidad frente a las consecuencias de su ejercicio.

Autoridad sin rendición de cuentas: la definición precisa del abuso

Es indispensable, para desarrollar este axioma con el rigor que merece, distinguir con toda claridad entre autoridad legítima y autoridad impune. La autoridad legítima se ejerce dentro de un marco que la hace, en principio, cuestionable: existen criterios objetivos frente a los cuales puede evaluarse si esa autoridad se está ejerciendo correctamente, y existen mecanismos capaces de corregirla cuando no lo hace. La autoridad impune, en cambio, se

ejerce fuera de todo marco de rendición de cuentas: quien la posee no responde ante ningún criterio externo a su propia voluntad, y ninguna corrección resulta posible más allá de la que él mismo, discrecionalmente, decida aplicarse.

Esta distinción, aparentemente técnica, tiene una implicación moral que este libro no puede dejar de nombrar con toda su fuerza: la autoridad impune, sin importar cuán bien intencionado sea quien la posee en un momento dado, constituye la condición estructural bajo la cual el abuso se vuelve, no una posibilidad remota, sino una probabilidad estadística. No porque quienes ejercen esa autoridad sean, necesariamente, personas de mala fe. Sino porque ningún ser humano, por integro que sea, sostiene indefinidamente el mismo nivel de prudencia, de autocontrol y de buen juicio bajo la presión sostenida que implica dirigir, durante décadas, una organización compleja de la que dependen decenas o cientos de familias.

La cultura como consecuencia de lo que la autoridad tolera en sí misma

El Capítulo 4 estableció ya que lo que se tolera se convierte en cultura. Este axioma añade una precisión indispensable: la tolerancia más determinante de todas, la que establece el techo real de lo que resulta aceptable en cualquier organización, no es la que ejerce el nivel intermedio de la jerarquía, sino la que se aplica —o se deja de aplicar— a quien ocupa la posición más alta de autoridad. Un consejo que no puede, ni siquiera en teoría, cuestionar una decisión del fundador ha instalado, de hecho, un régimen de impunidad en la cúspide de la organización, sin importar cuán rigurosos sean los procesos de evaluación que se aplican en cualquier otro nivel jerárquico.

Este es, precisamente, el problema estructural que la arquitectura de gobierno desarrollada en la Parte III de este libro se pro-

pone resolver de manera sistemática: instalar, en la cúspide misma de la autoridad familiar y empresarial, mecanismos capaces de ejercer una rendición de cuentas genuina —consejeros independientes con capacidad real de disenso, un presidente de consejo con autoridad efectiva para contradecir al fundador, procesos de evaluación que se aplican también, sin excepción, a quien ocupa la posición de mayor poder dentro de la organización.

Autoridad como servicio, no como privilegio acumulado

El axioma que cierra este capítulo puede formularse en una sola frase que conviene retener con precisión, porque reaparecerá bajo distintas formulaciones en el resto del libro: la autoridad legítima dentro de una empresa familiar no es un privilegio que se acumula con el tiempo o con el apellido; es un servicio que se ejerce en beneficio de la organización y de las personas que dependen de ella, y que, precisamente por su naturaleza de servicio, debe permanecer siempre abierto al cuestionamiento, a la corrección y, cuando las circunstancias lo exijan, a la cesión ordenada hacia quien esté mejor preparado para ejercerlo.

CAPÍTULO 12

Propiedad, gobierno y operación: las tres realidades que hay que distinguir

Si este libro tuviera que reducirse a un solo diagrama capaz de resumir la totalidad de su propuesta institucional, ese diagrama sería el que este capítulo desarrolla: tres círculos distintos, con perímetros claros y con reglas de pertenencia diferenciadas, que en la etapa fundacional de casi toda empresa familiar aparecen completamente superpuestos en una sola persona, y que la madurez institucional exige, con el tiempo, ir separando con precisión creciente.

El primer círculo: la propiedad

La propiedad responde a una pregunta específica y ninguna otra: ¿quién posee? Ser propietario otorga derechos patrimoniales –participación en las utilidades, participación en el valor de una eventual venta– y otorga, también, el derecho a participar en las decisiones más fundamentales sobre el destino de ese patrimonio: si la empresa se vende, si se diversifica hacia nuevos negocios, si se mantiene la estrategia actual o se transforma radicalmente. Ser propietario no otorga, sin embargo, ningún derecho automático a dirigir la operación cotidiana, ni ninguna compe-

tencia automática para hacerlo bien, como se estableció con detalle en el Capítulo 8.

El segundo círculo: el gobierno

El gobierno responde a una pregunta distinta: ¿quién decide la dirección estratégica de la empresa? Esta función corresponde, en una empresa familiar madura, a un consejo de administración que representa –sin confundirse con ella– a la propiedad, y cuya responsabilidad consiste en supervisar el desempeño de quienes dirigen la operación, aprobar la estrategia general, y ejercer, cuando resulte necesario, la corrección o incluso la sustitución de la dirección ejecutiva. El gobierno no ejecuta directamente las operaciones del negocio; supervisa a quienes lo hacen, con la distancia crítica suficiente para poder evaluarlos con objetividad.

El tercer círculo: la operación

La operación, finalmente, responde a la pregunta de quién ejecuta y administra el día a día: quién toma las decisiones comerciales, quién gestiona los equipos, quién resuelve los problemas operativos que surgen cada jornada. Esta función corresponde a la dirección ejecutiva, que puede –y con frecuencia debe, especialmente en etapas avanzadas de crecimiento– estar ocupada por profesionales que no forman parte de la familia propietaria, seleccionados exclusivamente en función de su competencia demostrada.

12.1 Coincidir sin confundirse

Estas tres funciones pueden, sin ningún problema conceptual, coincidir plenamente en una misma persona: el fundador que posee la totalidad de las acciones, que preside el consejo y que dirige personalmente la operación cotidiana está, en un sentido perfectamente legítimo, ejerciendo simultáneamente los tres

roles. El problema, y este es el punto central que este capítulo se propone establecer con la mayor claridad posible, no es la coincidencia en sí misma. El problema aparece cuando esa coincidencia impide distinguir, incluso conceptualmente, cuál de las tres lógicas está operando en un momento dado de la toma de decisiones.

Un fundador que confunde estas tres funciones puede, por ejemplo, tomar una decisión operativa —a quién contratar para un puesto específico— utilizando el criterio que corresponde a la propiedad ("es mi empresa, decido lo que quiero") en lugar del criterio que correspondería a la operación (¿quién está mejor calificado técnicamente para este puesto?). O puede resistirse a que el consejo cuestione una decisión estratégica argumentando su condición de propietario mayoritario, cuando la función del consejo, precisamente, consiste en evaluar esa decisión desde el criterio de gobierno, independientemente de quién posea la mayoría de las acciones.

La madurez institucional que este libro se propone instalar no exige que estas tres funciones se separen siempre en personas distintas —aunque, en las etapas más avanzadas del modelo de madurez descrito en el Capítulo 5, eso suele ocurrir de manera natural. Exige, como mínimo indispensable, que quien ejerce las tres funciones simultáneamente sea capaz de reconocer, en cada decisión concreta, cuál de las tres lógicas está aplicando, y de sostener esa lógica con la disciplina que corresponde, en lugar de mezclarlas según la conveniencia del momento.

CAPÍTULO 13

La empresa debe ser más objetiva que la familia

Hay una objeción que este capítulo debe enfrentar directamente, porque surge de manera casi automática en cualquier lector que haya llegado hasta este punto del libro con la sensibilidad familiar intacta: ¿no resulta excesivamente frío, incluso deshumanizante, exigir de la empresa un nivel de objetividad y de exigencia superior al que se aplica dentro de la propia familia? ¿No es precisamente esa frialdad calculadora lo que este libro, en capítulos anteriores, ha criticado como una patología de la lógica empresarial invadiendo el espacio de la familia?

La respuesta, que este capítulo desarrolla con el detalle que la objeción merece, es que no existe ninguna contradicción entre ambas posiciones, porque operan en registros distintos que este libro ha procurado distinguir con precisión desde su primera parte. Dentro de la familia, como se estableció en el Capítulo 7, debe primar la incondicionalidad del vínculo. Dentro de la empresa, en cambio, debe primar un nivel de objetividad que, paradójicamente, suele ser superior al que existe de manera espontánea dentro de la propia familia –y esa mayor objetividad

no es una traición al vínculo familiar, sino, precisamente, su protección más eficaz.

13.1 Tolerancia familiar, evaluación empresarial

En una familia sana puede existir, y de hecho debe existir, un nivel considerable de comprensión frente a las debilidades y los errores de sus miembros. Un padre comprende, y perdona, las imperfecciones de sus hijos con una generosidad que no estaría obligado a extender a un desconocido. Esa comprensión es, precisamente, una de las funciones más valiosas que la familia cumple en la vida de cualquier persona.

Pero la empresa, precisamente porque no es una familia sino una organización cuya viabilidad depende de la calidad de las decisiones que en ella se toman, necesita que a esa comprensión legítima se le añada, en el ámbito específicamente empresarial, una capa adicional de evaluación objetiva que la familia, por su propia naturaleza, no está diseñada para proveer de manera espontánea. En la familia puede existir tolerancia; en la empresa, además de toda la comprensión humana que corresponda, debe existir evaluación. En la familia puede existir perdón; en la empresa, además del perdón que corresponda como seres humanos, debe existir consecuencia.

13.2 El riesgo de eliminar toda consecuencia empresarial por proteger el vínculo

Cuando una familia, movida por el deseo legítimo de proteger sus vínculos internos, elimina sistemáticamente toda consecuencia empresarial frente al desempeño insuficiente de alguno de sus miembros, produce un resultado que resulta, con el tiempo, exactamente opuesto al que pretendía lograr. La empresa que protege indefinidamente a un familiar de las consecuencias de su

bajo desempeño no está, en realidad, protegiendo el vínculo familiar: está poniendo en riesgo la viabilidad del instrumento —recordemos el axioma del Capítulo 6— que sostiene económicamente a toda la familia, incluidos aquellos miembros que no tienen ninguna responsabilidad en el desempeño insuficiente que se está protegiendo.

Esta es, quizás, la formulación más precisa del axioma que da nombre a este capítulo: la empresa familiar necesita ser, en su funcionamiento interno, más objetiva que la familia que la posee, no a pesar del amor que existe entre sus miembros, sino precisamente a causa de él. Porque solo una empresa que evalúa con objetividad, que exige con consistencia y que aplica consecuencias reales cuando la situación lo justifica, puede sostenerse en el tiempo con la solidez suficiente para seguir siendo, generación tras generación, el instrumento que permite a esa familia prosperar y transmitir su patrimonio con sentido.

CAPÍTULO 14

Cierre de la Parte II — Diez preguntas para saber si sus cimientos ya están agrietados

Los nueve capítulos anteriores han establecido los axiomas que, en conjunto, constituyen el fundamento conceptual sobre el cual se construirá, en la Parte III de este libro, toda la arquitectura institucional de gobierno familiar. Antes de avanzar hacia ese terreno más operativo, resulta indispensable que usted, como lector, se detenga a evaluar con honestidad si estos cimientos, en el caso particular de su propia empresa, se encuentran firmes o si, por el contrario, presentan ya grietas que conviene atender antes de que la presión de una crisis futura las convierta en fracturas irreparables.

Las siguientes diez preguntas no admiten respuestas cómodas, y ese es, precisamente, su propósito.

Primera. Si tuviera que elegir, hoy mismo, entre salvar la empresa o salvar la unidad de su familia, ¿podría responder sin titubear?

Segunda. ¿Existen, en su vida familiar, espacios y momentos genuinamente protegidos de cualquier conversación sobre el

desempeño de la empresa, o la empresa está presente, de una forma u otra, en cada reunión familiar?

Tercera. Si un miembro de su familia con derechos de propiedad no tuviera, hoy, la competencia necesaria para dirigir operativamente la empresa, ¿existiría en su organización algún mecanismo capaz de reconocerlo y de actuar en consecuencia?

Cuarta. ¿Los familiares que trabajan en su empresa fueron evaluados, antes de incorporarse, con el mismo rigor que se aplicaría a cualquier candidato externo igualmente calificado?

Quinta. Si el patrimonio familiar disminuyera de manera significativa el próximo año, ¿su sentido de identidad y el de los miembros de su familia permanecería, en lo esencial, intacto?

Sexta. ¿Existe, dentro de su organización, alguna persona con autoridad real —no meramente formal— para cuestionar una decisión suya sin temor a represalias?

Séptima. ¿Puede usted distinguir, en las decisiones que toma cada semana, cuándo está actuando desde su rol de propietario, cuándo desde su rol de gobierno y cuándo desde su rol operativo?

Octava. ¿Su empresa aplica, sin excepción, las mismas consecuencias frente al desempeño insuficiente de un familiar que frente al de cualquier otro colaborador?

Novena. ¿Sabría usted, con precisión, en qué nivel del modelo de madurez descrito en el Capítulo 5 se encuentra hoy su empresa?

Décima. Si tuviera que explicarle a un consejero independiente, completamente ajeno a su familia, exactamente cómo se toman las decisiones más importantes en su empresa, ¿la explicación sonaría a sistema, o sonaría a improvisación sostenida por buena voluntad?

Las respuestas honestas a estas diez preguntas no determinan, por sí solas, el destino de su empresa. Determinan, en cambio, con considerable precisión, cuánta urgencia debería usted asignarle a la lectura de la parte que sigue: la construcción deliberada de las instituciones —consejo, consejo familiar, protocolo, sucesión— capaces de sostener estos cimientos cuando la presión de una crisis real, tarde o temprano, los ponga a prueba.

III

PARTE

EL DISEÑO

Construyendo el gobierno que sustituye a la esperanza

Esta es la parte de mayor densidad técnica del libro. Cada mecanismo se desarrolla con el rigor de un manual de consultoría, se ilustra con un caso compuesto, y enfrenta explícitamente la objeción del lector escéptico antes de cerrarse.



CAPÍTULO 15

El principio fundamental del gobierno familiar

DURANTE los catorce capítulos anteriores, este libro ha diagnosticado con detalle las formas en que una empresa familiar puede destruirse a sí misma, y ha establecido los axiomas conceptuales –la empresa como medio, la familia como relación, la propiedad distinta de la competencia directiva, la autoridad ligada siempre a la responsabilidad– que deberían sostener cualquier empresa familiar bien ordenada. Lo que ha faltado hasta ahora, deliberadamente, es la traducción de esos axiomas en instituciones concretas: órganos con nombre, con composición definida, con agenda propia y con autoridad real, capaces de sostener esos principios incluso en el momento –inevitable, tarde o temprano– en que la buena voluntad de las personas involucradas no resulte suficiente.

Esa traducción es el objeto de esta tercera parte del libro, y conviene comenzarla enunciando, con la máxima claridad posible, el principio que organiza todo lo que sigue:

> La familia debe gobernar la propiedad; el consejo debe gobernar la empresa; la dirección debe gestionar la operación. Y ninguna de estas tres esferas debe apropiarse indebidamente de las funciones que corresponden a las otras dos.

Este principio no es una elegancia conceptual añadida al Capítulo 12 de la parte anterior. Es su consecuencia institucional directa, y cada uno de los mecanismos que se desarrollarán en los próximos capítulos —el consejo de administración, el consejo familiar, el protocolo, los procesos de sucesión, los mecanismos de salida— existe, exclusivamente, para dar forma operativa a esta separación de esferas.

Por qué esta separación no busca deshumanizar la empresa

Es comprensible que, ante la palabra "gobierno" aplicada a un contexto familiar, algunos lectores experimenten una resistencia inicial, casi instintiva: la sensación de que formalizar de esta manera las relaciones familiares y empresariales introduce una frialdad burocrática ajena a la calidez que debería caracterizar a una empresa construida sobre vínculos de sangre y de afecto. Esta resistencia, aunque comprensible, descansa sobre un malentendido que este capítulo se propone corregir antes de avanzar.

La separación de esferas que este libro propone no busca deshumanizar la empresa familiar. Busca, exactamente lo contrario: impedir que la familia gobierne por emociones no examinadas, que la propiedad gobierne por capricho sin criterio técnico, que la dirección ejecutiva gobierne sin rendición de cuentas real, que el fundador gobierne indefinidamente sin ceder nunca el paso a la siguiente generación, que los hijos se incorporen a la empresa

por obligación en lugar de por vocación, y que el patrimonio familiar se utilice para sostener, indefinidamente y sin límite racional, decisiones empresariales que ya deberían haberse corregido o abandonado. Cada uno de estos riesgos, enumerados aquí de manera deliberadamente exhaustiva, es precisamente lo que la ausencia de gobierno formal produce con una regularidad casi mecánica. Y cada uno de ellos, sin excepción, termina lastimando no la eficiencia de la empresa, sino a las personas concretas —hijos, hermanos, cónyuges, empleados de toda una vida— que dependen de que esa empresa funcione con criterio y no exclusivamente con esperanza.

Qué estamos protegiendo, en realidad

Antes de que cualquier consejo de administración se reúna por primera vez, antes de redactar la primera línea de un protocolo familiar, este libro propone que toda familia empresaria se formule una pregunta que rara vez se plantea con la honestidad suficiente: ¿qué estamos protegiendo, en realidad, con las decisiones que tomamos día a día? ¿Protegemos la empresa? ¿Protegemos el patrimonio? ¿Protegemos la familia? ¿Protegemos el empleo de quienes trabajan con nosotros? ¿Protegemos, simplemente, el apellido?

Estas respuestas, con frecuencia, no coinciden entre los distintos miembros de una misma familia empresaria, y esa falta de coincidencia —más que cualquier diferencia de personalidad o cualquier rivalidad histórica entre hermanos— suele ser la fuente subterránea de buena parte de los conflictos que después se manifiestan, de manera aparentemente inconexa, en discusiones sobre presupuesto, sobre estrategia o sobre la incorporación de un nuevo familiar a la operación. El gobierno formal que se desarrolla en los próximos capítulos no elimina estas diferencias de prioridad, que son legítimas y que probablemente nunca desapa-

recerán del todo. Lo que hace, y esta es su función más profunda, es proporcionar un espacio institucional donde esas diferencias puedan discutirse con criterios explícitos, en lugar de resolverse, como ocurre en la inmensa mayoría de las empresas familiares no gobernadas, mediante la imposición silenciosa de quien en ese momento ostenta más poder dentro de la familia.

CAPÍTULO 16

Diseñar un Consejo de Administración que en verdad gobierna

La empresa textil que la familia Rentería dirigía desde 1987 tenía, desde hacía casi quince años, un órgano que en el papel corporativo se denominaba Consejo de Administración y que se reunía, con puntual regularidad trimestral, en una sala de juntas equipada con el mobiliario apropiado para la ocasión. El consejo aprobaba, sin excepción, cada una de las propuestas que el fundador presentaba. Firmaba las actas correspondientes. Escuchaba, con atención cortés, los informes financieros que se le presentaban. Y no había, en la memoria de ninguno de sus miembros, un solo caso registrado en el que ese consejo hubiera rechazado o modificado sustancialmente una decisión que el fundador ya había tomado antes de que la sesión comenzara.

Cuando una crisis de liquidez, originada en una expansión internacional mal evaluada, puso a la empresa al borde del colapso, la pregunta que ninguno de los consejeros supo responder con claridad fue esta: ¿en qué momento, durante los tres años que había durado el proceso de expansión, el consejo había ejercido su función de cuestionar los supuestos sobre los cuales

se sostenía esa estrategia? La respuesta, incómoda pero ineludible, fue: en ninguno. El consejo de los Rentería no gobernaba. Legitimaba.

El riesgo del "consejo de papel"

Este capítulo desarrolla, con el detalle técnico que el tema exige, el mecanismo institucional más importante de toda la arquitectura de gobierno que este libro propone: un Consejo de Administración capaz de ejercer, de manera real y no meramente formal, la función que le corresponde. Y comienza, deliberadamente, nombrando el fenómeno que con más frecuencia impide que esa función se ejerza: el llamado "consejo de papel", un órgano que existe formalmente –tiene actas, tiene calendario de sesiones, cumple con los requisitos legales y de gobierno corporativo que exige cualquier auditoría– pero que, en la práctica, se limita a firmar, ratificar, aprobar y escuchar informes, sin ejercer jamás una función real de supervisión crítica ni de dirección estratégica.

La experiencia acumulada en el estudio de las empresas familiares muestra que este fenómeno es, lejos de ser una anomalía infrecuente, uno de los patrones más extendidos entre empresas familiares que sí han dado el paso –relevante en sí mismo, y por tanto no del todo inútil– de formalizar un órgano de gobierno. Desde la perspectiva que este libro sostiene, un consejo de papel es particularmente peligroso, precisamente porque permite que el poder real de la organización permanezca concentrado, de manera completamente informal e invisible para cualquier observador externo, en una sola persona, mientras la empresa proyecta, hacia clientes, bancos y proveedores, la imagen tranquilizadora de contar con un gobierno corporativo robusto.

16.1 Por qué no todo familiar debe estar en el consejo

El primer error de diseño que este capítulo corrige, y que constituye, con frecuencia, el origen mismo del fenómeno del consejo de papel, es la creencia extendida de que la composición del consejo de administración debe reflejar, de manera proporcional, la estructura del árbol genealógico familiar. Bajo esta lógica, cada rama significativa de la familia debe tener "su" representante en el consejo, y la discusión sobre quién ocupa esos asientos se resuelve, casi siempre, mediante negociación familiar antes que mediante evaluación de competencias.

Este criterio de composición, aunque comprensible desde el punto de vista de la armonía familiar en el corto plazo, produce consejos incapaces de ejercer una supervisión técnica seria, porque la pertenencia al órgano no está condicionada, en ningún momento, a la capacidad real de sus miembros para evaluar decisiones estratégicas complejas: financieras, comerciales, de recursos humanos, de riesgo. La pregunta que debe organizar la composición de cualquier consejo de administración serio no es "qué rama familiar está representada", sino una pregunta enteramente distinta: **¿qué capacidades necesita esta empresa, en esta etapa específica de su desarrollo, para ser gobernada correctamente?**

Esto no significa que la familia deba renunciar a todo derecho de representación en el consejo —sería, además de poco realista, innecesario. Significa que esos derechos de representación, que la familia puede legítimamente establecer en su protocolo, deben convivir con criterios objetivos de idoneidad: experiencia relevante en la industria o en funciones críticas para el negocio, preparación técnica suficiente para comprender y evaluar información financiera compleja, criterio demostrado en la toma de decisiones bajo incertidumbre, independencia de juicio frente a las

dinámicas emocionales familiares, disponibilidad de tiempo real para cumplir la función, y la madurez personal necesaria para sostener posiciones de desacuerdo sin que ese desacuerdo se convierta en ruptura relacional.

16.2 El mecanismo estructural de la contradicción saludable: consejeros independientes

El segundo elemento de diseño, y probablemente el más determinante de todos, es la incorporación de consejeros independientes: personas sin vínculo familiar ni dependencia económica significativa respecto de la empresa, cuya función específica dentro del consejo consiste en aportar precisamente aquello que ningún miembro de la familia, sin importar cuán bien intencionado sea, puede aportar con la misma consistencia: un criterio no contaminado por la historia emocional compartida con el fundador ni por la necesidad de preservar la armonía familiar a toda costa.

Conviene ser extraordinariamente preciso respecto de lo que significa, en la práctica, incorporar un consejero independiente de manera genuina. No significa invitar a un amigo cercano de la familia, ni a un asesor que ha prestado servicios profesionales a la empresa durante años y que, por tanto, tiene un interés económico continuado en mantener una relación cordial con el fundador. Significa incorporar a una persona cuya independencia real —no meramente declarada en el papel— le permita decir, sin temor a consecuencias personales ni económicas significativas, una frase que todo consejero independiente debe estar preparado para pronunciar: “No estoy de acuerdo.” Sin deberle lealtad emocional al fundador. Sin depender de esa relación para su sustento. Sin miedo a deteriorar un vínculo familiar que, por definición, no tiene con nadie en esa mesa.

Los criterios de selección de un consejero independiente deben, por tanto, incluir de manera explícita: ausencia de relación de parentesco con cualquier miembro de la familia propietaria; ausencia de dependencia económica material respecto de la empresa –lo cual excluye, en la práctica, a proveedores relevantes, a clientes significativos o a asesores cuyos honorarios dependen sustancialmente de esa relación comercial–; experiencia demostrable en la industria específica de la empresa o en la función crítica para la cual se le incorpora; y, quizás el criterio más difícil de evaluar pero también el más determinante, evidencia de haber ejercido, en posiciones anteriores, precisamente esa capacidad de disenso constructivo que la función exige.

16.3 El presidente del consejo debe poder contradecir al fundador

El tercer elemento de diseño, íntimamente ligado al anterior, concierne a la presidencia del consejo. Un error de diseño extraordinariamente frecuente consiste en que el fundador –o, en generaciones posteriores, quien ejerce la mayor autoridad familiar– ocupe simultáneamente la presidencia del consejo que debería supervisarlo. Este arreglo, aunque comprensible en las etapas iniciales de cualquier empresa, se convierte, con el paso del tiempo, en un obstáculo estructural para el ejercicio real de la función de gobierno: resulta extraordinariamente difícil, incluso para el consejero independiente mejor preparado y con mayor independencia de carácter, ejercer una supervisión crítica genuina sobre la persona que, al mismo tiempo, preside las sesiones en las que esa supervisión debería ejercerse.

El presidente del consejo, en el diseño institucional que este libro propone, no debe ser el secretario del fundador ni su vocero dentro del órgano de gobierno. Debe ser, por el contrario, la persona con la autoridad institucional –y, no menos importante,

con la disposición personal– necesaria para contradecir al fundador cuando la evidencia lo justifique, para establecer la agenda del consejo con independencia de las preferencias inmediatas de la dirección ejecutiva, y para asegurar que las sesiones de consejo se dediquen efectivamente a supervisar y a decidir, en lugar de limitarse a escuchar informes que después se ratifican sin discusión sustantiva.

16.4 La arquitectura mínima de un consejo que funciona

Más allá de los criterios de composición ya descritos, este libro propone una serie de elementos operativos mínimos, sin los cuales cualquier consejo de administración, sin importar cuán bien compuesto esté en el papel, corre un riesgo considerable de degenerar, con el tiempo, en el fenómeno del consejo de papel ya descrito.

En primer lugar, una agenda anual predefinida que asegure que ciertos temas críticos –revisión de la estrategia de mediano plazo, evaluación del desempeño de la dirección ejecutiva, revisión del plan de sucesión, análisis de riesgos relevantes, revisión del cumplimiento del protocolo familiar– se aborden con la periodicidad adecuada, en lugar de depender exclusivamente de lo que la dirección ejecutiva decida incluir en cada sesión particular. En segundo lugar, información previa suficiente y con anticipación razonable, de modo que los consejeros puedan analizar los materiales antes de la sesión, en lugar de recibirlos, como ocurre con frecuencia alarmante, minutos antes de que la discusión comience. En tercer lugar, un proceso formal y periódico de evaluación del propio desempeño del consejo –no solo del desempeño de la dirección ejecutiva–, que permita identificar si el órgano está efectivamente cumpliendo su función de gobierno o si, por el contrario, se ha ido deslizando hacia la ratificación pasiva. Y en cuarto lugar, actas que registren con honestidad no

solo las decisiones tomadas, sino también las discrepancias planteadas durante la sesión, de modo que exista un registro histórico verificable de que el consejo efectivamente delibera y no simplemente aprueba.

16.5 La objeción del lector escéptico

Es probable que, llegado a este punto, un lector con experiencia directa en la dinámica de su propia empresa familiar formule una objeción absolutamente comprensible: "Mis hermanos —o mis hijos, o mi padre— nunca aceptarían la incorporación de un consejero independiente con autoridad real. Se sentiría como invitar a un extraño a decidir sobre lo que es nuestro."

Esta objeción merece una respuesta directa, no una evasión diplomática. La resistencia a incorporar una voz externa con autoridad genuina no es, como podría parecer a primera vista, un simple obstáculo práctico que hay que superar mediante mejores técnicas de persuasión. Es, en sí misma, exactamente el síntoma que este capítulo ha venido describiendo: la señal de que el poder dentro de esa empresa se ejerce todavía sobre la base de la autoridad familiar informal, y no sobre la base de un sistema capaz de ser cuestionado con legitimidad. Cuanto más intensa sea la resistencia de una familia a la sola idea de incorporar una contradicción estructurada, mayor es, con una correlación que la experiencia acumulada en este campo confirma de manera consistente, la probabilidad de que esa familia esté operando bajo el régimen de autoridad absoluta descrito en el Capítulo 3 de este libro —el régimen, precisamente, que con mayor frecuencia conduce a las crisis que la Parte I documentó con detalle.

La incorporación de un consejero independiente no debe presentarse, ante una familia que resiste esta idea, como una concesión de poder hacia un extraño. Debe presentarse, con toda la honestidad que este libro reclama, como lo que efectiva-

mente es: la instalación deliberada de un mecanismo de protección, no contra los enemigos externos de la empresa, sino contra los errores que cualquier ser humano, incluido el fundador más brillante y mejor intencionado, comete inevitablemente cuando ejerce el poder durante suficiente tiempo sin que nadie tenga la autoridad legítima para señalarlo.

CAPÍTULO 17

El Consejo Familiar: un órgano distinto y necesario

CUANDO la complejidad de una familia empresaria alcanza cierto umbral –generalmente coincidiendo con la incorporación de la segunda o tercera generación, con el crecimiento del número de ramas familiares, o simplemente con el paso del tiempo y la acumulación natural de historia compartida–, se hace evidente que el Consejo de Administración descrito en el capítulo anterior, por bien diseñado que esté, no es el foro adecuado para resolver un tipo de asunto completamente distinto: aquel que pertenece, en sentido estricto, al ámbito de la familia como comunidad afectiva y no al ámbito de la empresa como organización productiva.

Este capítulo desarrolla el segundo pilar institucional de la arquitectura de gobierno propuesta en este libro: el Consejo Familiar, un órgano deliberadamente distinto del Consejo de Administración, con su propia agenda, su propia composición y su propia función.

17.1 Las funciones propias del Consejo Familiar

El Consejo Familiar debe ocuparse de un conjunto de temas que, precisamente por su naturaleza, no encuentran un espacio ade-

cuado dentro de las sesiones de un consejo de administración orientado a la supervisión estratégica y financiera de la empresa. Entre estas funciones se incluyen, de manera destacada: la construcción y actualización de una visión compartida de lo que la familia, como propietaria, aspira a ser a lo largo de las generaciones; la educación sistemática de las nuevas generaciones respecto de sus derechos, sus responsabilidades y la historia del patrimonio que eventualmente heredarán; el establecimiento de reglas claras de incorporación de familiares a la empresa, coherentes con el axioma desarrollado en el Capítulo 9 de este libro; la gestión de la comunicación entre las distintas ramas familiares, particularmente en aquellas cuestiones donde la asimetría de información suele generar desconfianza; la definición de expectativas patrimoniales realistas, evitando tanto la opacidad excesiva como la sobreexposición prematura de la siguiente generación a información que aún no está preparada para procesar con madurez; la gestión temprana de conflictos familiares antes de que escalen hacia el ámbito empresarial; y, de manera particularmente relevante para los propósitos de este libro, la preparación sistemática del proceso de sucesión y la redacción, revisión y actualización periódica del protocolo familiar que se desarrollará con detalle en el capítulo siguiente.

17.2 Separar los conflictos personales de la mesa de decisiones empresariales

Existe una regla de diseño institucional, sencilla de enunciar pero extraordinariamente difícil de sostener en la práctica cotidiana, que justifica por sí sola la existencia de un órgano familiar separado del órgano de gobierno corporativo: si dos hermanos están resentidos desde hace veinte años por una razón que nada tiene que ver con la empresa, ese resentimiento no debe resolverse –ni, lo que es igualmente importante, debe permitírsele

contaminar– una discusión sobre el presupuesto anual del área comercial. Si un padre está molesto con un hijo por razones estrictamente personales, no debería expresar ese malestar a través de una evaluación de desempeño artificialmente severa. Si una disputa matrimonial, ajena por completo a la operación de la empresa, está afectando el clima de las decisiones que se toman en el consejo de administración, debe existir otro mecanismo –precisamente el Consejo Familiar– capaz de contener y de procesar ese conflicto, para que el consejo de administración pueda preservar la función institucional específica que le corresponde.

Esta separación no es, conviene subrayarlo, un intento de negar o de minimizar la importancia de los conflictos familiares. Es, por el contrario, un reconocimiento de que esos conflictos merecen un espacio propio, con sus propias herramientas de resolución –que en muchos casos requieren el acompañamiento de profesionales especializados en dinámica familiar, ajenos por completo al ámbito de la consultoría empresarial–, en lugar de ser tratados, de manera inadecuada e ineficaz, como si fueran asuntos de gobierno corporativo.

17.3 Cómo se instala un Consejo Familiar sin que se perciba como un tribunal doméstico

La instalación de un Consejo Familiar enfrenta, con frecuencia, una resistencia distinta pero igualmente real a la que enfrenta la incorporación de consejeros independientes: el temor de que este nuevo órgano se convierta en un espacio de exposición pública de conflictos íntimos, una suerte de tribunal doméstico donde cada desacuerdo personal termine ventilándose ante toda la familia extendida.

Este riesgo es real, y su prevención requiere un diseño cuidadoso desde el principio. El Consejo Familiar debe operar bajo reglas explícitas de confidencialidad y de respeto que se estable-

cen antes de su primera sesión, no después de que el primer incidente incómodo haya ocurrido. Debe contar, idealmente, con la facilitación de una persona externa a la familia –un asesor especializado en dinámica de empresas familiares, no necesariamente el mismo consejero independiente que participa en el consejo de administración– capaz de moderar las discusiones más sensibles sin el sesgo emocional que cualquier miembro de la familia, por bien intencionado que sea, inevitablemente aportaría. Y debe distinguirse, en su funcionamiento cotidiano, entre la **Asamblea Familiar** –un espacio más amplio, que puede incluir a todos los miembros de la familia propietaria y que se reúne con menor frecuencia para tratar asuntos de visión compartida y educación generacional– y el **Consejo Familiar** propiamente dicho, un cuerpo más reducido, generalmente compuesto por representantes elegidos de las distintas ramas familiares, encargado de la gestión más operativa de los asuntos familiares que afectan a la propiedad y a su relación con la empresa.

Una familia que instala este órgano con la disciplina y la claridad de reglas adecuadas descubre, con el tiempo, que el Consejo Familiar no debilita sus vínculos internos, sino que los protege, precisamente porque ofrece un espacio legítimo donde procesar las tensiones que, de otra manera, terminarían inevitablemente contaminando –como ocurrió en la escena de los Aguirre que abrió este libro– tanto la mesa del domingo como la sala de juntas.

CAPÍTULO 18

El Protocolo Familiar: la constitución que hay que escribir antes de necesitarla

NINGÚN país serio espera a que estalle una crisis constitucional para redactar, por primera vez, las reglas fundamentales que gobiernan la relación entre sus poderes. Y sin embargo, la inmensa mayoría de las empresas familiares del mundo opera, año tras año, sin un documento equivalente: sin un protocolo familiar que establezca, con anticipación y con la deliberación que la seriedad del tema exige, las reglas que gobernarán la relación entre la familia y la empresa cuando —no si, sino cuando— surjan las tensiones inevitables que este libro ha documentado con amplitud en sus capítulos anteriores.

18.1 Qué debe contener un protocolo familiar, y en qué orden

Un protocolo familiar bien construido no es un documento aspiracional redactado en una tarde de entusiasmo colectivo, sino un instrumento de gobierno con vocación de aplicación real, y su contenido debe reflejar esa vocación. Debe incluir, en primer lugar, una declaración explícita de los valores y de la visión que

la familia comparte respecto de la empresa y de su propósito –recuperando, en términos propios de cada familia, los axiomas desarrollados en la Parte II de este libro. Debe incluir, en segundo lugar, las reglas de incorporación de familiares a la empresa: qué requisitos de formación y de experiencia externa deben cumplirse, qué proceso de evaluación se aplicará, y bajo qué condiciones un familiar puede ser separado de su función si su desempeño resulta insuficiente.

Debe incluir, en tercer lugar, la estructura de gobierno completa: la composición y el funcionamiento del consejo de administración, incluyendo los criterios de incorporación de consejeros independientes desarrollados en el Capítulo 16; la composición y el funcionamiento del consejo familiar desarrollado en el Capítulo 17; y la definición precisa de qué materias corresponden a cada uno de estos órganos, para evitar los conflictos de jurisdicción que, de otro modo, tienden a surgir con el tiempo.

Debe incluir, en cuarto lugar, las reglas de propiedad: cómo se transmiten las acciones entre generaciones, qué mecanismos existen para que un familiar pueda vender su participación sin destruir la relación con el resto de la familia –tema que se desarrollará con mayor profundidad en el Capítulo 27 de este libro–, y qué derechos de preferencia o de primera opción aplican en caso de una venta. Debe incluir, en quinto lugar, los criterios y el proceso de sucesión en las posiciones de liderazgo, tanto de gobierno como de dirección ejecutiva, coherentes con el axioma desarrollado en el Capítulo 8 según el cual la propiedad es un derecho y dirigir es una competencia.

Debe incluir, finalmente, un mecanismo explícito para su propia revisión y actualización periódica –un protocolo redactado una sola vez y jamás revisado se convierte, con el paso de las generaciones y los cambios inevitables en el tamaño y la complejidad de la familia, en un documento cada vez más desconectado

de la realidad que pretende gobernar– y un mecanismo de resolución de disputas para los casos, inevitables tarde o temprano, en que surjan interpretaciones divergentes sobre lo que el protocolo efectivamente establece.

Quién debe redactarlo, y con qué acompañamiento

La redacción de un protocolo familiar no debería quedar, exclusivamente, en manos del fundador o de quien ostente hoy la mayor autoridad dentro de la familia, por la razón evidente de que el documento perdería, desde su origen mismo, la legitimidad necesaria para regular también el comportamiento de esa misma persona en el futuro. El proceso de redacción debe involucrar a las distintas generaciones y ramas familiares relevantes, idealmente facilitado por un asesor externo especializado –distinto, con frecuencia, tanto del consejero independiente que participa en el consejo de administración como del facilitador del consejo familiar–, capaz de conducir un proceso de discusión suficientemente prolongado, con frecuencia entre varios meses y más de un año, como para que el documento resultante refleje un consenso genuino y no una imposición apresurada.

18.2 La objeción del lector escéptico

Es previsible que, ante todo lo desarrollado en este capítulo, surja una objeción particularmente frecuente entre empresas familiares de menor tamaño o de fundación más reciente: "Todavía somos muy pequeños para esto. Un protocolo de esta envergadura tiene sentido para una empresa con cien años de historia y varias ramas familiares, no para nosotros, que apenas llevamos una década operando con dos socios que además somos hermanos."

Esta objeción, comprensible desde la perspectiva de quien la formula, invierte precisamente la lógica que este capítulo se ha

propuesto establecer. El protocolo familiar no se redacta cuando la complejidad ya ha generado conflictos que exigen resolución urgente —en ese momento, cualquier intento de establecer reglas se percibirá, inevitablemente, como una toma de posición en una disputa ya existente, y no como un ejercicio de gobierno anticipado y neutral—. Se redacta, precisamente, cuando la relación familiar todavía es lo suficientemente sana como para permitir una conversación serena sobre escenarios hipotéticos que, en el momento de la redacción, pueden parecer remotos o incluso innecesarios.

Una empresa familiar con dos socios hermanos y una década de operación no está, en ningún sentido relevante, "demasiado pequeña" para un protocolo. Está, por el contrario, en el momento óptimo para redactarlo: antes de que la incorporación de las esposas, los hijos o los primos añada las capas de complejidad que, sin reglas previamente establecidas, convierten cualquier disputa futura en una crisis existencial para la familia entera. El protocolo, como toda la arquitectura de gobierno que este libro propone, se construye antes de necesitarse. Esperar hasta que la necesidad se vuelva evidente es, casi siempre, esperar demasiado.

CAPÍTULO 19

Sucesión por competencia, no por apellido

DON Aurelio Casares tenía ochenta y dos años y todavía firmaba, personalmente, cada cheque que la empresa de transporte de carga emitía por encima de una cantidad que él mismo había fijado décadas atrás y que jamás había actualizado por inflación. Sus tres hijos, todos mayores de cincuenta años, ocupaban desde hacía más de veinte años posiciones directivas con títulos rimbombantes —Director General Adjunto, Vicepresidente de Operaciones, Director de Expansión— que, en la práctica cotidiana, no incluían ninguna de las decisiones que verdaderamente importaban. Cuando un infarto obligó a don Aurelio a permanecer hospitalizado durante seis semanas, la empresa descubrió, con el pánico que produce toda revelación tardía, que ninguno de sus tres hijos sabía, con precisión, cuáles eran los términos reales de las tres líneas de crédito más importantes de la compañía, ni tenía relación personal directa con los cinco clientes que representaban, juntos, más del sesenta por ciento de la facturación anual.

No había existido, en ningún momento de esas dos décadas, un plan de sucesión. Había existido, en su lugar, la suposición tácita —nunca verbalizada, nunca cuestionada— de que la suce-

sión “ya estaba resuelta” por el simple hecho de que los hijos llevaban el apellido y ocupaban, desde hacía años, puestos con nombres directivos.

Este capítulo desarrolla, con el rigor técnico que el tema exige, uno de los procesos institucionales más determinantes de toda la arquitectura de gobierno propuesta en este libro, y probablemente el que con mayor frecuencia se confunde, en la práctica de miles de empresas familiares, con algo que en realidad nunca ocurrió: la sucesión.

19.1 Continuidad no significa repetición

Es indispensable comenzar por desmontar una equivalencia que la costumbre da por sentada con excesiva facilidad: la idea de que la continuidad exitosa de una empresa familiar consiste en que la siguiente generación repita, con la mayor fidelidad posible, las decisiones y el estilo de liderazgo de quien la precedió. Esta equivalencia, aunque comprensible como expresión de respeto hacia el fundador, resulta profundamente equivocada, y su persistencia explica buena parte de los fracasos de sucesión que este libro ha documentado en capítulos anteriores.

La continuidad genuina no exige repetición. Exige adaptación: la capacidad de sostener el propósito fundamental y los valores esenciales de la empresa, mientras se ajustan las estrategias, las estructuras y, con frecuencia, hasta el modelo de negocio mismo, a las condiciones cambiantes del entorno. Una empresa que exige de su sucesor la repetición exacta del estilo del fundador está, en realidad, condenándose a la obsolescencia progresiva, porque ningún entorno de negocios permanece idéntico durante el tiempo suficiente como para que las mismas decisiones, tomadas de la misma manera, sigan produciendo los mismos resultados generación tras generación.

19.2 Preparar sucesores en vez de designarlos por default

El segundo elemento de este axioma corrige un patrón igualmente extendido: la designación de un sucesor por default, es decir, sin un proceso deliberado de preparación, simplemente porque esa persona ocupa determinada posición en el orden de nacimiento, o porque no existía ningún otro candidato evidente disponible en el momento en que la pregunta se volvió urgente.

La preparación de un sucesor competente es un proceso que requiere, típicamente, entre cinco y quince años de desarrollo deliberado, y que debe comenzar mucho antes de que la sucesión se vuelva una necesidad inminente. Este proceso incluye, de manera indispensable, experiencia profesional relevante fuera de la empresa familiar –un principio ya establecido en el Capítulo 9 de este libro–, exposición progresiva a responsabilidades de mayor complejidad dentro de la propia organización, mentoría formal por parte de directivos senior tanto familiares como no familiares, y, quizás lo más importante y con mayor frecuencia ausente, retroalimentación honesta y sistemática sobre su desempeño real, sin la distorsión protectora que con tanta frecuencia acompaña la evaluación de un familiar destinado a heredar el liderazgo.

19.3 El proceso de sucesión, paso a paso

Este libro propone un proceso de sucesión estructurado en cuatro fases secuenciales, cada una con su propia lógica y sus propios riesgos característicos.

La primera fase es el **diagnóstico de candidatos**, que debe realizarse con la mayor objetividad posible, idealmente con el apoyo de una evaluación externa que examine no solo las competencias técnicas de cada candidato potencial –familiar o no fami-

liar–, sino también su madurez emocional, su capacidad de liderazgo demostrada, y su disposición genuina, no meramente declarada por presión familiar, a asumir la responsabilidad que la sucesión implica. Esta fase debe considerar, sin las restricciones que la costumbre familiar suele imponer, la posibilidad genuina de que el candidato más calificado no sea, necesariamente, el hijo mayor, ni siquiera un miembro de la familia.

La segunda fase es la **formación deliberada** del candidato o los candidatos seleccionados, mediante un plan de desarrollo con hitos claros y con plazos definidos, que debe incluir experiencia progresiva en las áreas críticas del negocio que el futuro líder necesitará comprender con profundidad: finanzas, operaciones, relación con clientes clave, gestión de equipos.

La tercera fase es el **periodo de transición**, quizás la más delicada de las cuatro, durante la cual el sucesor comienza a asumir responsabilidades reales de decisión, con el predecesor todavía presente pero progresivamente retirado de la toma de decisiones cotidianas, actuando cada vez más como consejero disponible y cada vez menos como autoridad ejecutiva directa. Esta fase requiere, de parte del predecesor, una disciplina considerable para resistir la tentación –extraordinariamente frecuente y comprensible desde el punto de vista humano– de intervenir cada vez que observa una decisión que él mismo habría tomado de manera distinta.

La cuarta fase es la **salida ordenada del predecesor**, que debe estar definida con claridad desde el inicio del proceso, incluyendo tanto los aspectos formales –fecha de retiro de las funciones ejecutivas, rol futuro dentro del consejo si corresponde, compensación durante la etapa de retiro– como los aspectos menos tangibles pero igualmente decisivos: la construcción, durante los años previos, de una identidad personal para el fundador que no dependa exclusivamente de su rol ejecutivo dentro de la

empresa, precisamente el tipo de fusión identitaria que el Capítulo 6 de este libro identificó como uno de los riesgos más profundos de toda la vida empresarial familiar.

19.4 La objeción del lector escéptico

Es previsible que muchos lectores, llegados a este punto, formulen una objeción que merece respuesta directa: "Mi hijo ya sabe que la empresa es suya. No necesitamos un proceso tan formal; la sucesión, en nuestro caso, es simplemente un hecho asumido por toda la familia."

Esta certeza compartida, lejos de resolver el problema que este capítulo describe, es exactamente lo que hay que desmontar. La certeza de que "la empresa ya es suya" suele sustituir, precisamente por su comodidad emocional, cualquier proceso real de evaluación de competencia, de preparación deliberada o de definición de plazos concretos. Y esa certeza, sostenida durante años sin verificación objetiva, es indistinguible, en su estructura, de la que sostenía la familia Casares respecto de sus tres hijos: un consenso familiar que se confunde con un plan de sucesión, sin que exista, en realidad, ninguno de los elementos —diagnóstico, formación deliberada, transición gradual, salida ordenada— que un plan de sucesión genuino requiere. La pregunta que cualquier lector debería formularse, ante esta objeción, no es si su hijo "sabe" que la empresa será suya, sino si, en este momento preciso, ese hijo estaría objetivamente preparado para dirigirla si la sucesión tuviera que ocurrir mañana, sin ningún periodo adicional de preparación. La honestidad de esa respuesta determina, con más precisión que cualquier otro indicador, si existe verdaderamente un plan de sucesión o simplemente una expectativa compartida y sin verificar.

CAPÍTULO 20

La política de cónyuges y familiares por matrimonio

CUANDO Alejandra se casó con el hijo mayor de la familia Zamudio, nadie en la empresa –una distribuidora de insumos agrícolas con tres plantas y casi doscientos empleados – cuestionó que, dos años después, se incorporara al equipo de mercadotecnia. Era una profesional capaz, con un MBA y experiencia previa relevante. El problema no fue su competencia. El problema fue que nadie había definido, antes de su llegada, ninguna regla sobre qué significaba, exactamente, ser cónyuge de un futuro heredero dentro de esa organización: si tenía voz en las decisiones familiares, si sus opiniones sobre la dirección del negocio pesaban igual que las de una hija consanguínea, o si su continuidad en la empresa dependía, en algún sentido no declarado pero perfectamente real, de la continuidad de su matrimonio.

Cuando ese matrimonio entró en crisis siete años después, la empresa entera se encontró navegando, sin ningún mapa previo, un territorio que debería haberse cartografiado con mucha anticipación: ¿debía Alejandra continuar en su puesto? ¿Tenía algún derecho sobre las acciones que su esposo poseía? ¿Podía seguir asistiendo a las reuniones del Consejo Familiar donde había participado durante años?

20.1 El problema que nadie quiere nombrar

Existe una resistencia comprensible, pero profundamente contraproducente, a discutir con anticipación las reglas que aplicarán a los cónyuges y a otros familiares incorporados por matrimonio. Discutir el tema se siente, para muchas familias, como un acto de desconfianza hacia una relación que apenas comienza, o incluso como una ofensa hacia la persona que se está integrando a la familia. Este libro sostiene, con la misma lógica que ha aplicado a lo largo de toda la Parte III, que ocurre exactamente lo contrario: la ausencia de reglas claras no protege a nadie. Deja a la persona incorporada por matrimonio —con frecuencia la parte con menos poder estructural en cualquier conflicto futuro— completamente expuesta a la discrecionalidad de la familia en el peor momento posible para negociarla con serenidad.

20.2 Empleo de cónyuges: sí, no, o bajo qué condiciones

Una familia empresaria seria debe decidir, con anticipación y como parte de su protocolo familiar, su política respecto al empleo de cónyuges dentro de la empresa. No existe una respuesta universalmente correcta —algunas familias prohíben el empleo directo de cónyuges por completo; otras lo permiten bajo las mismas condiciones de evaluación externa exigidas a cualquier familiar consanguíneo, conforme al principio ya establecido en el Capítulo 9—, pero sí existe una exigencia universal: la política debe existir, debe ser conocida antes de que la situación se presente, y debe aplicarse con la misma consistencia a todas las ramas familiares, sin excepciones basadas en cuánto se aprecia a un yerno o a una nuera en particular.

20.3 Voz sin voto: un espacio legítimo distinto de la autoridad de gobierno

Muchas familias resuelven este dilema con una fórmula que vale la pena hacer explícita: los cónyuges pueden participar del Consejo Familiar descrito en el Capítulo 17 –tienen, después de todo, un interés legítimo en el bienestar de la familia hacia la que se incorporaron– con voz pero sin voto en las decisiones que corresponden específicamente a la propiedad, que permanece reservada a quienes la poseen por consanguinidad o por adquisición formal conforme a las reglas de transmisión patrimonial. Esta distinción, incómoda de explicar en la conversación cotidiana, resulta mucho menos dolorosa cuando se establece antes de que exista un conflicto específico que la vuelva personal.

20.4 Qué ocurre con las acciones en caso de divorcio

Ningún protocolo familiar serio debería omitir la pregunta más incómoda de todas: qué sucede con la participación patrimonial si el matrimonio que la originó se disuelve. Las familias empresarias más protegidas exigen, como condición explícita antes de cualquier incorporación patrimonial derivada de un matrimonio, instrumentos legales –capitulaciones matrimoniales, acuerdos prenupciales– que establezcan con claridad que las acciones de la empresa familiar permanecen fuera de la sociedad conyugal, o que definen con precisión el mecanismo de valoración y de pago si esa separación llegara a ocurrir. Plantear este acuerdo antes de la boda no es, como algunas familias temen, un acto de desamor hacia quien se incorpora. Es, exactamente como el resto de esta Parte III ha argumentado sobre cada uno de sus mecanismos, la sustitución de la esperanza por un sistema que protege a todos, incluida la persona que se está integrando, cuando la esperanza no sea suficiente.

CAPÍTULO 21

Compensación familiar: salario, dividendo y la trampa de la equidad emocional

21.1 La diferencia que casi ninguna familia distingue con claridad

Existe una confusión conceptual, presente en una proporción sorprendente de empresas familiares, entre dos formas de ingreso que obedecen a lógicas completamente distintas: el salario, que retribuye trabajo y competencia, y el dividendo, que retribuye propiedad. Cuando esta distinción no está clara, ocurren dos distorsiones simétricas e igualmente dañinas. La primera es pagar salarios idénticos a hijos con responsabilidades y desempeños radicalmente distintos, en nombre de una igualdad fraternal que en realidad está subsidiando la mediocridad de unos con el esfuerzo de otros. La segunda es negar dividendos justos a socios familiares que no trabajan en la operación diaria, como si la propiedad sin participación operativa no mereciera retribución alguna —una negación que, con el tiempo, siembra resentimientos patrimoniales profundos entre las ramas familiares que sí trabajan en la empresa y las que no.

21.2 La trampa de la equidad emocional

La equidad emocional —pagar igual a los hijos porque se les ama igual— es, quizás, la distorsión compensatoria más extendida y más comprensible entre todas las que este libro ha documentado. Nace del deseo legítimo de no favorecer a ningún hijo sobre otro. Pero aplicada al salario, en lugar de al patrimonio, produce un resultado perverso: convierte el salario —que debería reflejar responsabilidad y desempeño, conforme al axioma establecido en el Capítulo 9— en una forma encubierta de mesada familiar, indistinguible en la práctica de un subsidio permanente disfrazado de nómina.

La equidad que una familia empresaria madura debe perseguir no es la equidad del monto pagado, sino la equidad del criterio aplicado: cada hijo, cada familiar, recibe la compensación que correspondería a su función y a su desempeño si esa misma función fuera ocupada por alguien externo a la familia. Esa es la única forma de equidad compatible con la sostenibilidad de la empresa a largo plazo.

21.3 Benchmarking externo como disciplina, no como frialdad

La herramienta concreta para instalar esta disciplina es el benchmarking salarial externo: determinar, con datos de mercado verificables, cuánto pagaría una organización comparable por la función específica que ocupa cada familiar, y anclar la compensación de ese familiar a esa referencia, con los ajustes razonables que aplicarían a cualquier colaborador con su nivel de experiencia. Esta disciplina no es fría ni deshumanizada: es, precisamente, lo que permite que un familiar sepa con certeza que su ingreso

refleja su aportación real, y no la variable, impredecible e inevitablemente comparada generosidad de sus padres.

La objeción del lector escéptico: "si le pago a mi hijo lo mismo que pagaría a un desconocido, se sentirá insultado, como si no reconociera su sacrificio por la empresa familiar." Esta objeción confunde dos formas distintas de reconocimiento. El sacrificio y el compromiso de un hijo con el proyecto familiar merecen, sin duda, reconocimiento –pero ese reconocimiento pertenece, con toda propiedad, al ámbito patrimonial: a la participación accionaria, a las condiciones de sucesión, al reconocimiento explícito dentro del Consejo Familiar. Confundir ese reconocimiento legítimo con el salario operativo es, precisamente, la trampa que este capítulo se propone desmontar.

CAPÍTULO 22

Convivencia intergeneracional: cuando abuelos, padres e hijos trabajan bajo el mismo techo

22.1 Tres generaciones, tres lógicas de riesgo

No es infrecuente que una empresa familiar de tercera generación tenga, simultáneamente, al fundador todavía activo, a la generación intermedia ya en posiciones de dirección, y a la tercera generación incorporándose a la operación. Cada una de estas generaciones, con una regularidad casi predecible, sostiene una relación distinta con el riesgo: el fundador, formado por la escasez de los primeros años, tiende hacia la prudencia conservadora; la segunda generación, formada en la abundancia relativa que el fundador construyó, tiende hacia la ambición expansiva; la tercera, con frecuencia formada en la comodidad, oscila entre la indiferencia y una ambición todavía no probada por la experiencia. Ninguna de estas tendencias es, en sí misma, correcta o incorrecta. El problema aparece cuando estas tres lógicas coexisten en la misma mesa de decisiones sin ningún mecanismo que reconozca sus diferencias y las canalice productivamente.

22.2 El costo de la ambigüedad de mando

Cuando abuelo, padre e hijo participan simultáneamente en la operación sin una jerarquía de autoridad explícitamente clarificada —más allá del respeto filial que corresponde a cada relación —, el resto de la organización enfrenta un problema práctico considerable: no sabe, ante decisiones contradictorias entre dos generaciones, a cuál de las dos obedecer. Esta ambigüedad, más que cualquier diferencia de opinión particular, es la que con mayor frecuencia paraliza la ejecución operativa en empresas de tercera generación, exactamente en los términos que el Capítulo 3 de este libro describió al hablar de la fusión entre autoridad familiar y autoridad empresarial.

22.3 Protocolos de transición de autoridad gradual

La solución no consiste en que la generación mayor renuncie de manera abrupta a toda participación, ni en que la generación menor espere pasivamente hasta la desaparición completa de sus mayores para ejercer autoridad real. Consiste, como el Capítulo 19 de este libro ya desarrolló para el proceso de sucesión específico del liderazgo principal, en un protocolo de transición gradual aplicado también a las posiciones intermedias: áreas de responsabilidad claramente delimitadas para cada generación durante el periodo de convivencia, decisiones que corresponden inequívocamente a una sola de las generaciones según el ámbito, y un mecanismo —de nuevo, el consejo de administración descrito en el Capítulo 16— capaz de resolver con criterio técnico, y no con jerarquía familiar improvisada, los desacuerdos genuinos que surjan entre generaciones que coexisten en la misma operación.

CAPÍTULO 23

Mediación y arbitraje: el mecanismo para cuando el protocolo no basta

23.1 Por qué ningún protocolo puede prever todo

El Capítulo 18 de este libro desarrolló, con el detalle que merece, el contenido que debe tener un protocolo familiar. Pero ningún protocolo, sin importar cuán cuidadosamente se redacte, puede anticipar cada situación futura con precisión suficiente para eliminar toda posibilidad de desacuerdo sobre su interpretación. Las familias empresarias más maduras no persiguen la ilusión de un protocolo perfecto e infalible. Diseñan, en cambio, un mecanismo explícito para resolver los desacuerdos que el protocolo, inevitablemente, dejará abiertos.

23.2 Mediación antes que litigio

El primer nivel de este mecanismo debería ser, casi siempre, la mediación: un proceso estructurado, facilitado por una persona externa a la familia con formación específica en mediación de conflictos familiares empresariales, que busca un acuerdo satisfactorio para ambas partes antes de recurrir a cualquier instancia más costosa, más lenta y más dañina para la relación subyacente.

La mediación no impone una solución; ayuda a las partes a encontrarla, y por eso preserva, con mayor probabilidad que cualquier otro mecanismo, la relación familiar que está en juego detrás del desacuerdo puntual.

23.3 El árbitro como última instancia antes del litigio civil

Cuando la mediación no logra un acuerdo, la segunda instancia recomendable —muchísimo antes de considerar un litigio civil abierto, con los costos económicos, reputacionales y relacionales que ese camino conlleva casi siempre— es el arbitraje: someter la disputa a una o varias personas con autoridad previamente aceptada por todas las partes, cuya decisión ambas se comprometen, desde antes de que el conflicto específico exista, a respetar. Las familias más disciplinadas incluyen, dentro de su protocolo, una cláusula arbitral que designa de antemano el mecanismo para elegir a ese árbitro, evitando así que la elección misma del árbitro se convierta en un nuevo campo de batalla en el momento de mayor tensión.

Este mecanismo de dos niveles —mediación primero, arbitraje después, litigio solamente como última instancia extrema— no es una muestra de debilidad ni de incapacidad para resolver los propios conflictos. Es, por el contrario, la aplicación más madura del principio que ha organizado toda esta parte del libro: sustituir la esperanza de que el conflicto nunca llegue por el diseño deliberado de cómo se resolverá cuando, inevitablemente, llegue.

CAPÍTULO 24

Formar a la próxima generación completa, no solo al sucesor

24.1 Todos son propietarios en formación, aunque no todos sean sucesores

El Capítulo 19 de este libro desarrolló, con el detalle necesario, el proceso de preparación de quien habrá de suceder en las posiciones de liderazgo ejecutivo o de gobierno. Pero una familia empresaria comete un error de perspectiva considerable si concentra la totalidad de su inversión formativa en el candidato o los candidatos a esa sucesión, y descuida por completo la preparación del resto de la siguiente generación —aquellos hijos, sobrinos o nietos que nunca dirigirán la empresa, pero que, con toda probabilidad, la poseerán como accionistas, y ejercerán, tarde o temprano, derechos de voto sobre decisiones que afectarán a toda la familia.

24.2 La escuela de propietarios

Este libro propone que toda familia empresaria de cierta escala instale lo que conviene llamar una escuela de propietarios: un programa formativo, sostenido en el tiempo y no limitado a una sola sesión ocasional, dirigido a la totalidad de la siguiente gene-

ración –no solamente a quienes trabajan o trabajarán en la empresa– y orientado a un objetivo distinto del que persigue la formación de un director ejecutivo. Su propósito no es preparar operadores. Es preparar propietarios responsables: personas capaces de leer con criterio básico un estado financiero, de comprender la diferencia entre propiedad, gobierno y operación desarrollada en el Capítulo 12, de participar con seriedad en un Consejo Familiar, y de ejercer su derecho de voto patrimonial con información suficiente, en lugar de con la impresión superficial que produce haber crecido, simplemente, cerca de la empresa familiar.

24.3 Qué debe incluir este programa

Un programa serio de formación de propietarios incluye, como mínimo, nociones básicas de finanzas corporativas aplicadas a la lectura de estados financieros; una comprensión clara de la historia de la empresa y de las decisiones que la trajeron hasta su forma actual; formación explícita en los mecanismos de gobierno desarrollados en esta Parte III –de modo que ningún heredero llegue a su primera sesión de consejo sin comprender qué es, en realidad, ese órgano y qué se espera de su participación en él–; y espacios de convivencia intencional entre primos y otras ramas familiares, diseñados precisamente para sostener, hacia el futuro, la cohesión relacional que ninguna estructura de gobierno, por sofisticada que sea, puede sustituir.

CAPÍTULO 25

Valuación y liquidez: poner precio a lo que la familia no quiere vender

25.1 Por qué valuar la empresa se siente, para muchas familias, como una traición

La objeción del lector escéptico: "ponerle un número a la empresa que mi abuelo fundó se siente como reducir a una cifra algo que vale mucho más que eso." Esta reacción, extraordinariamente común, confunde dos preguntas que en realidad son independientes entre sí: cuánto vale la empresa en términos afectivos e históricos para la familia —una pregunta que ningún ejercicio de valuación pretende ni puede responder— y cuánto vale la empresa en términos económicos verificables, una pregunta que sí necesita respuesta clara, precisamente para que los mecanismos de salida desarrollados más adelante en esta Parte III puedan ejecutarse sin que cada transacción familiar se convierta en una negociación abierta sobre el afecto que cada parte siente por el negocio.

25.2 Métodos razonables de valuación

Una familia empresaria seria debería acordar, con anticipación y como parte de su protocolo, el método o los métodos de valuación que aplicarán en los escenarios previstos de transmisión de participación: ya sea un múltiplo de utilidades ajustado a estándares de su industria, un descuento de flujos de efectivo proyectados, una valuación por activos ajustados, o una combinación ponderada de varios de estos métodos, ejecutada por un valuador externo independiente cuya selección también debería estar acordada de antemano, precisamente para evitar que la elección misma del valuador se convierta en un nuevo foco de conflicto en el momento específico en que la valuación se necesita.

25.3 Liquidez: por qué el valor justo sin plan de pago realista destruye tanto como no pagar

Determinar un valor justo para la participación de un socio familiar que sale de la empresa resuelve solamente la mitad del problema. La otra mitad, con frecuencia subestimada, es la capacidad real de la empresa o de los socios restantes para pagar ese valor sin comprometer la viabilidad del negocio. Una valuación técnicamente perfecta que exige un pago inmediato imposible de financiar no protege a nadie: fuerza a la familia a elegir entre incumplir el acuerdo —destruyendo la confianza que todo este sistema pretendía proteger— o comprometer la salud financiera de la empresa de manera irresponsable, exactamente el tipo de decisión que el Capítulo 26 de este libro, inmediatamente después de este bloque, advertirá con toda claridad.

La solución que este libro recomienda es un mecanismo de pago estructurado, acordado con la misma anticipación que el método de valuación: plazos razonables, tasas de interés claras

sobre el saldo pendiente, y garantías suficientes para la parte que recibe el pago diferido. Un buen mecanismo de valuación y un mecanismo de pago realista, diseñados juntos y con anticipación, son, en conjunto, lo que permite que un socio familiar pueda salir de la empresa –por decisión propia, por desacuerdo irreconciliable, o por cualquier otra razón legítima– sin que esa salida se convierta, como ocurre con tanta frecuencia en ausencia de este diseño, en la ruptura definitiva de la relación familiar que la originó.

CAPÍTULO 26

El patrimonio: liquidez, diversificación y límites al capital ilimitado

26.1 Qué significa el acceso ilimitado al patrimonio, y por qué es un riesgo

EXISTE una condición estructural, presente en un número sorprendentemente alto de empresas familiares y casi nunca reconocida explícitamente como un riesgo hasta que sus consecuencias ya son irreversibles: la ausencia de cualquier límite formal a la cantidad de patrimonio personal que la familia está dispuesta a inyectar en la empresa cuando ésta enfrenta dificultades. Esta condición —el acceso ilimitado de la empresa al patrimonio familiar— se experimenta, mientras las cosas van razonablemente bien, como una fortaleza: la prueba tangible del compromiso incondicional de la familia con su proyecto empresarial. Solo se revela como lo que verdaderamente es —un riesgo estructural de proporciones existenciales— en el momento, inevitable tarde o temprano para cualquier empresa que opera en mercados reales, en que el negocio enfrenta una crisis genuina.

En ese momento, la ausencia de un límite previamente establecido convierte cada decisión sobre continuar inyectando capital en una decisión tomada bajo la presión emocional más intensa posible, sin ningún criterio objetivo previamente acordado que permita distinguir entre una inversión racional destinada a superar una dificultad temporal, y la prolongación indefinida, mediante recursos cada vez más escasos, de un proyecto que la evidencia disponible ya indica que ha dejado de ser viable. La pregunta que toda familia empresaria debería formularse, y responder por escrito, mucho antes de que una crisis real la obligue a responderla bajo presión, es precisamente esta: ¿cuánto patrimonio, en total y de manera acumulada, estamos dispuestos a arriesgar en este negocio antes de aceptar que continuar inyectando capital constituye, más que una decisión empresarial racional, un acto de negación frente a una realidad que ya deberíamos haber aceptado?

26.2 Diversificar sin traicionar

El segundo elemento que este capítulo desarrolla, íntimamente relacionado con el anterior, concierne a la diversificación del patrimonio familiar más allá del negocio original. Existe, en un número considerable de familias empresarias, una resistencia psicológica profunda a esta diversificación, que se experimenta, con frecuencia, como una forma de deslealtad hacia el legado del fundador: como si concentrar todo el patrimonio disponible en la empresa familiar fuera la única expresión legítima de compromiso con ese legado, y diversificarlo hacia otros vehículos de inversión constituyera, de alguna manera, una traición implícita.

Este libro sostiene, con la misma firmeza con que ha sostenido cada uno de los axiomas desarrollados hasta ahora, que esta resistencia descansa sobre un malentendido peligroso. La diversificación patrimonial no traiciona el legado del fundador; lo

protege de la manera más eficaz posible, porque separa la suerte de la familia —su capacidad de sostener un nivel de vida digno, de financiar la educación de las siguientes generaciones, de responder a emergencias— de la suerte específica de un solo negocio, sin importar cuán sólido haya sido ese negocio en el pasado. Ninguna empresa, por exitosa que haya sido durante décadas, está exenta de los riesgos sistémicos que pueden, en un periodo relativamente corto, comprometer seriamente su viabilidad: cambios tecnológicos disruptivos, crisis macroeconómicas, nueva competencia, cambios regulatorios. Una familia cuyo patrimonio completo depende de un solo negocio está, en un sentido literal, apostando su futuro entero a un solo resultado, mientras que una familia que ha diversificado una porción razonable de su patrimonio hacia otros vehículos conserva, precisamente, la libertad —recuperando el criterio central que este libro ha propuesto desde su Capítulo 2— de que la empresa pueda atravesar dificultades, incluso pueda eventualmente desaparecer, sin que ese desenlace implique la ruina total de la familia que la posee.

CAPÍTULO 27

Los tres procesos que casi ninguna empresa familiar tiene

EXISTE una prueba diagnóstica, sencilla de formular y sorprendentemente reveladora, que cualquier consultor experimentado en empresa familiar puede aplicar en los primeros minutos de una primera reunión con una nueva familia empresaria: preguntar si existe, documentado y acordado por todos los socios relevantes, un proceso para vender la empresa, un proceso para cerrarla, y un proceso para que un familiar salga de ella sin que esa salida destruya la relación. La inmensa mayoría de las familias empresarias, incluidas muchas con décadas de operación exitosa y sistemas de gestión operativa sofisticados, no tiene ninguno de los tres. Y esa ausencia, lejos de ser un detalle administrativo menor, constituye una de las vulnerabilidades más profundas de todo el sistema que este libro se ha propuesto describir.

27.1 El proceso para vender

Vender la empresa familiar se experimenta, en la mayoría de las familias, como un escenario tan indeseable que ni siquiera merece la dignidad de una conversación anticipada. Y sin embargo, la ausencia de un proceso claro para evaluar y, even-

tualmente, ejecutar una venta —qué condiciones de mercado o de desempeño empresarial activarían seriamente esa consideración, qué mayoría de socios sería necesaria para aprobarla, cómo se determinaría el valor de la empresa, qué derechos de preferencia tendrían los socios familiares frente a un comprador externo— convierte cualquier oferta real de adquisición, cuando finalmente llega, en una crisis familiar improvisada, resuelta bajo la presión del tiempo comercial y sin los criterios objetivos que una decisión de esta magnitud exige.

Un proceso de venta bien diseñado no es una declaración de intención de vender. Es, precisamente lo contrario, una protección: la certeza de que, si algún día una venta resultara la decisión más sensata para la familia y para el patrimonio que se busca proteger, existiría un mecanismo capaz de evaluarla y ejecutarla con la racionalidad y la cohesión familiar que la situación exige, en lugar de con la improvisación y el conflicto que, de otro modo, resultan casi inevitables.

27.2 El proceso para cerrar

Más incómodo todavía que el proceso de venta, y por tanto más frecuentemente ausente, es el proceso para cerrar la empresa cuando la evidencia disponible indica, de manera suficientemente clara, que ya no es viable. Este libro ha documentado ya, en su Prólogo y en distintos capítulos, las consecuencias devastadoras que produce la ausencia de este proceso: la inyección indefinida de patrimonio personal en un negocio que ya debería haberse cerrado, sostenida no por análisis racional sino por la incapacidad emocional de aceptar el fracaso de un proyecto con el cual la identidad de sus propietarios se había fusionado, exactamente en los términos descritos en el Capítulo 6.

Un proceso de cierre bien diseñado establece, con anticipación y sin la presión emocional del momento de crisis, los indica-

dores objetivos que activarían seriamente la consideración de cerrar —niveles de pérdida acumulada, plazos máximos sin alcanzar puntos de equilibrio previamente proyectados, deterioro irreversible de las condiciones de mercado que sostenían el modelo de negocio original— y el proceso de decisión que se seguiría llegado ese momento, incluyendo quién tendría la autoridad para activarlo y qué mayoría de consenso familiar sería necesaria.

27.3 El proceso para que un familiar salga sin destruir la relación

El tercer proceso, quizás el más frecuentemente necesario de los tres en la práctica cotidiana de las empresas familiares, concierne a la salida individual de un socio familiar —por decisión propia, por incompatibilidad irreconciliable con el resto de los socios, o simplemente porque su proyecto de vida ha tomado un rumbo distinto— sin que esa salida implique, como ocurre con extraordinaria frecuencia en ausencia de reglas claras, la ruptura definitiva de la relación fraternal o filial subyacente.

Este proceso debe establecer, con precisión, cómo se determinaría el valor de la participación del socio saliente, quién tendría derecho de preferencia para adquirirla —típicamente, los demás socios familiares o la propia empresa, mediante mecanismos de recompra previamente acordados—, en qué plazos se realizaría el pago correspondiente, y qué mecanismos de mediación estarían disponibles si surgiera algún desacuerdo durante el proceso. La existencia de estas reglas, acordadas con anticipación y en un momento de relación familiar todavía sana, es precisamente lo que permite que la eventual salida de un socio se procese como una transacción ordenada entre personas que siguen siendo familia, en lugar de como una batalla legal que, con demasiada

frecuencia, termina destruyendo de manera permanente vínculos que décadas de historia compartida habían construido.

27.4 La objeción del lector escéptico

Es previsible, y en cierto sentido comprensible desde una perspectiva puramente emocional, que muchos lectores reaccionen ante este capítulo con una resistencia instintiva: "Hablar de vender la empresa, o de cerrarla, se siente de mal agüero. Es casi invitar a que ocurra, solamente por haberlo puesto sobre la mesa."

Esta reacción, aunque humanamente comprensible, invierte precisamente la lógica que este capítulo –y, en un sentido más amplio, toda la Parte IV de este libro que se desarrollará a continuación– se propone establecer. Diseñar deliberadamente los procesos de salida de una empresa no invita a que ocurran; es, exactamente lo contrario, lo que hace posible que no sean necesarios en la práctica, o que, si finalmente lo son, se ejecuten sin destruir a la familia en el proceso. Una familia que se niega a discutir estos escenarios no está, con esa negativa, protegiéndose de ellos; está, simplemente, garantizando que si alguno de ellos llega a materializarse, la familia lo enfrentará con la peor preparación posible: sin criterios, sin procesos, sin acuerdos previos, exactamente en el momento en que la presión emocional hace más difícil, no más fácil, construir esos acuerdos desde cero.

CAPÍTULO 28

Diez preguntas que revelan si usted tiene gobierno o solo buena voluntad

La Parte III de este libro ha desarrollado, con el detalle técnico que la seriedad del tema exige, los mecanismos institucionales que sustituyen a la esperanza por arquitectura de gobierno real: el consejo de administración capaz de contradecir al fundador, el consejo familiar capaz de contener los conflictos personales antes de que contaminen las decisiones empresariales, el protocolo que define las reglas antes de que la necesidad de aplicarlas se vuelva urgente, la sucesión que se gana por competencia y no se hereda por apellido, los límites racionales al patrimonio que se está dispuesto a arriesgar, y los procesos de salida que permiten vender, cerrar o desvincular a un familiar sin destruir, en el proceso, aquello que verdaderamente importa proteger.

Antes de avanzar hacia la Parte IV, donde este sistema completo será sometido a la prueba más severa que puede aplicársele, las siguientes diez preguntas sintetizan el estado real —no el estado declarado, ni el estado aspiracional— del gobierno de su empresa familiar.

Primera. ¿Existe, en su consejo de administración, al menos un consejero sin vínculo familiar ni dependencia económica significativa, con autoridad real para votar en contra de una decisión que usted propone?

Segunda. ¿Puede usted recordar, de los últimos doce meses, al menos una decisión concreta en la que su consejo haya modificado sustancialmente una propuesta que usted había presentado?

Tercera. ¿Existe un espacio institucional —un Consejo Familiar— distinto del consejo de administración, donde los asuntos estrictamente familiares se discuten sin contaminar las decisiones empresariales?

Cuarta. ¿Tiene su empresa un protocolo familiar escrito, revisado en los últimos tres años, que cualquier miembro relevante de la familia podría explicar con precisión si se le preguntara?

Quinta. Si usted desapareciera repentinamente hoy, ¿existe un plan de sucesión con un candidato identificado, en formación activa y con un cronograma definido?

Sexta. ¿Podría usted nombrar, con precisión, el monto total de patrimonio personal que su familia está dispuesta a arriesgar en la empresa antes de aceptar que ha dejado de ser viable?

Séptima. ¿Una porción significativa del patrimonio de su familia está invertida fuera de la empresa que dirige?

Octava. ¿Existe un proceso documentado que definiría cómo se procedería si un socio familiar decidiera vender su participación?

Novena. ¿Existe un proceso documentado que definiría bajo qué condiciones objetivas se consideraría seriamente cerrar la empresa?

Décima. Si un consultor externo, completamente ajeno a su familia, revisara la totalidad de estos mecanismos, ¿concluiría que se trata de un sistema de gobierno genuino, o de un conjunto de buenas intenciones nunca formalizadas?

Las familias que responden afirmativamente a la mayoría de estas diez preguntas han construido, en un sentido preciso y verificable, algo distinto de la esperanza. Han construido gobierno. Las que no —y la experiencia acumulada en este campo sugiere que se trata, todavía hoy, de la inmensa mayoría— tienen ante sí, en lo que resta de este libro, no solo el diagnóstico de lo que falta, sino el mapa completo, capítulo por capítulo, de cómo construirlo.

IV

PARTE

LA PRUEBA DE FUEGO

Diseñar como si algún día fuera a perderlo todo



CAPÍTULO 29

La recomendación más radical

DESPUÉS de veintidós capítulos dedicados a diagnosticar, a fundamentar y a construir, con el detalle técnico que la seriedad del tema exige, una arquitectura completa de gobierno para la empresa familiar, este libro llega a un punto de inflexión que merece ser señalado con toda claridad: todo lo construido hasta ahora —el consejo capaz de contradecir al fundador, el consejo familiar, el protocolo, la sucesión por competencia, los límites al patrimonio, los procesos de salida— puede, paradójicamente, convertirse en una nueva forma de falsa seguridad si no se somete a una prueba final, la más exigente de todas las que este libro propone.

Esa prueba puede formularse en una sola frase, que probablemente sea la recomendación más radical, y también la más liberadora, de toda esta obra:

> Diseñe el gobierno de su empresa familiar como si algún día fuera a perderla por completo.

No porque usted espere perderla. No porque este libro sostenga, en ningún sentido, que el fracaso sea el destino inevitable o incluso probable de su proyecto empresarial. Sino porque, preci-

samente, aceptar seriamente esa posibilidad —dejar de tratarla como un pensamiento intolerable que debe mantenerse a distancia a cualquier costo psicológico— es lo que obliga a formular las preguntas más honestas y más útiles que una familia empresaria puede hacerse a sí misma.

29.1 Por qué aceptar esa posibilidad obliga a hacer preguntas más sanas

Existe una diferencia decisiva, y este capítulo se detiene en ella porque organiza todo lo que sigue en esta Parte IV, entre diseñar un sistema de gobierno con la esperanza implícita de que nunca tendrá que enfrentar su prueba más severa, y diseñarlo asumiendo, desde el principio, que esa prueba llegará tarde o temprano, bajo alguna forma que hoy no es posible predecir con precisión.

Cuando una familia empresaria acepta genuinamente la posibilidad de perderlo todo —no como una obsesión mórbida, sino como un ejercicio de honestidad estratégica—, las preguntas que emergen de manera natural son radicalmente distintas, y considerablemente más útiles, que las que emergen de la negación cómoda de esa misma posibilidad. ¿Tenemos patrimonio construido fuera de la empresa, suficiente para sostener a la familia si el negocio desapareciera mañana? ¿Podríamos cerrar la operación, si la evidencia lo exigiera, sin que ese cierre nos destruyera como familia? ¿Nuestros hijos tienen, hoy, la libertad real de elegir un camino de vida distinto al que la empresa les ofrece, o esa libertad es solamente teórica? ¿El fundador puede, efectivamente, retirarse, o la organización entera colapsaría sin su presencia diaria? ¿Existen sucesores genuinamente preparados, o solamente personas con el título correcto y sin la competencia real que ese título debería representar? ¿Puede alguien, dentro de nuestra estructura de gobierno, contradecirnos con autoridad

legítima? ¿Podríamos vender la empresa si esa fuera, objetivamente, la decisión más sensata? ¿Podemos, cualquiera de nosotros, decir que no a una exigencia empresarial sin que ese "no" se interprete como una traición? ¿Tenemos la liquidez necesaria para atravesar una crisis prolongada sin recurrir a decisiones desesperadas? ¿Tenemos reglas claras y conocidas por todos, o simplemente costumbres que nunca se pusieron por escrito? Y, la más profunda de todas: ¿nuestra familia seguiría siendo una familia –capaz de reunirse, de celebrar, de cuidarse mutuamente – si dejáramos, por cualquier razón, de trabajar juntos?

Estas preguntas, formuladas así, en abstracto y de manera apresurada, podrían parecer un ejercicio pesimista, casi derrotista, incompatible con el optimismo y la confianza que cualquier proyecto empresarial exitoso requiere para sostenerse. Este libro sostiene exactamente lo contrario: son, en su naturaleza más profunda, preguntas de libertad. Porque solo una familia capaz de responderlas con honestidad –incluso cuando algunas de las respuestas resulten incómodas– ha construido, verdaderamente, el tipo de sistema que le permite dirigir su empresa desde la fortaleza y no desde el miedo disfrazado de confianza.

CAPÍTULO 30

Escenario uno: la muerte súbita del fundador

Son las once y cuarenta de la noche de un martes cualquiera cuando el teléfono de Fernando Aguilar –cuarenta y un años, director de operaciones de la empresa que su padre fundó treinta y ocho años antes– recibe la llamada que ningún hijo espera nunca del todo, aunque sepa, en abstracto, que algún día podría llegar. Su padre, de sesenta y nueve años, sin ningún diagnóstico previo conocido, ha muerto esa noche de un infarto masivo mientras dormía.

Fernando llega a la oficina al día siguiente, todavía atravesando el shock más elemental del duelo, y se encuentra con una pregunta que nadie en la empresa –incluido él mismo– está preparado para responder con la claridad que la situación exige: ¿quién tiene, a partir de esta mañana, la autoridad legal y operativa para firmar los compromisos financieros de la empresa? Su padre era el único firmante autorizado ante los tres bancos con los que operaban. Era, también, el único que conocía los términos exactos de una negociación en curso con el proveedor más importante de la compañía. Y era, sin que nadie lo hubiera puesto nunca por escrito con la precisión necesaria, la persona a

quien todo el equipo directivo miraba, sin excepción, antes de tomar cualquier decisión que excediera lo puramente rutinario.

Qué sostiene el sistema

Si esta empresa hubiera implementado, con la seriedad que este libro ha exigido a lo largo de su Parte III, un Consejo de Administración con la composición descrita en el Capítulo 16 –incluyendo consejeros independientes con conocimiento real de la operación, y no meramente decorativo–, la mañana después de la muerte de Fernando padre habría tenido una respuesta institucional inmediata: el consejo, no la costumbre ni el pánico, habría podido designar sin demora una autoridad interina, revisar de inmediato los poderes legales vigentes, y sostener la continuidad operativa mientras la familia atravesaba el duelo sin la presión adicional, devastadora en un momento así, de tener que improvisar simultáneamente la gobernanza de la empresa. Si, además, el proceso de sucesión descrito en el Capítulo 19 hubiera avanzado más allá de la primera fase de diagnóstico, existiría ya un candidato con al menos parte de la preparación necesaria, capaz de asumir funciones ampliadas sin la exposición total de la inexperiencia absoluta.

Qué todavía no sostiene

Ningún sistema de gobierno, sin embargo, elimina por completo la fragilidad que produce la muerte repentina de quien concentra, incluso en una empresa bien gobernada, un conocimiento tácito acumulado durante décadas: los matices de una relación comercial que nunca se documentaron formalmente, la razón real detrás de una decisión estratégica tomada años antes, la confianza personal específica que un banco había depositado en esa persona en particular y no meramente en la empresa como entidad. Este libro no promete, en ningún punto, la eliminación completa del duelo ni de la incertidumbre que produce una pér-

dida de esta magnitud. Promete, con mayor modestia pero con mayor honestidad, que ese duelo no tenga que atravesarse simultáneamente con una crisis de gobernanza que un sistema bien diseñado podría haber prevenido.

La pregunta que este escenario deja al lector, formulada con la misma crudeza con la que el Capítulo 29 planteó la recomendación radical de este libro, es directa: si usted desapareciera esta misma noche, ¿su empresa tendría, mañana por la mañana, una respuesta institucional, o tendría solamente pánico?

CAPÍTULO 31

Escenario dos: el litigio de un hermano

Claudia y su hermano Mauricio habían compartido, durante veintidós años, la propiedad al cincuenta por ciento de una cadena de restaurantes que ambos ayudaron a construir desde adolescentes, trabajando primero en la cocina del local original que sus padres habían abierto. La relación entre ambos se había deteriorado durante los últimos cinco años, por razones que mezclaban decisiones empresariales legítimamente discutibles —Mauricio quería expandir agresivamente hacia una nueva ciudad; Claudia consideraba ese riesgo imprudente— con resentimientos personales que se remontaban, como suele ocurrir entre hermanos, a mucho antes de que la empresa existiera.

La ruptura llegó cuando Mauricio, sin consultar formalmente a Claudia, firmó un contrato de arrendamiento para tres nuevos locales, comprometiendo capital de la empresa que Claudia consideraba imprudente arriesgar. Ella respondió bloqueando, mediante su participación igualitaria, la aprobación de la línea de crédito que ese arrendamiento requería. En cuestión de semanas, ambos hermanos habían contratado abogados, y lo que había comenzado como un desacuerdo legítimo sobre estrategia

de expansión se había convertido en un litigio civil que amenazaba con paralizar por completo la operación de once restaurantes y el empleo de más de ciento cincuenta personas.

Qué sostiene el sistema

Una empresa con la arquitectura de gobierno desarrollada en esta Parte III habría enfrentado este desacuerdo en un terreno completamente distinto. Un Consejo de Administración funcional, con la composición descrita en el Capítulo 16, habría sido el foro donde la propuesta de expansión de Mauricio se sometiera a evaluación técnica antes de comprometer capital, con la participación de consejeros independientes capaces de evaluar el riesgo sin la carga emocional que arrastraba la relación entre los dos hermanos. El mecanismo de mediación y arbitraje descrito en el Capítulo 23 de este libro habría ofrecido, en el momento en que el desacuerdo se hizo evidente, una vía estructurada para resolverlo antes de que escalara hacia el litigio civil abierto —el desenlace más costoso, más lento y más destructivo de la relación fraternal subyacente, precisamente el que este libro ha intentado prevenir desde su primera página.

Qué todavía no sostiene

Ninguna estructura de gobierno, por bien diseñada que esté, puede sustituir por completo la voluntad genuina de dos socios de honrar los mecanismos que ellos mismos acordaron cuando la relación todavía estaba sana. Si Claudia y Mauricio hubieran decidido, incluso teniendo un protocolo y un consejo bien diseñados, ignorar ambos mecanismos y proceder directamente al litigio por decisión personal, ningún documento habría podido impedirlo por sí solo. El gobierno reduce dramáticamente la probabilidad de que un desacuerdo legítimo escale hasta la destrucción total; no elimina, en ningún sistema humano, la posibilidad

última de que las personas involucradas decidan, contra su propio interés informado, no usarlo.

Lo que sí es enteramente atribuible a la ausencia de sistema, en este caso, es que el desacuerdo haya llegado hasta ese punto sin ningún mecanismo previo que lo intentara contener. Una empresa que instala mediación y arbitraje antes del conflicto no garantiza que el conflicto nunca escale. Garantiza, con mucha mayor probabilidad, que tenga una salida distinta al litigio civil cuando esa escalada comience a asomarse.

CAPÍTULO 32

Escenario tres: la recesión que corta la mitad de los ingresos

La familia Roldán dirigía una empresa de manufactura de componentes automotrices, con una dependencia considerable de un solo cliente que representaba el cuarenta por ciento de su facturación. Cuando ese cliente, afectado a su vez por una crisis global en la industria automotriz, redujo sus pedidos a la mitad durante dieciocho meses consecutivos, la empresa de los Roldán vio caer sus ingresos totales en más de un cincuenta por ciento en menos de un año.

La familia enfrentó, en ese momento, la prueba más directa de todas las que este libro ha anticipado: ¿qué hacer cuando la realidad del mercado, y no ningún error propio de gestión, pone en riesgo la viabilidad misma del negocio? La respuesta de la generación fundadora, formada en la escasez de los primeros años según el patrón descrito en el Capítulo 22 de este libro, fue inmediata: inyectar patrimonio personal para sostener la operación mientras la crisis pasaba. La segunda generación, con una visión distinta del riesgo, cuestionó esa respuesta: ¿qué evidencia objetiva sostenía la expectativa de que la crisis efectivamente pasaría, y no que se trataba, en cambio, de una transformación estructural permanente de la industria?

Qué sostiene el sistema

Este es, casi con precisión de manual, el escenario para el cual el Capítulo 26 de este libro –inmediatamente posterior, en la numeración final, a este bloque de escenarios– exige un límite acordado con anticipación al capital personal que la familia está dispuesta a arriesgar en el negocio. Si los Roldán hubieran definido, antes de que la crisis golpeara, un monto máximo y un conjunto de indicadores objetivos que activarían la conversación sobre reducir la operación, vender activos o incluso cerrar líneas de negocio no viables, la decisión no habría dependido de la intuición divergente entre generaciones, sino de un criterio previamente acordado por todos. El proceso de venta o de cierre parcial descrito en el Capítulo 27 habría ofrecido, además, una ruta ordenada para reconfigurar la empresa sin que esa reconfiguración se experimentara como fracaso total.

Qué todavía no sostiene

Ningún sistema de gobierno puede predecir, con certeza, si una crisis de mercado es temporal o estructural en el momento exacto en que está ocurriendo; esa incertidumbre pertenece a la naturaleza misma del riesgo empresarial, y ninguna arquitectura familiar, sin importar cuán sofisticada sea, puede eliminarla. Lo que el sistema sí puede hacer –y esta distinción es la que separa a una empresa familiar bien gobernada de una que navega cada crisis exclusivamente por instinto– es asegurar que la decisión, tomada bajo la incertidumbre genuina que toda crisis de mercado conlleva, se tome con datos, con límites previamente acordados, y con la participación de personas –los consejeros independientes del Capítulo 16– capaces de evaluar la situación sin el sesgo emocional de quien fundó el negocio o de quien creció dentro de él sin conocer otra forma de vida.

CAPÍTULO 33

Escenario cuatro: el divorcio que pone en juego las acciones

ROBERTO poseía, al momento de casarse con Verónica, el treinta por ciento de las acciones de la empresa familiar de materiales para construcción que compartía con sus dos hermanos. Nadie en la familia había considerado necesario, en su momento, formalizar ningún acuerdo sobre el destino de esas acciones en caso de que el matrimonio no prosperara —una omisión, como el Capítulo 20 de este libro ya señaló, extraordinariamente común y extraordinariamente riesgosa. Cuando el matrimonio de Roberto y Verónica terminó después de catorce años, en una jurisdicción cuyo régimen patrimonial por defecto consideraba parte de la sociedad conyugal el incremento de valor de esas acciones durante los años del matrimonio, la empresa entera se encontró, de pronto, con la posibilidad real de que una porción significativa de su capital patrimonial familiar terminara, mediante una sentencia de divorcio, en manos de alguien completamente ajeno a la lógica de continuidad generacional que había sostenido a esa empresa durante dos generaciones.

Qué sostiene el sistema

Una familia que hubiera exigido, como el Capítulo 20 de este libro recomienda con toda claridad, capitulaciones matrimoniales o

acuerdos prenupciales antes de cualquier incorporación patrimonial derivada de un matrimonio, habría evitado por completo esta exposición. Un protocolo familiar que definiera, además, derechos de preferencia claros a favor de los demás socios familiares en caso de que una porción de las acciones tuviera que salir del núcleo familiar por cualquier razón –incluyendo un divorcio–, junto con el mecanismo de valuación y de pago estructurado desarrollado en el Capítulo 25 de este libro, habría permitido a la familia recomprar esa participación en términos ordenados y previamente acordados, en lugar de negociarla, bajo la presión de un litigio familiar activo, sin ningún marco de referencia previo.

Qué todavía no sostiene

Cuando la omisión ya ha ocurrido –cuando, como en el caso de Roberto, nunca se firmaron las capitulaciones que hoy resultarían indispensables–, ningún sistema de gobierno posterior puede deshacer retroactivamente esa exposición legal específica. Este escenario, más que ningún otro de los cuatro desarrollados en este bloque, ilustra con la mayor crudeza posible por qué este libro ha insistido, capítulo tras capítulo, en que la arquitectura de gobierno debe construirse antes de que la necesidad se vuelva evidente. Para las familias que todavía tienen la oportunidad de hacerlo con matrimonios futuros o incluso con matrimonios presentes mediante acuerdos posteriores donde la legislación aplicable lo permita, este escenario es, precisamente, la advertencia que justifica actuar de inmediato. Para quienes ya enfrentan esta situación sin ninguna protección previa, el camino disponible ya no es la prevención, sino la negociación más ordenada posible dentro de los mecanismos de mediación descritos en el Capítulo 23 de este libro, y la aceptación de que algunas exposiciones, una vez materializadas, solamente admiten una gestión menos dañina, no una eliminación completa.

CAPÍTULO 34

Lo que los cuatro escenarios tienen en común

Los cuatro escenarios desarrollados en este bloque —la muerte súbita del fundador, el litigio entre hermanos, la recesión que corta los ingresos a la mitad, y el divorcio que expone las acciones familiares— parecen, a primera vista, pertenecer a categorías completamente distintas: uno es una tragedia biológica imprevisible; otro, un conflicto interpersonal que se agrava con el tiempo; el tercero, una fuerza de mercado ajena a cualquier decisión familiar; el cuarto, una realidad legal que se activa por una decisión personal de vida completamente legítima y ajena, en su origen, a cualquier intención de dañar a la empresa.

Y sin embargo, los cuatro comparten una estructura idéntica que este capítulo de cierre quiere hacer explícita antes de que el libro continúe hacia el examen de las preguntas de libertad. En los cuatro casos, la severidad del daño final no dependió tanto de la naturaleza del evento desencadenante —que, en gran medida, ninguna familia puede controlar— sino de si existía, antes de que el evento ocurriera, un sistema capaz de absorber su impacto sin depender de la improvisación bajo presión extrema. En los cuatro casos, el gobierno bien diseñado no impidió que la tormenta

llegara. Impidió, o al menos redujo drásticamente, que la tormenta se convirtiera en naufragio total.

Esta es, en última instancia, la prueba de fuego que da nombre a esta parte del libro: no la certeza de que a su empresa nunca le va a pasar nada grave –ninguna de las cuatro familias de estos escenarios eligió la crisis que enfrentó–, sino la certeza, mucho más modesta y mucho más alcanzable, de que cuando la crisis inevitablemente llegue, bajo la forma específica que decida tomar, encontrará una arquitectura capaz de sostener el impacto, y no solamente la esperanza de que nunca ocurriera.

CAPÍTULO 35

El examen de las preguntas de libertad

Este capítulo no ofrece, deliberadamente, ningún desarrollo argumentativo adicional. Ofrece, en cambio, un instrumento: la batería completa de preguntas que se desprenden del principio establecido en el capítulo anterior, formuladas con la precisión suficiente como para que usted pueda, literalmente, tomar una pluma y responderlas por escrito, idealmente en compañía de las personas relevantes de su propia empresa familiar.

Se recomienda no responder estas preguntas de manera apresurada, ni en una sola sesión. Cada una de ellas merece la reflexión pausada que su gravedad exige, y algunas —particularmente las relacionadas con la libertad vocacional de la siguiente generación o con la posibilidad genuina de cerrar la empresa— probablemente requerirán conversaciones familiares que se extiendan durante semanas o meses antes de que una respuesta honesta pueda formularse con claridad.

Sobre el patrimonio y la independencia financiera de la familia

¿Qué porcentaje del patrimonio total de nuestra familia está invertido fuera de la empresa? Si ese porcentaje es menor al que consideraríamos prudente, ¿qué nos ha impedido diversificar hasta ahora? ¿Podríamos, con el patrimonio disponible fuera del negocio, sostener el nivel de vida actual de las distintas ramas familiares durante al menos dos años, si la empresa dejara de generar ingresos por completo?

Sobre la posibilidad de cerrar sin destruirnos

Si tuviéramos que cerrar la empresa el próximo año, ¿qué perderíamos exactamente, más allá del ingreso económico? ¿Perderíamos también nuestra identidad como familia? ¿Hemos hablado alguna vez, con toda honestidad, sobre esta posibilidad, o se trata de un tema que evitamos sistemáticamente?

Sobre la libertad de la siguiente generación

¿Le hemos dicho, con la misma claridad con la que hablamos de las oportunidades que la empresa representa, a cada uno de nuestros hijos que tiene la libertad genuina de no trabajar jamás en ella? ¿Cómo reaccionaríamos, en la práctica y no solo en el discurso, si uno de ellos tomara esa decisión?

Sobre el retiro del fundador o de quien hoy dirige

¿Existe, hoy, alguien capaz de dirigir la operación cotidiana de la empresa durante seis meses continuos sin la intervención directa de quien hoy la dirige? Si la respuesta es no, ¿qué necesitaríamos construir para que, en un plazo de dos años, esa respuesta pudiera ser afirmativa?

Sobre la preparación real de los sucesores

¿Nuestros candidatos a sucesión han sido evaluados con el mismo rigor que aplicaríamos a un candidato externo? ¿Tienen un plan de desarrollo formal, con hitos y plazos definidos, o simplemente "están aprendiendo con el tiempo"?

Sobre la capacidad de contradicción legítima

¿Quién, dentro de nuestra estructura actual, tiene la autoridad real –no meramente formal– de decirnos que estamos equivocados en una decisión estratégica importante, sin temor a consecuencias personales significativas?

Sobre la venta como opción legítima

Si recibiéramos, hoy mismo, una oferta de compra objetivamente atractiva desde cualquier perspectiva financiera razonable, ¿tendríamos un proceso claro para evaluarla con serenidad, o la sola idea de vender generaría, de inmediato, un conflicto familiar no resuelto?

Sobre el derecho a decir no

¿Puede cualquiera de nosotros, en este momento, negarse a una exigencia empresarial –trabajar un fin de semana, aceptar una reubicación, asumir una responsabilidad adicional– sin que esa negativa se interprete como falta de compromiso con la familia?

Sobre la liquidez frente a la crisis

¿Podríamos atravesar, sin recurrir a decisiones financieras desesperadas, una caída del cincuenta por ciento en los ingresos de la empresa durante al menos doce meses consecutivos?

Sobre las reglas conocidas por todos

Si le pidiéramos a cada miembro relevante de nuestra familia que describiera, por escrito y de manera independiente, cómo se toman las decisiones más importantes de nuestra empresa, ¿obtendríamos respuestas coincidentes, o cada uno describiría un sistema distinto?

La pregunta final

Si, por cualquier circunstancia, dejáramos de trabajar juntos –por una venta, por un cierre, por una decisión personal de alguno de nosotros–, ¿seguiríamos siendo, en lo esencial, una familia capaz de reunirse en las fechas que importan, de cuidarnos en la enfermedad, de celebrar los logros de cada uno sin la sombra de la empresa presente en cada conversación?

Guarde sus respuestas. Revíselas dentro de un año, y de nuevo dentro de tres. La honestidad de esas respuestas, más que cualquier indicador financiero de su empresa, es la medida real del sistema que este libro le ha propuesto construir.

CAPÍTULO 36

Las diez ecuaciones del gobierno familiar

Este capítulo condensa, en una forma deliberadamente esquemática y memorizable, la totalidad del sistema desarrollado a lo largo de las Partes II y III de este libro. No pretende sustituir el desarrollo argumentativo de los capítulos anteriores, sino ofrecer un instrumento de referencia rápida —una suerte de tabla de verificación permanente— al que usted pueda regresar cuantas veces lo necesite, sin tener que releer capítulos completos, en el momento concreto en que una decisión real exija recordar el principio correspondiente.

Primera ecuación. Empresa = Medio. Por tanto: Empresa ≠ Fin.

Segunda ecuación. Familia = Relación. Por tanto: Familia ≠ Organización empresarial.

Tercera ecuación. Propiedad = Derecho. Por tanto: Propiedad ≠ Competencia directiva.

Cuarta ecuación. Trabajo = Responsabilidad. Por tanto: Trabajo ≠ Privilegio familiar.

Quinta ecuación. Patrimonio = Custodia. Por tanto: Patrimonio ≠ Capital ilimitado ni identidad personal.

Sexta ecuación. Autoridad = Responsabilidad. Por tanto: Autoridad ≠ Impunidad.

Séptima ecuación. Sucesión = Competencia demostrada. Por tanto: Sucesión ≠ Herencia automática del puesto.

Octava ecuación. Continuidad = Adaptación. Por tanto: Continuidad ≠ Repetición del pasado.

Novena ecuación. Gobierno = Sistema diseñado deliberadamente. Por tanto: Gobierno ≠ Esperanza en la buena voluntad de las personas.

Décima ecuación. Libertad = El indicador último de éxito. Por tanto: Supervivencia de la empresa ≠ Éxito garantizado de la familia.

Estas diez ecuaciones, tomadas en conjunto, resumen la totalidad de la propuesta secular de este libro. Cualquier decisión relevante que su empresa familiar deba enfrentar —una contratación, una inversión, un conflicto entre socios, una oferta de compra— puede y debe evaluarse, como mínimo indispensable, contra estas diez proposiciones. Cuando una decisión propuesta viola alguna de ellas, ese es, precisamente, el momento de detenerse y examinar con mayor profundidad lo que realmente está en juego.

CAPÍTULO 37

Lo que ya tiene, sin necesitar nada más

37.1 Cierre explícito del sistema base

Si usted ha llegado hasta este punto habiendo trabajado con seriedad los veinticinco capítulos anteriores, es importante que lo reconozca con la claridad que merece: tiene, en sus manos, un sistema completo. No un fragmento, no un anticipo de algo que necesita completarse con lecturas adicionales, sino la totalidad de la arquitectura de gobierno que cualquier empresa familiar –sin importar su tamaño, su industria, ni la fe o la ausencia de fe de quienes la dirigen– necesita para sustituir la esperanza por un diseño capaz de sostenerse incluso cuando la buena voluntad, inevitablemente, no resulte suficiente.

Este sistema le ha ofrecido, en la Parte I, un diagnóstico honesto de por qué las empresas familiares se destruyen, y la evidencia de que casi nunca es por falta de capital o de talento. Le ha ofrecido, en la Parte II, los axiomas conceptuales –la empresa como medio, la familia como relación, la propiedad distinta de la competencia, el patrimonio como custodia, la autoridad ligada siempre a la responsabilidad– que sostienen cualquier empresa familiar bien ordenada. Le ha ofrecido, en la Parte III, la traducción institucional concreta de esos axiomas: el consejo, el con-

sejo familiar, el protocolo, la sucesión, los límites patrimoniales, los procesos de salida. Y le ha ofrecido, en esta Parte IV, la prueba más severa a la que puede someterse ese sistema completo: la pregunta de si sobreviviría, y de si su familia sobreviviría con él, incluso en el escenario de la pérdida total.

Ningún otro elemento es indispensable para que este sistema funcione. Usted puede, legítimamente, cerrar este libro en este punto, con la certeza razonable de haber recibido una obra entera, coherente y aplicable en su propia realidad empresarial y familiar.

37.2 Aviso al lector

Lo que sigue en la Parte V de este libro es, deliberadamente, una capa distinta —opcional, selectiva, y dirigida a un tipo particular de lector: aquel que ya sostiene, de alguna forma, practicada, cultural o apenas latente, una fe católica, y para quien esa fe puede convertirse, si él o ella lo permite, en el principio que ordena, además de todo lo ya construido, el sentido último de por qué se construye.

Esta capa no añade contenido nuevo al sistema que usted acaba de completar. No lo corrige, no lo sustituye, no lo mejora en ningún sentido técnico. Lo reordena desde un origen distinto. Si usted no se reconoce en la descripción de ese lector particular, puede avanzar directamente hacia la Parte VI, donde este libro cierra, para todos sus lectores por igual, recuperando la imagen con la que comenzó.

Fin del sistema universal.

PARTE

V

LA DIMENSIÓN QUE FALTA

Opcional. Selectiva. No se introduce: se reconoce.

Usted ha cruzado, al llegar hasta aquí, el umbral que la Parte IV anunció con toda claridad. Lo que sigue está dirigido a un lector particular: aquel que ya sostiene, de alguna forma —practicada, cultural o apenas latente—, una fe católica, y que está dispuesto a explorar si esa fe puede convertirse, además, en el principio que ordena todo lo demás. El registro de estos capítulos es, deliberadamente, más contemplativo que el de las partes anteriores. La densidad institucional no desaparece; se subordina a una pregunta distinta.

CAPÍTULO 38

Qué es y qué no es esta dimensión

CONVIENE comenzar esta parte del libro con la misma disciplina con la que se comenzó la Parte I: nombrando, con precisión y sin concesiones a la ambigüedad, aquello de lo que se va a hablar –y, con la misma precisión, aquello de lo que deliberadamente no se va a hablar.

38.1 Lo que esta dimensión no es

Esta parte del libro no es un programa de formación religiosa. No pretende instruirlo en el catecismo, ni suplir la catequesis que usted haya recibido o dejado de recibir a lo largo de su vida. No es un proceso de evangelización: no está dirigida a convencerlo de nada que usted no crea ya, ni busca persuadir a ningún lector que se identifique, en este momento de su vida, como agnóstico, ateo o practicante de otra tradición religiosa distinta. No es dirección espiritual en sentido formal, y de ningún modo sustituye el acompañamiento de un sacerdote, un director espiritual o un confesor, cuya función pertenece a un ámbito sacramental que ningún libro, por bien escrito que esté, puede replicar. No es, tampoco, un espacio de acompañamiento pastoral, ni una herramienta de motivación empresarial que utiliza el lenguaje reli-

gioso como recurso retórico para inspirar mayor productividad o mayor lealtad organizacional.

Cualquier interpretación de esta parte del libro en alguna de esas direcciones desvirtuaría por completo su propósito, y traicionaría la disciplina conceptual que el resto de esta obra se ha esforzado en sostener desde su primera página.

38.2 Lo que esta dimensión sí es

Lo que este bloque de capítulos ofrece es algo más preciso, y en cierto sentido más modesto que cualquiera de las funciones descartadas en el apartado anterior: un mecanismo de integración que toma una fe que usted ya posee, con independencia de la intensidad o de la constancia con que la haya practicado hasta ahora, y la traduce en criterio operativo aplicable a las decisiones concretas de su empresa, de su patrimonio y de su vida familiar.

Esto implica que la fe, en usted, deje de ser un compartimento separado de su existencia —algo que se practica, si acaso, durante una hora el domingo, y que permanece completamente ajeno a la manera en que usted negocia un contrato, evalúa a un colaborador, o decide cuánto capital arriesgar en una expansión— y comience a incidir de manera directa en cuatro dimensiones concretas de su vida: la forma en que usted se entiende a sí mismo; la manera en que toma decisiones bajo presión; su relación con el control, con la incertidumbre y con el resultado; y la lógica bajo la cual construye, administra y eventualmente transmite su empresa y su patrimonio.

El valor de esta integración no reside en agregar contenido nuevo a lo que usted ya cree. Reside, precisamente, en cerrar la brecha —presente, en mayor o menor medida, en la vida de casi todo creyente que dirige una empresa— entre lo que se cree los domingos y lo que se decide los lunes. Esa brecha, cuando se examina con honestidad, resulta ser, en la experiencia de un número

considerable de empresarios católicos, tan amplia como para que su fe apenas incida en las decisiones que verdaderamente definen su vida: a quién contratar, a quién despedir, cuánto pagar, cómo tratar a un proveedor en dificultades, qué hacer cuando el patrimonio familiar está en riesgo.

Esta parte del libro no busca elevar el nivel de su piedad declarada. Busca, con una ambición considerablemente mayor, reordenar el punto de origen desde el cual usted percibe, decide y actúa —de modo que la fe deje de ser un elemento decorativo de su identidad y se convierta, si usted lo permite, en el principio que gobierna, de manera coherente, la totalidad de su vida.

CAPÍTULO 39

La condición de entrada

39.1 Solo tiene sentido si la fe ya existe

EXISTE una condición previa, no negociable, sin la cual todo lo que resta de esta Parte V carece de fundamento sobre el cual operar: usted debe reconocerse, de alguna manera, como católico. Esta condición merece una precisión importante, porque su formulación descuidada podría excluir injustamente a un número considerable de lectores para quienes esta parte del libro, en realidad, sí tiene sentido.

No se exige un nivel particular de práctica sacramental regular, ni un conocimiento doctrinal profundo, ni una trayectoria de fervor religioso sostenido a lo largo de toda una vida. La condición de entrada incluye, deliberadamente, al católico practicante que asiste a misa cada domingo con la misma constancia con la que revisa sus estados financieros; incluye también al católico cultural, aquel para quien la fe forma parte de su identidad familiar y de su educación, aunque su práctica actual sea intermitente o casi inexistente; incluye, finalmente, al católico distante o no integrado, aquel que fue bautizado, que quizás hizo su primera comunión hace décadas, y que hoy describiría su relación con la Iglesia como lejana, ambivalente o incluso conflictiva, pero que,

en algún nivel de su conciencia, no ha roto por completo con esa identidad.

La calidad de la práctica religiosa de cada uno de estos perfiles no es, para los propósitos de este bloque de capítulos, el criterio relevante. Lo relevante es la existencia de una identidad católica previa, aunque sea nominal, aunque esté fragmentada, aunque el propio lector no sepa todavía con precisión qué significa para él, en este momento de su vida.

En ausencia completa de esta condición —si usted, honestamente, no se reconoce en ninguno de los perfiles descritos—, esta parte del libro no debería activarse en su caso. No porque su experiencia como lector sea menos valiosa, sino porque cualquier intento de aplicar estas categorías sin una base de fe previa sobre la cual trabajar resultaría, inevitablemente, artificial: estaría intentando ordenar algo que, para usted, todavía no existe.

CAPÍTULO 40

Cuatro señales de que esta capa es pertinente para usted

Más allá de la condición de entrada descrita en el capítulo anterior, existe un segundo nivel de discernimiento, más íntimo, que determina si el momento presente de su vida es, efectivamente, el momento adecuado para que esta dimensión adquiera relevancia práctica. Este capítulo describe cuatro señales que, con frecuencia, indican esa apertura interior.

40.1 Crisis de sentido

La primera señal es la aparición de una sensación de vacío, de cuestionamiento profundo o de pérdida de dirección, que se presenta con particular desconcierto precisamente en medio del éxito material. Es la experiencia, extraordinariamente común entre empresarios que han alcanzado buena parte de lo que se propusieron alcanzar, de mirar hacia lo construido –la empresa próspera, el patrimonio considerable, el reconocimiento social– y sentir, en lugar de la plenitud que se esperaba encontrar ahí, una pregunta incómoda que ningún logro adicional parece capaz de resolver: ¿es esto todo?

40.2 Fatiga de control

La segunda señal es el desgaste, con frecuencia silencioso y no verbalizado ante nadie, que produce la necesidad constante de gestionar la incertidumbre y de sostener resultados mediante el esfuerzo exclusivo de la propia voluntad. Es el cansancio específico de quien ha sostenido, durante años, la convicción implícita de que todo depende de él: cada decisión, cada contingencia, cada riesgo que la empresa enfrenta.

40.3 Lenguaje moral no superficial

La tercera señal es la aparición, en la conversación cotidiana de ese empresario, de un vocabulario que ya no funciona como discurso protocolario sino como inquietud genuina: responsabilidad, propósito, legado, impacto. Cuando estas palabras dejan de pronunciarse en el contexto ritual de un discurso de aniversario corporativo y comienzan a aparecer, con una insistencia que la propia persona no logra del todo explicar, en sus conversaciones privadas o en sus reflexiones a solas, algo se ha movido en su interior que merece atención.

40.4 Incomodidad con la propia incoherencia

La cuarta señal, y probablemente la más determinante de las cuatro, es el reconocimiento —explícito o apenas intuido— de que existe una brecha entre lo que se cree y cómo se vive. Es la experiencia, incómoda pero fértil, de sentir que las decisiones que se toman en la empresa no siempre reflejan aquello que, en la intimidad de la propia conciencia, se sostiene como verdadero y como importante.

En ausencia de estas señales

Si ninguna de estas cuatro condiciones resuena con su experiencia actual, no hay ninguna urgencia en forzar la aplicación de lo que sigue en esta parte del libro. La dimensión trascendental que aquí se describe no opera por decreto ni por fuerza de voluntad; opera cuando existe, genuinamente, una apertura interior a la cual dirigirse. El resto de esta Parte V permanecerá disponible, exactamente en los mismos términos, el día en que esa apertura, si aún no ha llegado, finalmente se presente.

CAPÍTULO 41

Dios en el centro; la empresa deja de serlo

El Capítulo 6 de este libro estableció, como primer axioma de todo el sistema secular desarrollado en sus primeras cuatro partes, que la empresa es un medio y no un fin. Este capítulo desarrolla la reformulación más profunda que la fe católica ofrece de ese mismo axioma: la empresa no solo deja de ser el fin. Deja, también, de ocupar el centro.

El desplazamiento del centro

La primera corrección que la fe introduce en la lógica de la empresa familiar consiste, precisamente, en desplazar aquello que ocupa el lugar central de la existencia. Ese centro no es la empresa. No es el patrimonio. No es el apellido que se lleva con orgullo legítimo. No es el éxito ni el reconocimiento que ese éxito produce. No es, siquiera, la continuidad generacional del proyecto empresarial, por valiosa que esa continuidad resulte. El centro, desde la perspectiva que esta parte del libro desarrolla, es Dios.

Este desplazamiento no es una devaluación de la empresa ni un llamado al desapego indiferente frente a lo que se ha construido con esfuerzo. Es, por el contrario, la condición que hace

posible amar y cuidar esa empresa con la libertad interior necesaria para no convertirla, sin darse cuenta, en un ídolo: en aquello a lo que se le entrega una fidelidad última que, en rigor, solo corresponde entregar a Dios.

Qué cambia cuando el centro deja de ser el control

Cuando una empresa, un patrimonio o un resultado ocupan el centro de la vida de una persona, cualquier amenaza a ese centro se experimenta como una amenaza existencial total, exactamente en los términos descritos en el Capítulo 6 al hablar de la fusión identitaria. Cuando el centro es, en cambio, Dios –una realidad que no depende del desempeño trimestral de ningún negocio ni de la valorización de ningún activo–, la empresa puede fluctuar, puede prosperar o puede fracasar, sin que ese resultado determine el valor último de quien la dirige.

Esto no implica, en absoluto, indiferencia hacia el resultado empresarial. Implica, más bien, una forma distinta de comprometerse con él: la excelencia en la gestión, la prudencia en el riesgo, la disciplina en la ejecución, se persiguen ya no como medios para sostener una identidad que depende de ellos, sino como una forma de responder con fidelidad a aquello que se ha confiado. El empresario que ha desplazado genuinamente el centro de su vida hacia Dios no trabaja menos ni con menor rigor. Trabaja, con frecuencia, con mayor libertad interior, precisamente porque el resultado final ya no determina, en el sentido más profundo, quién es él.

CAPÍTULO 42

De propietario absoluto a mayordomo

42.1 “Nada te pertenece: todo te es confiado”

EXISTE una premisa que el mundo empresarial contemporáneo da casi siempre por sentada, y que la fe católica invita a cuestionar desde su raíz misma: la premisa de que lo que se posee legalmente se posee, también, de manera absoluta. El patrimonio puede estar jurídicamente a nombre de una persona. La empresa puede llevar su apellido grabado en la fachada. Las acciones pueden pertenecer, según cualquier registro legal, a esa familia específica. Y sin embargo, desde la perspectiva que esta parte del libro desarrolla, ninguna de estas certezas jurídicas equivale a una posesión absoluta en el sentido más profundo del término.

La propiedad humana, entendida a la luz de esta tradición, no es posesión absoluta. Es administración. Es responsabilidad. Es, para nombrarlo con la palabra que da título a este capítulo, custodia: algo que se recibe, que se cuida, que se administra con la mayor excelencia posible, y que, en última instancia, se sostiene bajo la conciencia de que no le pertenece a quien lo posee de la manera final y absoluta en que, con frecuencia, se experimenta.

42.2 El patrimonio como custodia confiada

El Capítulo 10 de este libro, en su versión secular, ya había propuesto la custodia como marco alternativo a la fusión identitaria entre patrimonio y persona. Esta parte del libro añade, a esa propuesta secular, una dimensión adicional que la profundiza y la funda de manera distinta: el patrimonio no solo se administra con mayor salud psicológica cuando se entiende como custodia; se administra, además, con mayor verdad, porque efectivamente es una custodia confiada por Dios, y no una posesión que el ser humano genera y sostiene por sus propios medios de manera enteramente autónoma.

Esta comprensión transforma, de raíz, la relación de quien la adopta con las decisiones patrimoniales más difíciles. Permite aceptar, sin la resistencia desesperada que produce la fusión identitaria, que un negocio deba cerrarse cuando ya no es viable. Permite ceder el control operativo a la siguiente generación, o incluso a profesionales externos, sin experimentar esa cesión como una pérdida de identidad. Y permite, sobre todo, vivir la administración del patrimonio con una excelencia que no depende del miedo a perderlo, sino de la fidelidad a Aquel que lo confió.

El propietario que adopta esta comprensión deja de ser, en el sentido más profundo, dueño absoluto. Se convierte en mayordomo: alguien que administra con responsabilidad aquello que se le ha entregado, sabiendo que un día tendrá que dar cuenta de esa administración, y que el criterio de esa rendición de cuentas no será, únicamente, cuánto logró conservar o multiplicar, sino con cuánta fidelidad, justicia y excelencia administró lo que le fue confiado.

CAPÍTULO 43

El reordenamiento Ser → Hacer → Tener

La cultura empresarial contemporánea, incluso cuando no lo declara explícitamente, tiende a organizar la vida de sus protagonistas según una secuencia que merece ser nombrada con precisión, porque es, en sí misma, una de las fuentes más profundas de la fusión identitaria descrita en capítulos anteriores: primero se tiene —patrimonio, posesiones, éxito visible—; a partir de lo que se tiene, se hace —se ejecutan proyectos, se toman decisiones, se despliega influencia—; y, finalmente, a partir de lo que se ha hecho y de lo que se ha llegado a tener, se es: la identidad de la persona se construye, en esta secuencia, como consecuencia final de sus logros y de sus posesiones.

Esta parte del libro propone una inversión completa de esa secuencia, que en la tradición espiritual que aquí se recoge se formula de manera simple y memorable: **Ser, luego Hacer, luego Tener.**

Primero, Ser

La identidad de la persona, en esta secuencia reordenada, no se construye como resultado de sus logros. Se recibe, previamente a cualquier logro, como una condición dada: la dignidad de ser hijo

de Dios, con un valor que no depende del desempeño ni se incrementa ni disminuye en función de él. Este "ser" precede a cualquier "hacer", y no depende de él para su validez.

Después, Hacer

Desde esa identidad ya recibida –no desde la necesidad de construirla mediante logros–, la persona actúa: trabaja, dirige, arriesga, decide. El hacer, en esta secuencia, deja de ser el medio para demostrar un valor todavía no asegurado, y se convierte en la expresión natural de una identidad ya estable, ya recibida.

Finalmente, Tener

El patrimonio, la empresa, el reconocimiento, ocupan, en esta secuencia reordenada, el último lugar, no el primero. Se reciben como consecuencia del hacer bien ordenado, y se administran, exactamente en los términos descritos en el capítulo anterior, como custodia, no como fundamento de la propia identidad.

Este reordenamiento, aunque sencillo de enunciar, exige una transformación interior considerable en quien ha organizado, durante años o décadas, su vida según la secuencia inversa. Y es, precisamente, la transformación que hace posible todo lo que el resto de esta Parte V se propone desarrollar.

CAPÍTULO 44

La vocación empresarial

44.1 Crear, dar trabajo, servir al bien común

BAJO el reordenamiento descrito en el capítulo anterior, ser empresario deja de entenderse, exclusivamente, como una actividad orientada a generar riqueza, y puede comprenderse, en cambio, como una vocación genuina: una forma específica y legítima de responder a un llamado que no es idéntico, pero que es plenamente compatible, con cualquier otra vocación humana. Crear bienes o servicios que efectivamente mejoran la vida de quienes los reciben, generar empleo digno para decenas o cientos de familias, asumir con responsabilidad el riesgo que ninguna otra persona en la organización está dispuesta a asumir, formar a las personas que trabajan bajo su dirección, y contribuir, mediante todo lo anterior, al bien común de la comunidad en la que la empresa opera: todo esto puede comprenderse, desde la perspectiva que este capítulo desarrolla, como una expresión legítima y valiosa de vocación, y no meramente como una actividad económica despojada de sentido trascendente.

44.2 La advertencia esencial: la vocación no justifica cualquier sacrificio

Esta comprensión vocacional del trabajo empresarial exige, sin embargo, una advertencia que este capítulo no puede omitir sin traicionar la honestidad que ha caracterizado a todo este libro: tener una vocación empresarial no convierte, automáticamente, en virtuoso cualquier sacrificio que se realice en su nombre. El empresario que descuida sistemáticamente a sus hijos, que humilla a sus empleados, que se endeuda de manera irracional, o que destruye su propio matrimonio, invocando en cada uno de estos casos la seriedad de su vocación empresarial como justificación última, ha malinterpretado por completo la naturaleza de esa vocación.

La vocación, bien entendida, necesita orden. Necesita subordinarse, como cualquier otra vocación humana legítima, a las responsabilidades primarias que ninguna llamada profesional puede desplazar: el cuidado del propio matrimonio, la crianza responsable de los hijos, la propia salud física y espiritual. Un empresario que sacrifica sistemáticamente estas responsabilidades primarias en nombre de su vocación empresarial no está viviendo esa vocación con mayor intensidad; está, sencillamente, viviéndola de manera desordenada.

CAPÍTULO 45

Por qué la mayordomía necesita una capa de cuidado

El Capítulo 42 de este libro estableció que el propietario deja de ser dueño absoluto y se convierte en mayordomo: alguien que administra con responsabilidad aquello que le ha sido confiado. Ese desplazamiento —de la posesión a la custodia— resuelve la relación del empresario con las cosas: con el capital, con la empresa, con el patrimonio. Pero deja abierta, casi intacta, una pregunta distinta y más exigente: ¿qué significa la mayordomía en la relación con las personas?

Porque una empresa no administra solamente activos. Administra, todos los días, la vida cotidiana de quienes trabajan en ella: su tiempo, su salud, su estabilidad emocional, la posibilidad de que sus hijos tengan lo que necesitan, la dignidad con la que se les trata cuando cometen un error o cuando enfrentan una crisis personal. Un empresario puede haber comprendido con toda profundidad que el patrimonio es un encargo confiado, y seguir tratando a sus colaboradores como instrumentos de producción intercambiables. Esa incoherencia —mayordomía hacia las cosas, indiferencia hacia las personas— no es una excepción rara. Es, con una frecuencia que debería inquietarnos, la norma no exami-

nada de buena parte del mundo empresarial, incluido el mundo empresarial que se declara cristiano.

La mayordomía incompleta

Existe una versión de la mayordomía que este capítulo llama, deliberadamente, incompleta: aquella que se ejerce con excelencia hacia el balance financiero y con negligencia hacia las personas que ese balance representa. Esta versión no es hipócrita en el sentido vulgar del término –quien la practica no finge una virtud que no tiene–; es, más bien, una mayordomía que se detuvo a mitad de camino, que comprendió la custodia del capital pero no extendió esa misma lógica de custodia hacia los seres humanos cuyo trabajo genera ese capital.

La razón de esta detención a mitad de camino no es, casi nunca, mala voluntad. Es la ausencia de un marco operativo que traduzca la convicción –"las personas importan"– en prácticas concretas, medibles y sostenidas en el tiempo. Se puede creer genuinamente que los colaboradores merecen dignidad, y no tener, sin embargo, ningún mecanismo institucional que traduzca esa creencia en algo distinto de la buena voluntad del momento. Y este libro ya ha argumentado, desde su primera parte, que la buena voluntad, sin sistema, no es gobierno. Es esperanza.

De la mayordomía del patrimonio a la mayordomía de las personas

Lo que este bloque de capítulos desarrolla es, precisamente, la extensión sistemática de la lógica de mayordomía hacia el terreno de las personas: un conjunto de prácticas, criterios y estructuras –lo que en el mundo de habla inglesa se conoce, dentro de la tradición de liderazgo empresarial cristiano, como *His Way At Work* (HWAW)– que permiten que el cuidado deje de ser un sentimiento ocasional del propietario y se convierta en una

función institucional de la empresa, con la misma seriedad con la que este libro ha tratado al consejo de administración o al protocolo familiar.

Esta capa no sustituye nada de lo ya construido. No compite con el gobierno corporativo desarrollado en la Parte III, ni con la mayordomía patrimonial desarrollada en el Capítulo 42, ni con la vocación empresarial desarrollada en el Capítulo 44. Los completa, extendiendo la pregunta "¿qué hacemos con lo que se nos ha confiado?" hacia el único activo que ninguna hoja de balance registra con precisión: las personas que, todos los días, hacen posible que la empresa exista.

CAPÍTULO 46

Caring by Design: el cuidado no ocurre por accidente

RICARDO Fuentes dirigía, desde hacía diecinueve años, una empresa maquiladora de poco más de cuatrocientos empleados, y se consideraba, con razones genuinas para hacerlo, un patrón generoso. Pagaba bonos de fin de año por encima del promedio de su sector. Organizaba una posada anual memorable. Cuando algún colaborador enfrentaba una emergencia médica particularmente grave, Ricardo mismo autorizaba, de su propio bolsillo, ayudas que ninguna política escrita de la empresa contemplaba. Se sentía, y en muchos sentidos con justicia, un hombre que cuidaba a su gente.

Y sin embargo, cuando una consultora externa realizó una encuesta anónima de clima organizacional, el hallazgo más repetido entre los colaboradores no fue de gratitud. Fue de incertidumbre: nadie sabía, con ninguna certeza previa, si en su propia emergencia personal —una que todavía no había ocurrido— recibiría la misma generosidad que otros habían recibido, o si dependería, simplemente, de si el caso llegaba a oídos de Ricardo en un buen día, a través de la persona correcta, contado de la manera correcta. El cuidado de Ricardo era real. Pero era discrecional, imprevisible y completamente dependiente de su presencia per-

sonal —exactamente el mismo defecto estructural que el Capítulo 3 de este libro identificó en la autoridad familiar no institucionalizada, aplicado ahora al terreno del cuidado.

La diferencia entre cuidar y diseñar el cuidado

Este capítulo introduce una distinción que resulta tan sencilla de enunciar como difícil de instalar en la práctica: existe una diferencia decisiva entre cuidar a las personas y diseñar deliberadamente un sistema que garantice ese cuidado con independencia de la disposición de ánimo, la memoria o la presencia de cualquier individuo particular, incluido el propietario más generoso.

Caring by Design —el cuidado por diseño— es, precisamente, el principio que organiza toda esta capa del libro: el cuidado no debe depender del carácter accidentalmente bondadoso de quien dirige la empresa en un momento dado. Debe estar diseñado en la estructura misma de la organización, de modo que sobreviva al cambio de liderazgo, a los días de mal humor, a la presión financiera de un mal trimestre, y a la simple variabilidad humana de cualquier persona, sin importar cuán bien intencionada sea.

Qué significa diseñar el cuidado, en términos concretos

Diseñar el cuidado implica, como mínimo, cuatro elementos que ninguna empresa debería dejar a la improvisación. Implica, primero, **criterios explícitos y conocidos por todos** sobre qué tipo de situaciones activan qué tipo de respuesta institucional —no la discrecionalidad de si el caso llega a oídos del dueño, sino un protocolo que cualquier colaborador pueda consultar de antemano. Implica, segundo, **presupuesto asignado con anticipación**, y no la disposición eventual del propietario a sacar la cartera cuando el caso lo conmueve particularmente. Implica, tercero, **responsables designados** —no necesariamente el propietario mismo, sino personas dentro de la organización cuya función explícita incluye sostener este sistema— y, cuarto, **mecanismos**

de seguimiento que permitan verificar, con el tiempo, si el sistema efectivamente está funcionando o si ha comenzado a deteriorarse silenciosamente, exactamente como cualquier otro mecanismo de gobierno que este libro ha descrito.

La empresa de Ricardo Fuentes, dieciocho meses después de aquella encuesta, había transformado su generosidad personal en una política formal de acompañamiento en emergencias, con montos definidos según el tipo de situación, un comité de tres personas —no Ricardo solo— con autoridad para autorizar apoyos, y una comunicación explícita a todo el personal sobre cómo acceder a ese sistema. Ricardo seguía siendo, en el fondo, el mismo hombre generoso. Pero su generosidad, por primera vez, no dependía ya de que él estuviera presente, de buen humor, o al tanto del caso.

CAPÍTULO 47

Las tres dimensiones del cuidado: cuerpo, corazón y alma

Es común que una empresa familiar, cuando decide tomar en serio el bienestar de sus colaboradores, concentre casi la totalidad de su esfuerzo en una sola dimensión: la física y económica. Seguridad social, prestaciones superiores a la ley, un comedor decente, condiciones de trabajo seguras. Todo esto es indispensable, y ninguna empresa seria debería considerarlo opcional. Pero este capítulo sostiene que reducir el cuidado a esta única dimensión es, en el mejor de los casos, una mayordomía parcial de las personas —tan incompleta, en su propio terreno, como lo sería administrar un patrimonio atendiendo solamente a la liquidez y descuidando por completo el riesgo o el propósito.

La persona completa

El ser humano que trabaja en cualquier organización no es, únicamente, un cuerpo que produce y que necesita condiciones seguras para hacerlo. Es también un corazón, con una vida emocional que atraviesa duelos, ansiedades, conflictos matrimoniales, la carga silenciosa de cuidar a un padre enfermo o a un hijo con dificultades. Y es, para quien sostiene alguna forma de fe —

recordando la condición de entrada establecida en el Capítulo 39 – un alma, con una dimensión espiritual que puede estar completamente desconectada de su vida laboral, o puede, si la organización lo permite con el debido respeto y sin imposición alguna, integrarse a ella.

Un modelo de cuidado que solamente atiende el cuerpo produce colaboradores físicamente seguros y emocionalmente exhaustos. Un modelo que atiende cuerpo y corazón, pero ignora por completo la dimensión espiritual de quienes sí la tienen y sí la valoran, deja fuera una fuente de sentido y de resiliencia que ninguna prestación económica puede replicar.

Cuidado del cuerpo

En el plano físico, el cuidado por diseño incluye, más allá del mínimo legal, condiciones de trabajo que protegen activamente la salud a mediano y largo plazo –no solamente la ausencia de accidentes inmediatos–, acceso genuino a atención médica oportuna, y una cultura organizacional que no castigue, ni explícita ni implícitamente, el descanso necesario ni el tiempo dedicado a la propia salud.

Cuidado del corazón

En el plano emocional, el cuidado por diseño reconoce que ningún colaborador deja su vida personal en la puerta de la empresa al entrar a trabajar, y construye mecanismos –desde la capacitación de mandos medios en escucha básica, hasta canales confidenciales de acompañamiento en situaciones de crisis personal– que permiten que esa vida personal, cuando atraviesa dificultad severa, encuentre un mínimo de sostén institucional, y no solamente la simpatía ocasional de un jefe particularmente sensible.

Cuidado del alma

En el plano espiritual, el cuidado por diseño respeta, con el mismo rigor con el que el Capítulo 38 de este libro exigió respetar la libertad religiosa de quien no comparte la fe católica del empresario, la posibilidad de que exista, para quien lo desee y solamente para quien lo desee, algún espacio –nunca obligatorio, nunca condición para el desarrollo profesional dentro de la empresa– donde esa dimensión pueda encontrar expresión: desde algo tan sencillo como el respeto genuino a los tiempos de oración o de práctica religiosa de cualquier tradición, hasta programas más estructurados de acompañamiento espiritual para quien voluntariamente los busque.

Ninguna empresa cuida verdaderamente a las personas completas si diseña excelentemente para el cuerpo y abandona, por completo, el corazón y el alma.

CAPÍTULO 48

El modelo del Buen Samaritano y la familia del colaborador

HAY una pregunta que el examen de conciencia empresarial de este libro ya planteó de manera directa: ¿hemos considerado el impacto de nuestras decisiones sobre las familias de quienes trabajan con nosotros? Este capítulo desarrolla esa pregunta hasta sus últimas consecuencias prácticas, porque merece algo más que una pregunta retórica de cierre anual.

Por qué el colaborador nunca llega solo

Ninguna persona que se incorpora a una empresa lo hace como una unidad aislada. Llega con una historia familiar, con dependientes que sostener, con una red de relaciones cuyo bienestar depende, en una proporción considerable, de las condiciones que esa empresa le ofrece. Una empresa que diseña su cuidado exclusivamente en función del colaborador individual, ignorando por completo el efecto de sus decisiones sobre los hijos, los padres o el cónyuge de ese colaborador, está operando con un mapa incompleto de a quién, en realidad, está afectando cada una de sus políticas.

El modelo que este capítulo propone –y que la tradición de liderazgo cristiano en los negocios ha desarrollado bajo el nombre de modelo del Buen Samaritano– parte de una pregunta delibera-

damente incómoda: si un colaborador o un miembro de su familia sufriera hoy una crisis grave –una enfermedad severa, un accidente, una emergencia económica devastadora–, ¿encontraría en la empresa donde trabaja un samaritano dispuesto a detenerse, o encontraría, en el mejor de los casos, cortesía distante, y en el peor, indiferencia funcional disfrazada de política de recursos humanos?

Extender el cuidado más allá del contrato laboral

Extender el cuidado hacia la familia del colaborador no significa, de ninguna manera, que la empresa deba asumir responsabilidades que no le corresponden ni sustituir a instituciones –el Estado, la propia familia extendida– cuya función es distinta. Significa, de manera mucho más precisa y aplicable, algunas prácticas concretas: coberturas médicas que consideren, en la medida de lo razonable, a los dependientes directos; políticas de permisos que reconozcan que el cuidado de un hijo enfermo o de un padre anciano no es una excepción vergonzosa a la productividad, sino una responsabilidad humana legítima que merece flexibilidad institucional; comunicación genuina con las familias en los momentos de crisis grave del colaborador, en lugar del silencio administrativo que tantas organizaciones ofrecen por defecto; y, en el nivel más alto de desarrollo de este modelo, programas estructurados de acompañamiento familiar en las empresas que tienen la escala y los recursos para sostenerlos.

Este es, con toda propiedad, el mismo principio que subyace a los tres procesos de salida desarrollados en el Capítulo 27 de este libro para el ámbito de la propiedad familiar, aplicado ahora al ámbito laboral: diseñar con anticipación la respuesta institucional a los momentos difíciles, en lugar de improvisarla, con la mejor voluntad posible pero sin ningún sistema detrás, cuando la dificultad ya está ocurriendo.

CAPÍTULO 49

Eternal ROI: lo que el balance no puede medir

TODA empresa mide su retorno sobre la inversión. Es, con razón, uno de los indicadores más disciplinantes que existen en el mundo de los negocios: obliga a preguntar, de manera constante, si los recursos empleados están generando el valor que se esperaba de ellos. Este capítulo no cuestiona la legitimidad de esa disciplina. Propone, en cambio, una disciplina paralela y complementaria, dirigida a un tipo de retorno que ningún estado financiero, por sofisticado que sea, está diseñado para capturar: lo que en la tradición de liderazgo empresarial cristiano se conoce como *Eternal ROI* —el retorno eterno.

Un segundo balance

La pregunta que organiza el retorno financiero convencional es: ¿cuánto valor económico generó esta inversión? La pregunta que organiza el retorno eterno es de naturaleza distinta: ¿qué efecto tuvo esta decisión, esta empresa, esta manera de tratar a las personas, sobre su bienestar integral y, para quien sostiene la fe católica que la Parte V de este libro presupone, sobre su destino último? Una decisión empresarial puede generar un retorno

financiero excelente y, simultáneamente, un retorno eterno gravemente negativo —si, por ejemplo, se alcanzó explotando a las personas, deteriorando sus familias, o corrompiendo la integridad de quienes participaron en ella. Y, de manera menos intuitiva pero igualmente real, una decisión puede sacrificar cierto margen de retorno financiero inmediato a cambio de un retorno eterno considerable —al proteger la dignidad de un colaborador en un momento de vulnerabilidad, por ejemplo, incluso cuando la opción más rentable en el corto plazo habría sido otra.

Por qué esto no es una forma disfrazada de ineficiencia

Es importante prevenir aquí una objeción legítima: hablar de un retorno que trasciende lo financiero no es una licencia para la mala gestión, ni una manera elegante de justificar decisiones empresariales irresponsables en nombre de valores superiores. Este libro ha sido, desde su primera página, inflexible en exigir excelencia técnica y rigor financiero real. El retorno eterno no compite con el retorno financiero como si fueran monedas de cambio intercambiables sin límite. Opera, más bien, como un criterio adicional de evaluación que se aplica sobre decisiones ya sometidas al rigor técnico que el resto de este libro exige, para preguntar, en esa capa adicional, qué efecto humano y trascendente tuvieron.

Hacia una medición, no solo una intuición

Un empresario que se toma en serio el retorno eterno no se conforma con la buena intención de haberlo considerado. Busca, en la medida de lo posible, formas concretas de dar seguimiento: ¿cuántas familias de colaboradores recibieron acompañamiento real en una crisis este año? ¿Cuántos colaboradores accedieron a algún programa de desarrollo humano o espiritual ofrecido voluntariamente por la empresa? ¿Qué proporción de las decisiones de despido incluyó un proceso de salida digno, con apoyo

real para la transición, en lugar de la desvinculación puramente transaccional? Estas métricas –imperfectas, todavía en construcción en la mayoría de las organizaciones que las intentan– cumplen, para el retorno eterno, la misma función que un estado de resultados cumple para el retorno financiero: convierten una intención en algo que puede revisarse, corregirse y mejorar con el tiempo, en lugar de quedar como una convicción piadosa nunca verificada.

CAPÍTULO 50

La Matriz de Cuidado y su lugar en el gobierno

TODO lo desarrollado en los capítulos anteriores de esta capa –el cuidado por diseño, las tres dimensiones de la persona, el modelo del Buen Samaritano extendido a la familia, el retorno eterno como criterio de evaluación– corre el riesgo de quedar, si no se institucionaliza con el mismo rigor que el resto de este libro ha exigido para el gobierno corporativo y el gobierno familiar, en el nivel de la buena intención dispersa. Este capítulo cierra ese riesgo proponiendo un instrumento concreto: la Matriz de Cuidado, y su integración explícita dentro de los órganos de gobierno ya desarrollados en la Parte III.

Qué es la Matriz de Cuidado

La Matriz de Cuidado es, en su forma más simple, una tabla de doble entrada que cruza las tres dimensiones de la persona –cuerpo, corazón y alma– con los distintos momentos del ciclo de vida laboral de un colaborador: su incorporación, su desarrollo cotidiano, los momentos de crisis personal, y su eventual salida de la organización, sea por retiro, por decisión propia o por desvinculación. En cada una de las celdas resultantes, la empresa

define, con la misma precisión con la que el Capítulo 18 de este libro exigió definir el contenido de un protocolo familiar, qué prácticas concretas, qué responsables y qué presupuesto corresponden a esa intersección específica.

Esta matriz no es un documento aspiracional que se redacta una vez y se archiva. Es, como el protocolo familiar, un instrumento vivo que debe revisarse periódicamente, y cuyo cumplimiento debe poder auditarse con la misma seriedad con la que se audita el cumplimiento de cualquier otra política corporativa.

Dónde vive esta matriz dentro del gobierno ya construido

La pregunta de quién es responsable de sostener esta matriz no debería resolverse de manera improvisada. Este libro propone que el diseño y la revisión periódica de la Matriz de Cuidado sea una función explícita, formalmente asignada, del Consejo Familiar descrito en el Capítulo 17 —dado que el cuidado de las personas conecta directamente con los valores y la visión compartida que ese consejo ya tiene la responsabilidad de sostener—, mientras que la ejecución operativa y el presupuesto correspondiente deben rendir cuentas ante el Consejo de Administración descrito en el Capítulo 16, exactamente con el mismo rigor con el que ese consejo supervisa cualquier otra función crítica de la empresa.

Esta doble pertenencia no es una complicación burocrática innecesaria. Es la aplicación directa del principio fundamental de gobierno que organiza toda la Parte III de este libro: la familia gobierna aquello que expresa su visión e identidad más profunda, y el consejo de administración gobierna la ejecución responsable de esa visión dentro de la operación real de la empresa. El cuidado de las personas, precisamente porque conecta ambos mundos, necesita vivir institucionalmente en ambos.

Formación de líderes que sostengan la matriz

Ninguna matriz, sin embargo, se sostiene sola. Requiere líderes –mandos medios, directores de área, no solamente al propietario– formados específicamente para ejercerla: personas capaces de reconocer una señal temprana de crisis emocional en un colaborador, de activar el protocolo correspondiente sin necesidad de escalar cada caso hasta la dirección general, y de sostener, en su trato cotidiano, la coherencia entre lo que la matriz promete en el papel y lo que efectivamente ocurre en el piso de producción o en la oficina. Esta formación –que la tradición de HWAW desarrolla con programas específicos de liderazgo formado en el cuidado– es, en última instancia, la diferencia entre una matriz que transforma genuinamente la cultura de una organización y un documento bien intencionado que nadie, en la práctica, sabe cómo aplicar.

CAPÍTULO 51

La consagración como proceso, no como evento

Es tentador, para una familia empresaria que ha recorrido con seriedad todo lo desarrollado hasta este punto de la Parte V, buscar un momento definitivo de cierre: una ceremonia, una declaración formal, un acto único que marque el momento en que la empresa "ya quedó consagrada" a los principios que este libro ha propuesto. Este capítulo, que cierra la capa de cuidado antes de que el libro continúe hacia el discernimiento y las rutas de integración, existe precisamente para prevenir esa expectativa.

Por qué no existe un momento final

La consagración de una empresa familiar —entendida como la orientación completa de su propósito, su gobierno y su cultura hacia Dios y hacia el cuidado genuino de las personas que la conforman— no es un evento que ocurre una vez y permanece adquirido para siempre. Es un proceso que debe renovarse, revisarse y, con frecuencia, corregirse, exactamente con la misma lógica de mantenimiento activo que el Capítulo 5 de este libro exigió para el nivel más alto del modelo de madurez: incluso el sistema fami-

liar más sostenible corre el riesgo de la complacencia si supone que el trabajo ya terminó.

Una Matriz de Cuidado bien diseñada puede deteriorarse en silencio, con el paso de los años, exactamente como puede deteriorarse un consejo de administración que dejó de contradecir genuinamente al fundador. Una declaración de principios como la que cierra el Capítulo 58 de este libro puede convertirse, si no se revisa con honestidad periódica, en una pieza decorativa que ya no describe el comportamiento real de la organización.

La disciplina de volver a empezar

Lo que este libro propone, en lugar de un momento de consagración definitiva, es una disciplina de revisión sostenida: el mismo examen de conciencia empresarial que este libro ya ha propuesto, ampliado ahora para incluir preguntas específicas sobre el estado real de la Matriz de Cuidado; la misma revisión periódica del protocolo familiar, extendida para incluir la revisión de las prácticas de cuidado institucional; y la misma honestidad, año tras año, para reconocer cuándo la empresa ha comenzado a alejarse silenciosamente de aquello a lo que en algún momento se comprometió.

La consagración, entendida así, deja de ser un logro que se declara una sola vez, y se convierte en lo que probablemente siempre debió ser: una fidelidad que se renueva, con humildad y con disciplina, cada vez que la empresa vuelve a preguntarse si todavía está cuidando, con la misma seriedad con la que administra su patrimonio y gobierna su operación, a las personas por cuya causa existe todo lo demás.

CAPÍTULO 52

Discernimiento antes que impulso

FRENTE a las decisiones críticas que cualquier empresa familiar enfrenta –una expansión significativa, la incorporación o la salida de un socio, la decisión de vender o de cerrar–, esta parte del libro propone una práctica que, sin sustituir en ningún momento el rigor del análisis financiero y estratégico convencional, lo completa desde una dimensión que ese análisis, por su propia naturaleza, no puede abarcar: el discernimiento.

Las preguntas del discernimiento empresarial

Ante una decisión de esta magnitud, el discernimiento invita a formular, además de las preguntas técnicas habituales, un conjunto de preguntas de naturaleza distinta: ¿qué queremos hacer, realmente, más allá de la justificación racional que hemos construido para hacerlo? ¿Por qué lo queremos? ¿Qué miedo está presente en esta decisión, aunque no lo hayamos nombrado explícitamente? ¿Qué deseo está presente, y ese deseo es ordenado o desordenado? ¿Qué personas concretas se verán afectadas por esta decisión, y hemos considerado su bienestar con la misma seriedad con la que hemos considerado el retorno financiero esperado? ¿Qué alternativas existen que quizás no hemos explorado con suficiente profundidad, precisamente porque la pri-

mera opción nos resultaba emocionalmente más cómoda? ¿Qué exige la justicia en esta situación? ¿Qué exige la prudencia? ¿Qué exige, específicamente, la misión que como familia empresaria nos hemos propuesto? Y, la pregunta de cierre que con frecuencia resulta más iluminadora que todas las anteriores: ¿cuál de las opciones disponibles nos permite actuar con mayor libertad interior, y cuál de ellas, aunque parezca más ventajosa en el papel, nos deja atados a un miedo o a una ansiedad que preferiríamos no reconocer?

Una práctica que completa, no sustituye

Es indispensable subrayar, con la misma firmeza con que se ha subrayado a lo largo de todo este libro la importancia del rigor técnico, que el discernimiento así entendido no sustituye, bajo ninguna circunstancia, el análisis financiero riguroso, la proyección de escenarios, la debida diligencia legal ni ninguna de las herramientas convencionales de la buena gestión empresarial. Sustituirlas sería, precisamente, la confusión que el siguiente capítulo de este libro se propone corregir con toda claridad: la de creer que la oración, o la reflexión espiritual, pueden ocupar el lugar que corresponde al trabajo técnico riguroso, en lugar de purificar y de completar ese trabajo desde una dimensión adicional.

CAPÍTULO 53

Oración y prudencia

El Capítulo 52 cerró con una advertencia que este capítulo retoma y desarrolla con la profundidad que merece, porque nombra una de las confusiones más extendidas –y más costosas, en términos puramente empresariales– entre los directivos que sostienen una fe genuina: la confusión entre haber orado por una decisión y haberla analizado con el rigor que exige.

La frase que encubre, con frecuencia, un análisis incompleto

Existe una frase que se repite, con una frecuencia notable, en las conversaciones de no pocos empresarios católicos frente a decisiones críticas: "lo puse en oración." Esta frase, pronunciada con sinceridad genuina, describe una práctica valiosa y legítima. El problema no reside en la práctica misma, sino en la sustitución silenciosa que con frecuencia se opera detrás de ella: la sensación, no siempre consciente, de que haber orado por una decisión equivale a haberla analizado suficientemente, de modo que el trabajo técnico –la debida diligencia financiera, la proyección de escenarios, la consulta con asesores calificados– puede abreviarse o incluso omitirse, porque "ya se puso en manos de Dios."

Este capítulo sostiene, sin ambigüedad, que esa equivalencia es falsa, y que sostenerla constituye, paradójicamente, una forma sutil de irresponsabilidad disfrazada de piedad. La oración no reemplaza la debida diligencia. No reemplaza el presupuesto cuidadosa-

mente elaborado. No reemplaza el análisis de escenarios adversos. No reemplaza la asesoría legal calificada. No reemplaza el análisis financiero riguroso que cualquier decisión de esta envergadura exige, independientemente de cuán profunda sea la fe de quien la toma.

Qué hace, entonces, la oración

La función legítima de la oración, en el contexto de una decisión empresarial crítica, no es sustituir el análisis técnico, sino purificarlo: despojarlo, en la medida de lo posible, de los sesgos que el miedo, la ambición desordenada, el orgullo o la urgencia introducen inevitablemente en cualquier proceso de decisión humana. La oración, bien entendida, no ofrece información financiera que el análisis convencional no pueda ofrecer. Ofrece, en cambio, la disposición interior necesaria para examinar esa información sin la distorsión que produce el apego desordenado al resultado deseado.

Fe y prudencia: una continuidad, no una sustitución

Resulta instructivo, en este punto, recordar que incluso antes de cualquier proceso de conversión personal, la prudencia y el esfuerzo disciplinado ya constituían, para cualquier empresario serio, responsabilidades concretas e ineludibles. La espiritualidad genuina no elimina esa responsabilidad previa. La transforma, precisamente, en la dirección que este capítulo se propone establecer con claridad: hacer todo lo razonablemente posible, con el máximo rigor técnico disponible, sin pretender, al mismo tiempo, controlar por completo el resultado final, que siempre excede, en algún grado, la capacidad de previsión humana. Este es, en definitiva, el punto exacto donde fe y prudencia dejan de percibirse como fuerzas en tensión y se revelan como una sola disposición interior: hacer la parte que corresponde, con toda la excelencia posible, y entregar aquello que, sencillamente, no está en nuestras manos controlar.

CAPÍTULO 54

El hombre viejo que muere; el hombre nuevo que puede surgir

EXISTE, en la tradición espiritual que esta parte del libro recoge, una imagen de transformación radical que resulta extraordinariamente pertinente para comprender lo que está en juego en la crisis —cualquier crisis, empresarial o personal— que suele preceder a la genuina apertura hacia esta dimensión trascendente: la muerte del "hombre viejo" y el surgimiento de un "hombre nuevo".

Lo que debe morir

El hombre viejo, en esta imagen, no es simplemente el empresario que comete errores o que atraviesa dificultades. Es, más precisamente, aquel cuya identidad completa se sostiene sobre la fusión descrita en capítulos anteriores de este libro: el control como fundamento de la seguridad personal, el resultado como medida última del propio valor, la acumulación como sustituto de un sentido más profundo de la existencia. Este hombre viejo puede sostenerse, en apariencia, durante años o décadas de éxito aparente. Pero es, precisamente por su naturaleza, extraordinariamente frágil frente a cualquier fracaso significativo, porque no dispone de ningún fundamento alternativo sobre el cual sostener

su identidad cuando el control, el resultado o la acumulación fallan.

La crisis —el fracaso empresarial, la pérdida patrimonial significativa, la ruptura de una relación que se creía indestructible— tiene, en esta comprensión, una función que trasciende su dimensión puramente destructiva: puede convertirse, si se atraviesa con la disposición interior adecuada, en el momento preciso en que ese hombre viejo, insostenible desde el principio aunque nadie lo hubiera advertido hasta entonces, finalmente muere.

Lo que puede surgir

De esa muerte puede surgir, no automáticamente sino como una posibilidad que depende de la libertad de quien la atraviesa, un hombre nuevo: alguien cuya identidad ya no depende del control ni del resultado, sino de una fuente más estable, exactamente la que el Capítulo 43 de este libro describió al proponer el reordenamiento Ser, Hacer, Tener. Este hombre nuevo no es, en ningún sentido relevante, menos capaz ni menos exigente en su gestión empresarial que el hombre viejo que le precedió. Es, con frecuencia, considerablemente más eficaz, precisamente porque ha dejado de gestionar desde el miedo a perder aquello que sostenía su identidad, y ha comenzado a gestionar desde una libertad interior que ningún fracaso adicional puede ya arrebatarle del mismo modo.

La verdadera transformación, sostiene esta parte del libro, comienza siempre en el interior, y solo después, como consecuencia natural y no como esfuerzo forzado, se manifiesta en la manera concreta de dirigir una empresa, de administrar un patrimonio o de relacionarse con la propia familia.

CAPÍTULO 55

Cuatro rutas según el nivel de integración

No todo lector que ha llegado hasta este punto de la Parte V se encuentra en el mismo punto de partida respecto de la integración entre su fe y su vida operativa. Este capítulo describe cuatro rutas diferenciadas, cada una correspondiente a un estado real y reconocible, con el propósito de que usted pueda identificar, con la mayor honestidad posible, cuál de ellas describe mejor su situación actual, y qué tipo de trabajo interior le corresponde emprender en consecuencia.

55.1 Ruta de reconstrucción

Esta primera ruta corresponde a quien reconoce que su fe, aunque presente de alguna forma en su biografía, no tiene todavía ninguna incidencia real en su vida cotidiana ni en sus decisiones empresariales. Su identidad permanece anclada, casi por completo, en el hacer o en el tener, en los términos ya descritos en el Capítulo 43, y la fe existe, en el mejor de los casos, como un recuerdo de infancia o como una práctica cultural desprovista de incidencia operativa real.

El trabajo que corresponde a esta ruta no consiste en un esfuerzo prematuro de sofisticación teológica ni de integración

completa. Consiste, más bien, en desarticular pacientemente la identidad puramente funcional que hasta ahora ha sostenido a esa persona, introducir una estructura básica de disciplina personal –tiempos concretos de oración o de reflexión, por ejemplo, aunque sean breves y modestos en su inicio– y facilitar una reconexión inicial, sin exigencias excesivas, con la dimensión espiritual que hasta ahora permanecía completamente desconectada de la vida real.

55.2 Ruta de alineación

La segunda ruta corresponde a quien ya comprende, con razonable claridad intelectual, los principios que esta parte del libro ha desarrollado, pero cuya ejecución cotidiana resulta profundamente inconsistente con esa comprensión. Existe, en este perfil, una brecha evidente y con frecuencia dolorosa entre lo que se cree y lo que efectivamente se hace: se reconoce que la empresa debería ser un medio, pero se sigue viviendo como si fuera el fin; se reconoce que el patrimonio debería administrarse como custodia, pero se sigue gestionando con la ansiedad propia de quien lo confunde con su identidad.

El trabajo que corresponde a esta ruta exige mayor exigencia que el de la ruta anterior. Requiere hacer visible, con honestidad y sin autoindulgencia, esa incoherencia concreta; establecer estructuras específicas de disciplina que permitan cerrar la brecha identificada; y fortalecer, de manera deliberada, la toma de decisiones bajo criterios definidos, en lugar de bajo el impulso emocional del momento.

55.3 Ruta de integración

La tercera ruta corresponde a quien ha logrado ya un nivel funcional considerable de orden en su vida, pero conserva zonas de

fragmentación que, bajo la presión de una crisis significativa, tienden a generar desviaciones respecto de los principios que en general logra sostener. Es, con frecuencia, la persona que gestiona con criterio ordenado la mayor parte de su vida empresarial, pero que mantiene, por ejemplo, una relación desordenada específicamente con el control, o con la necesidad de reconocimiento, en algún ámbito particular de su existencia.

El trabajo correspondiente a esta ruta consiste en unificar los criterios que hasta ahora operan de manera fragmentada, redefiniendo explícitamente el rol de la empresa como misión y el del patrimonio como instrumento de mayordomía, en los términos desarrollados en los capítulos anteriores de esta parte del libro.

55.4 Ruta de dirección y misión

La cuarta y última ruta corresponde a un perfil considerablemente menos frecuente que los tres anteriores: quien ya presenta un alto nivel de integración y de coherencia entre su fe y su vida operativa, y cuyo desafío principal ya no es el desorden interno, sino la dirección correcta del potencial e influencia de los que dispone. El trabajo correspondiente a esta ruta consiste en clarificar con precisión creciente el propósito último de esa vida ya ordenada, y en alinear la empresa, el capital y la influencia disponible con ese propósito de mayor alcance.

Ubicarse con honestidad

Ninguna de estas cuatro rutas es, en sí misma, superior moralmente a las demás. Cada una describe, sencillamente, un punto distinto de un mismo camino, y el trabajo que corresponde a cada una de ellas es exactamente el que esa etapa específica requiere —ni más, lo cual generaría frustración innecesaria, ni menos, lo cual generaría estancamiento evitable.

CAPÍTULO 56

Autodiagnóstico: qué está gobernando realmente su vida

ESTE capítulo ofrece un instrumento de autoevaluación estructurado en tres dimensiones, diseñado para ayudarle a determinar, con la mayor precisión posible, cuál de las cuatro rutas descritas en el capítulo anterior corresponde mejor a su situación presente. Conviene aclarar, antes de presentarlo, el principio que organiza toda esta evaluación: no se trata de medir lo que usted dice creer, sino de examinar, con la mayor honestidad de la que sea capaz, lo que efectivamente gobierna su vida en la práctica.

Primera dimensión: identidad personal

Reflexione con honestidad sobre las siguientes preguntas. ¿Su sentido de valor personal depende, en un grado significativo, de factores externos —el desempeño de su empresa, el reconocimiento que recibe, la comparación con otros empresarios de su entorno— o posee usted una identidad suficientemente estable como para no verse alterada de manera profunda por el éxito ni por el fracaso? Cuando enfrenta una crítica seria a su gestión, ¿su reacción interior es proporcional a la crítica misma, o experimenta una amenaza que excede, con mucho, lo que la situación objetivamente justificaría?

Segunda dimensión: acción y toma de decisiones

¿Sus decisiones bajo presión responden a principios claramente ordenados, o responden, con mayor frecuencia de la que le gustaría admitir, a incentivos inmediatos —evitar una incomodidad, satisfacer una expectativa ajena, aliviar una ansiedad puntual—? ¿Puede usted actuar, cuando la situación lo exige, sin un apego desordenado al resultado específico que desearía obtener, o su capacidad de decidir con claridad se deteriora notablemente cuando el resultado le importa de manera intensa?

Tercera dimensión: relación con lo material

¿Qué función ocupan, en su vida, el dinero, la empresa y el crecimiento patrimonial? ¿Los experimenta principalmente como acumulación —un fin que persigue por sí mismo—, como instrumento —un medio racionalmente orientado a otros fines—, o como mayordomía —una responsabilidad confiada que administra con un sentido que trasciende su propio beneficio?

El eje de integración

Más allá de estas tres dimensiones consideradas individualmente, resulta indispensable examinar la coherencia entre ellas. ¿Existe una brecha evidente entre lo que usted declara creer en su vida espiritual y lo que efectivamente decide en su vida operativa? Esa brecha, cuando existe, constituye uno de los indicadores más reveladores de desorden estructural, y su identificación honesta es, con frecuencia, más valiosa que cualquier otra conclusión que este instrumento pueda ofrecerle.

Las respuestas honestas a este ejercicio —que conviene revisar no una sola vez, sino periódicamente, quizás anualmente, dado que la situación de cada persona evoluciona con el tiempo— revelan, con mayor precisión que cualquier declaración de intenciones, cuál de las cuatro rutas descritas en el capítulo anterior corresponde efectivamente a su vida en este momento.

CAPÍTULO 57

El examen de conciencia empresarial

Así como una persona de fe practica, tradicionalmente, un examen de conciencia personal, esta parte del libro propone la práctica análoga, aplicada específicamente al ámbito de la empresa familiar: un examen de conciencia empresarial, que conviene realizar con periodicidad anual, no como una auditoría financiera dirigida a evaluar el desempeño económico del negocio, sino como una revisión de naturaleza moral y espiritual, dirigida a examinar la coherencia entre los principios que se sostienen y las decisiones que efectivamente se toman.

Las catorce preguntas que siguen están formuladas para realizarse en un momento de calma, idealmente en soledad o en compañía únicamente de quien comparte con usted la responsabilidad más íntima de la dirección de la empresa, y con la disposición de responderlas con la mayor honestidad posible, sin la necesidad de justificar ninguna respuesta ante nadie más que ante usted mismo.

Primera. ¿Hemos tratado, este último año, a nuestra empresa como propiedad absoluta, o como un encargo confiado que administramos con responsabilidad?

Segunda. ¿Hemos puesto genuinamente a Dios en el centro de nuestras decisiones más importantes, o simplemente hemos colocado símbolos religiosos sin que incidieran realmente en la sustancia de esas decisiones?

Tercera. ¿Nuestra búsqueda de rentabilidad estuvo, este último año, al servicio de un propósito más amplio, o el propósito quedó, en la práctica, subordinado exclusivamente a la rentabilidad?

Cuarta. ¿Hemos cuidado realmente el bienestar de las personas que trabajan con nosotros, más allá del cumplimiento formal de nuestras obligaciones laborales?

Quinta. ¿Hemos considerado, con la seriedad que merece, el impacto de nuestras decisiones empresariales sobre las familias de quienes trabajan con nosotros?

Sexta. ¿Hemos actuado con justicia genuina en nuestras relaciones con clientes y proveedores, incluso cuando esa justicia implicó un costo económico que hubiéramos podido evitar?

Séptima. ¿Hemos utilizado a alguna persona, dentro o fuera de nuestra organización, como simple instrumento para nuestros fines, sin considerar su dignidad como persona?

Octava. ¿Hemos gobernado, en algún momento significativo de este último año, desde el miedo antes que desde el criterio ordenado?

Novena. ¿Nos hemos aferrado, por orgullo, a un control que hubiera sido más prudente ceder o compartir?

Décima. ¿Lo que estamos transmitiendo a la siguiente generación es, exclusivamente, patrimonio, o estamos transmitiendo también heridas, miedos o dependencias que preferiríamos no heredarles?

Undécima. ¿Nuestros hijos gozan, en la práctica y no solo en la declaración, de la libertad de elegir su propio camino de vida?

Duodécima. ¿Hemos protegido activamente nuestro matrimonio frente a las exigencias, con frecuencia desmedidas, de la vida empresarial?

Decimotercera. ¿Hemos utilizado, en algún momento, a la empresa como un mecanismo para evitar o para reparar heridas familiares que en realidad requerían atención directa?

Decimocuarta. Si tuviéramos que entregar hoy mismo la administración de esta empresa a quien viene después de nosotros, ¿podríamos decir, con honestidad, que la entregamos más humana, más justa y más excelente de como la recibimos?

Este examen no busca producir culpa ni autocondena. Busca, precisamente, lo contrario: ofrecer la claridad necesaria para corregir el rumbo, año tras año, con la misma disciplina y la misma honestidad con que cualquier empresa seria revisa sus estados financieros.

CAPÍTULO 58

La declaración de principios de una empresa familiar consagrada

ESTE último capítulo de la sección instrumental de la Parte V ofrece una síntesis, formulada como declaración explícita, de todo lo desarrollado a lo largo de los capítulos anteriores. Una empresa familiar que deseara adoptar, de manera institucional y no solo personal, la filosofía desarrollada en esta parte del libro, podría formular –y, en la experiencia de quien esto escribe, resulta extraordinariamente valioso hacerlo por escrito y revisarlo periódicamente– una declaración semejante a la siguiente:

Creemos que la empresa nos ha sido confiada, no entregada como posesión absoluta. Reconocemos a Dios como centro y fuente última de nuestro propósito. Entendemos nuestro patrimonio como responsabilidad, y no como identidad. Reconocemos la dignidad inviolable de cada persona que trabaja con nosotros. Buscamos la excelencia empresarial porque la administración responsable la exige. Buscamos rentabilidad porque una empresa económicamente insostenible no puede cumplir su misión, pero rechazamos convertir esa rentabilidad en nuestro fin último. Protegemos a las familias de quienes trabajan con nosotros, y protegemos nuestra propia familia de la tendencia

natural de la empresa a absorberla por completo. Promovemos la libertad vocacional de nuestros hijos, y no confundimos herencia patrimonial con obligación profesional. Honramos a nuestros fundadores sin convertirlos en autoridades infalibles. Aceptamos la necesidad de límites, de controles, de consejos, de rendición de cuentas y de contradicción legítima. Buscamos cuidar antes que convencer, servir antes que utilizar, formar personas antes que simplemente producir resultados. Aceptamos que algunas decisiones correctas pueden ser, al mismo tiempo, dolorosas. Aceptamos que esta empresa puede necesitar transformarse, venderse o incluso desaparecer, sin que ese desenlace determine nuestro valor como familia ni como personas. No mediremos nuestra fidelidad exclusivamente por el éxito visible. No confundiremos prosperidad con providencia, ni sacrificio con destrucción, ni amor con ausencia de límites. Y procuraremos, cuando llegue el día en que dejemos de administrar aquello que nos fue confiado, poder entregarlo habiéndolo hecho más humano, más justo y más excelente que cuando lo recibimos.

Esta declaración cierra, en un sentido preciso, la sección de fundamentos y de instrumentos de esta Parte V. Lo que resta de este libro —su síntesis final, común para todo tipo de lector, sea o no sea el que ha decidido cruzar el umbral de esta capa opcional — se desarrollará en la Parte VI, donde ambos caminos, el universal y el trascendente, convergen en un solo cierre.

VI

PARTE

SÍNTESIS

El modelo completo y el legado

Este cierre está escrito para todo tipo de lector: quien completó su recorrido en la Parte IV y decidió no cruzar el umbral de la Parte V, y quien decidió cruzarlo. Ambos caminos convergen aquí.



CAPÍTULO 59

Las diez ecuaciones, versión ampliada

El Capítulo 36 de este libro condensó, en diez ecuaciones, la totalidad del sistema secular desarrollado en las Partes II y III. Para el lector que decidió recorrer también la Parte V, este capítulo ofrece esas mismas diez ecuaciones en su versión ampliada: la lectura universal que cualquier empresa familiar puede y debe aplicar, junto a la lectura trascendente que esa misma ecuación adquiere cuando se examina desde la fe católica que la Parte V desarrolló.

59.1 Tabla comparativa

Primera ecuación.

Universal: Empresa = Medio; por tanto, Empresa ≠ Fin.

Trascendente: La empresa es, además, un instrumento confiado por Dios para servir a las personas; su fin último no es el mercado, sino el bien de quienes dependen de ella.

Segunda ecuación.

Universal: Familia = Relación; por tanto, Familia ≠ Organización empresarial.

Trascendente: La familia es, además, el primer ámbito de responsabilidad que Dios confía a cada persona, anterior y superior a cualquier proyecto profesional.

Tercera ecuación.

Universal: Propiedad = Derecho; por tanto, Propiedad ≠ Competencia directiva.

Trascendente: La propiedad es, además, custodia recibida; ningún derecho legal equivale a posesión absoluta ante Dios.

Cuarta ecuación.

Universal: Trabajo = Responsabilidad; por tanto, Trabajo ≠ Privilegio familiar.

Trascendente: El trabajo es, además, vocación: una forma legítima de participar en la obra de la creación y de servir al bien común.

Quinta ecuación.

Universal: Patrimonio = Custodia; por tanto, Patrimonio ≠ Capital ilimitado ni identidad personal.

Trascendente: El patrimonio es, además, un don administrado con mayordomía, del cual se rendirá cuenta ante Dios y no solo ante los socios o los herederos.

Sexta ecuación.

Universal: Autoridad = Responsabilidad; por tanto, Autoridad ≠ Impunidad.

Trascendente: La autoridad es, además, servicio; quien manda sin servir usurpa un lugar que no le corresponde.

Séptima ecuación.

Universal: Sucesión = Competencia demostrada; por tanto, Sucesión ≠ Herencia automática del puesto.

Trascendente: La sucesión es, además, una forma de desprendimiento: la prueba concreta de que el fundador no confunde su obra con su identidad última.

Octava ecuación.

Universal: Continuidad = Adaptación; por tanto, Continuidad ≠ Repetición del pasado.

Trascendente: La continuidad es, además, fidelidad: sostener el propósito esencial aun cuando las formas concretas deban transformarse por completo.

Novena ecuación.

Universal: Gobierno = Sistema diseñado deliberadamente; por tanto, Gobierno ≠ Esperanza en la buena voluntad de las personas.

Trascendente: El buen gobierno es, además, un acto de caridad ordenada: proteger a quienes se ama mediante estructuras, y no solamente mediante buenas intenciones.

Décima ecuación.

Universal: Libertad = El indicador último de éxito; por tanto, Supervivencia de la empresa ≠ Éxito garantizado de la familia.

Trascendente: La libertad es, además, el fruto de saber que el valor de una persona no depende de lo que posee, sino de Quien la sostiene.

Cada una de estas diez ecuaciones puede aplicarse, con provecho real, únicamente en su primera lectura. La segunda lectura no la sustituye ni la mejora técnicamente. La profundiza para quien ya sostiene la fe desde la cual esa profundidad se vuelve accesible.

CAPÍTULO 60

El modelo de madurez, revisitado

El Capítulo 5 de este libro describió cinco niveles de evolución de la empresa familiar: la empresa del fundador, la empresa de la familia, la empresa con gobierno, la familia propietaria profesional, y el sistema familiar sostenible. Este capítulo revisita ese modelo para el lector que completó también la Parte V, señalando dónde encaja, en cada uno de esos cinco niveles, la dimensión trascendente desarrollada en los capítulos anteriores.

En el Nivel I, donde la empresa depende por completo de la presencia del fundador, la dimensión trascendente —cuando está presente— suele manifestarse como una intuición todavía no articulada: la sensación, difícil de nombrar con precisión, de que el propio esfuerzo no puede ser el fundamento último de nada duradero. Es, con frecuencia, el nivel en el que la fe existe de manera nominal o cultural, sin incidencia operativa real, exactamente en los términos descritos en la Ruta de Reconstrucción del Capítulo 55.

En el Nivel II, cuando varios familiares participan ya en la operación y comienzan a surgir los primeros conflictos, la dimensión trascendente puede comenzar a operar como fuente de discernimiento en medio de esos conflictos: la posibilidad, todavía inci-

piente, de preguntarse no solamente quién tiene la razón desde el punto de vista empresarial, sino qué exige la justicia y qué exige el amor fraternal en cada disputa concreta.

En el Nivel III, donde la familia instala por primera vez mecanismos formales de gobierno, la dimensión trascendente encuentra un terreno particularmente fértil: el discernimiento descrito en el Capítulo 52 puede integrarse, de manera explícita, en la deliberación misma del consejo, y el examen de conciencia empresarial del Capítulo 57 puede convertirse en una práctica institucional, no solo personal.

En el Nivel IV, cuando la propiedad se separa deliberadamente de la operación y la familia comienza a experimentar el riesgo de pérdida de cohesión descrito en el Capítulo 5, la dimensión trascendente ofrece, precisamente, un antídoto específico contra ese riesgo: una identidad familiar compartida que no depende de trabajar juntos en la operación cotidiana, sino de una vocación común como custodios de un mismo encargo.

En el Nivel V, finalmente, donde la familia ha logrado ya la libertad generacional y la capacidad real de vender o cerrar sin destruirse, la dimensión trascendente completa lo que el sistema secular, por sí solo, deja como una posibilidad correcta pero todavía parcialmente huérfana de fundamento último: la certeza de que esa libertad no es solamente una buena práctica de gobierno corporativo, sino la forma concreta en que esa familia ha aprendido a administrar, con fidelidad, aquello que en verdad nunca fue completamente suya.

CAPÍTULO 61

Epílogo — El barco, el viaje y aquello que permanece

DURANTE mucho tiempo puede parecer que la misión de una vida consiste en construir el barco. Que crezca. Que sea fuerte. Que llegue más lejos que el de los competidores. Que pueda heredarse. Que lleve, grabado en la proa, el apellido de quien lo construyó, de modo que sobreviva a quien lo hizo posible.

Este libro completo, desde su Prólogo hasta este epílogo, ha sido, en cierto sentido, un argumento extenso y deliberadamente exhaustivo sobre esa sola pregunta que cerró aquel primer capítulo: ¿era el barco el propósito del viaje?

Hemos recorrido, para responderla con la seriedad que merece, un camino largo. Diagnosticamos, en la Parte I, por qué los barcos se hunden con más frecuencia de la que el balance financiero jamás mostraría. Establecimos, en la Parte II, los principios que sostienen cualquier embarcación bien construida: que el barco es un medio, que la tripulación es una relación y no una jerarquía de mando absoluto, que el derecho de propiedad sobre el barco no sustituye la competencia necesaria para gobernarlo. Diseñamos, en la Parte III, los mecanismos concretos —el consejo capaz de contradecir al capitán, la sucesión del mando por com-

petencia demostrada, los procesos de salida ordenada– que convierten esos principios en algo más que buenas intenciones. Sometimos, en la Parte IV, todo ese diseño a la tormenta más severa que puede imaginarse: la posibilidad de perder el barco por completo. Y para quien ya llevaba, antes de abrir este libro, una fe que le permite reconocer la mano que en verdad sostiene cualquier travesía, ofrecimos, en la Parte V, la certeza más honda de todas: que ni siquiera el barco, en su sentido más profundo, nos pertenece del todo.

Lo que el naufragio revela

La respuesta que este libro ha sostenido, capítulo tras capítulo, es negativa. El barco importa. Hay que construirlo con excelencia, cuidarlo con disciplina, gobernarlo con la seriedad que exige cualquier travesía real. Pero el barco nunca fue el propósito del viaje. Y cuando finalmente se rompe –porque tarde o temprano, para toda empresa familiar sin excepción, alguna tormenta lo suficientemente severa llega– queda, entre los restos, la posibilidad de descubrir que el viaje no había terminado.

El verdadero trabajo, el que este libro ha intentado nombrar con toda la precisión de la que fue capaz, había sido siempre otro: aprender a construir sin idolatrar lo construido. Aprender a poseer sin ser poseído por lo que se posee. Aprender a trabajar sin convertir el trabajo en la totalidad de la propia identidad. Aprender a proveer para una familia sin destruir, en el proceso mismo de proveer, aquello que la provisión pretendía proteger. Aprender a liderar sin dominar, a suceder sin repetir, y a soltar, cuando sea necesario, sin que soltar se experimente como una derrota final.

Lo que permanece

El barco puede hundirse. Ya lo dijimos, en las primeras páginas de este libro, con la crudeza que la experiencia exige. Lo que per-

manece, cuando el sistema descrito en esta obra se ha construido con la seriedad que merece, no es el barco mismo. Es la familia que lo tripuló. Son las relaciones que, protegidas deliberadamente mediante el gobierno que hemos desarrollado juntos a lo largo de estas páginas, sobrevivieron intactas a la tormenta que el barco no pudo resistir. Es la libertad de cada uno de sus miembros para elegir, con genuina autonomía, su propia relación con lo que queda. Y es, para quien lo sostiene, la certeza última de que ni el barco ni el viaje entero le pertenecieron jamás por completo: que ambos fueron, desde el principio, un encargo confiado, administrado con toda la excelencia posible durante el tiempo que duró la travesía.

El barco no es el viaje. Ahora usted lo sabe con la precisión con la que este libro se propuso, desde su primera página, que lo supiera. Lo que haga con ese conocimiento —el sistema que construya, la fe que active o no active, la libertad que finalmente ofrezca a quienes vienen después— ya no le corresponde a este libro. Le corresponde, enteramente, a usted.

CAPÍTULO 62

Carta a la próxima generación

A quien lea esto dentro de veinte, cuarenta o sesenta años, siendo el heredero de lo que hoy construimos:

No sé, mientras escribo esta carta, quién serás tú exactamente, ni qué forma habrá tomado, para entonces, la empresa que hoy dirigimos. No sé si habrá crecido más allá de lo que hoy podemos imaginar, o si, por el contrario, ya no existirá, transformada en otra cosa o sencillamente cerrada porque así lo exigió, en algún momento que hoy no puedo prever, la prudencia. No sé, tampoco, si tú serás quien la dirija, o si habrás elegido, con toda la libertad que este libro se ha esforzado en defender para ti, un camino completamente distinto.

Lo que sí sé, con la certeza de quien ha vivido tanto el fracaso como la reconstrucción, es esto: quiero que heredes algo más importante que el patrimonio, si el patrimonio para entonces todavía existe. Quiero que heredes la libertad de decir que no, cuando decir que no sea lo correcto. Quiero que heredes la posibilidad de disentir de quien te precede sin que ese disenso se experimente como una traición. Quiero que heredes reglas claras, escritas con anticipación, que te protejan precisamente en los momentos en que la claridad resulte más difícil de sostener por ti mismo. Quiero que heredes la certeza de que tu valor como

persona nunca dependió, ni dependerá jamás, de cuánto hayas logrado conservar o multiplicar de lo que hoy te confiamos.

Si decides continuar este proyecto, hazlo desde la libertad, no desde la obligación. Si decides no continuarlo, hazlo sin culpa, y sin que nadie de quienes te precedieron te haya hecho sentir, ni con palabras ni con silencios, que esa decisión constituye una forma de abandono. Si tienes que cerrarlo, porque la evidencia así lo exige, hazlo con la misma dignidad con la que nosotros intentamos, no siempre con éxito, construirlo. Y si tienes que venderlo, que esa venta se ejecute según reglas que ya existían antes de que la necesidad de venderlo se volviera evidente, y no según la improvisación desesperada que demasiadas familias, incluida la nuestra en algún momento de su historia, tuvieron que enfrentar sin ninguna preparación previa.

El barco, quienquiera que seas cuando leas esto, puede haberse hundido ya, o puede estar todavía navegando con la solidez que esperamos haberle dado. Lo que en verdad importa, lo único que en verdad quisimos protegerte al escribir este libro completo que hoy llega a tus manos, es que el viaje –tu vida, tu libertad, tu capacidad de amar y de ser amado sin condiciones ligadas al desempeño– continúe, con o sin el barco, exactamente como siempre debió haber sido.

Con todo el amor del que fuimos capaces, y con la esperanza –esta vez, la esperanza correctamente entendida, no como sustituto del gobierno, sino como la confianza final de quien ya hizo, con toda la seriedad posible, todo lo que estaba en sus manos hacer–,

quien te precedió.

ANEXOS

Herramientas de aplicación

Los anexos que siguen convierten los instrumentos ya presentados a lo largo del libro en formatos aplicables directamente: en la mesa del consejo, en la sobremesa familiar, o en la soledad de un examen personal anual. Se apoyan en la terminología ya establecida en el cuerpo del libro; su función no es introducir conceptos nuevos, sino ponerlos a trabajar.

A

ANEXO

Plantilla de índice para un Protocolo Familiar



El Capítulo 18 desarrolló, con el detalle conceptual necesario, qué debe contener un protocolo familiar y en qué orden. Este anexo traduce esa discusión en un índice aplicable, que cualquier familia puede utilizar como punto de partida del proceso de redacción – recordando siempre que este índice es un esqueleto que debe llenarse con la deliberación propia de cada familia, y nunca un formato que se completa de manera mecánica.

Preámbulo

Declaración de propósito del protocolo. Historia breve de la empresa y de la familia propietaria. Reconocimiento de los valores y de la visión compartida que este documento pretende proteger.

Sección I – Principios rectores

Declaración de que la empresa es un medio y no un fin. Declaración de que la familia es una relación y no una estructura empresarial. Principios sobre propiedad, competencia directiva y autoridad, coherentes con los axiomas desarrollados en la Parte II de este libro.

Sección II – Gobierno de la empresa

Composición del Consejo de Administración: número de miembros, proporción de consejeros independientes, requisitos de idoneidad. Proceso de nombramiento y de remoción de consejeros. Calendario y agenda mínima anual del consejo. Mecanismo de evaluación del desempeño del propio consejo.

Sección III – Gobierno de la familia

Composición y funciones del Consejo Familiar. Diferenciación entre Asamblea Familiar y Consejo Familiar, si la complejidad de la familia lo justifica. Reglas de comunicación entre ramas familiares. Programa de educación de las nuevas generaciones sobre derechos,

responsabilidades y valores patrimoniales, conforme a la escuela de propietarios desarrollada en el Capítulo 24.

Sección IV – Incorporación y desvinculación de familiares

Requisitos mínimos de formación y de experiencia externa previa a la incorporación. Proceso de evaluación aplicable a candidatos familiares. Criterios de desempeño y consecuencias aplicables, idénticas a las de cualquier otro colaborador. Proceso de desvinculación cuando el desempeño lo justifique.

Sección V – Familiares por matrimonio y compensación

(Sección incorporada a partir de los Capítulos 20 y 21 de este libro.) Política explícita sobre el empleo de cónyuges dentro de la empresa. Reglas de participación de cónyuges en el Consejo Familiar –voz sin voto en las decisiones de propiedad–. Exigencia de capitulaciones matrimoniales o acuerdos equivalentes antes de cualquier incorporación patrimonial derivada de un matrimonio. Política de compensación familiar basada en benchmarking externo, con la distinción explícita entre salario por función y dividendo por propiedad.

Sección VI – Propiedad y transmisión patrimonial

Reglas de transmisión de acciones entre generaciones. Derechos de preferencia y mecanismos de valoración en caso de venta de participación por parte de un socio familiar, conforme a los métodos de valuación desarrollados en el Capítulo 25. Límites acordados al capital personal que la familia está dispuesta a inyectar en la empresa ante escenarios de dificultad financiera. Política de diversificación patrimonial fuera del negocio principal.

Sección VII – Sucesión

Criterios de elegibilidad para posiciones de liderazgo, tanto de gobierno como de dirección ejecutiva. Proceso de diagnóstico, formación, transición y salida ordenada del predecesor, conforme al

modelo desarrollado en el Capítulo 19. Reglas de convivencia intergeneracional cuando más de una generación participa simultáneamente en la operación, conforme al Capítulo 22.

Sección VIII – Procesos de salida

Proceso para evaluar y ejecutar una eventual venta de la empresa. Proceso para evaluar y ejecutar un eventual cierre. Proceso para la salida individual de un socio familiar sin destrucción de la relación subyacente, incluyendo el mecanismo de pago estructurado desarrollado en el Capítulo 25.

Sección IX – Resolución de disputas

(Sección ampliada a partir del Capítulo 23 de este libro.) Cláusula de mediación obligatoria previa a cualquier procedimiento adicional. Cláusula arbitral, incluyendo el mecanismo acordado de antemano para la selección del árbitro o panel arbitral. Instancias de apelación, si corresponde. Reconocimiento explícito de que el litigio civil abierto es la última instancia, no la primera.

Sección X – Cuidado de las personas

(Sección incorporada a partir de la Parte V, Capítulos 45 a 51, de este libro.) Compromiso institucional con el modelo de cuidado por diseño. Responsabilidad del Consejo Familiar sobre el diseño y la visión de la Matriz de Cuidado; responsabilidad del Consejo de Administración sobre su ejecución operativa y presupuesto. Referencia cruzada al Anexo F de este libro para su aplicación práctica.

Sección XI – Revisión y vigencia

Periodicidad obligatoria de revisión del documento. Proceso de enmienda y mayoría requerida para modificarlo. Fecha de entrada en vigor y firmas de los socios familiares relevantes.

B

ANEXO

Cuestionario de las Diez Preguntas de Gobierno



Diseñado para aplicarse en una sesión formal de consejo, con actas, y no como conversación informal.

Para cada pregunta, se sugiere que cada consejero –familiar e independiente– responda por escrito y de manera individual, antes de compartir sus respuestas en la sesión plenaria. La comparación entre respuestas individuales suele ser, en sí misma, más reveladora que cualquier respuesta consensuada apresuradamente.

#	PREGUNTA	RESPUESTA INDIVIDUAL	NIVEL DE CONSENSO ALCANZADO
1	¿Existe, en nuestro consejo, al menos un consejero sin vínculo familiar con autoridad real para votar en contra de una decisión del liderazgo familiar?		
2	¿Puede identificarse, en los últimos doce meses, una decisión concreta en la que el consejo haya modificado sustancialmente una propuesta de la dirección?		
3	¿Existe un espacio institucional distinto del consejo de administración donde se discuten los asuntos estrictamente familiares?		
4	¿Existe un protocolo familiar escrito y revisado en los últimos tres años?		
5	¿Existe un plan de sucesión con al menos un candidato identificado, en formación activa y con cronograma definido?		

#	PREGUNTA	RESPUESTA INDIVIDUAL	NIVEL DE CONSENSO ALCANZADO
6	¿Existe un monto acordado de patrimonio personal máximo que la familia está dispuesta a arriesgar en la empresa?		
7	¿Una porción significativa del patrimonio familiar está invertida fuera de la empresa?		
8	¿Existe un proceso documentado para la venta de la participación de un socio familiar, con un método de valuación previamente acordado?		
9	¿Existen condiciones objetivas, acordadas con anticipación, que activarían la consideración seria de un cierre?		
10	Si un consultor externo revisara la totalidad de estos mecanismos, ¿concluiría que existe un sistema de gobierno genuino?		

Uso recomendado: aplicar este cuestionario con periodicidad anual, conservando los registros de años anteriores para verificar si las respuestas –y no solo las intenciones declaradas– efectivamente evolucionan con el tiempo.

C

ANEXO

Instrumento de autodiagnóstico — Nivel de madurez de su empresa familiar



Basado en el modelo de cinco niveles desarrollado en el Capítulo 5.

Para cada uno de los siguientes veinticinco enunciados, indique su grado de acuerdo en una escala de 1 (completamente en desacuerdo) a 5 (completamente de acuerdo). Sume los puntajes obtenidos en cada bloque de cinco enunciados para obtener una aproximación de su nivel predominante. La escala no pretende ofrecer una medición científica exacta, sino un punto de partida honesto para la conversación familiar.

Bloque Nivel I – Empresa del fundador

Las decisiones más importantes de la empresa dependen, casi por completo, de una sola persona.

No existe un consejo formal, o el que existe se limita a ratificar decisiones ya tomadas.

No hay una distinción clara entre el patrimonio personal del fundador y el capital de la empresa.

La sucesión no ha sido discutida formalmente todavía.

Si el fundador desapareciera hoy, la operación cotidiana se vería seriamente comprometida.

Bloque Nivel II – Empresa de la familia

Varios miembros de la familia participan en la operación, sin una definición clara de roles.

Han surgido, en los últimos años, conflictos relacionados con expectativas de propiedad o sucesión.

Existe incertidumbre sobre quién tiene autoridad sobre quién en ciertas decisiones.

No existen reglas escritas para resolver desacuerdos entre familiares con participación similar.

Las conversaciones sobre la empresa y las conversaciones familiares se mezclan con frecuencia.

Bloque Nivel III – Empresa con gobierno

Existe un consejo formal que se reúne con regularidad y delibera activamente.

Existen políticas escritas sobre incorporación de familiares y sucesión.

Existe un Consejo Familiar, o un espacio equivalente, distinto del consejo de administración.

Los sistemas de información financiera son transparentes y accesibles para los socios relevantes.

Los procesos de gobierno, en ocasiones, se sienten excesivamente rígidos o burocráticos.

Bloque Nivel IV – Familia propietaria profesional

Los miembros de la familia pueden participar o no en la operación sin afectar sus derechos patrimoniales.

El consejo incluye consejeros independientes con voz y voto real.

El patrimonio familiar está diversificado más allá del negocio principal.

Las reglas del sistema no dependen de la interpretación discrecional de ningún miembro particular.

Existe, en ocasiones, la sensación de que la familia ha perdido parte de su cohesión afectiva original.

Bloque Nivel V – Sistema familiar sostenible

La empresa podría operar con normalidad sostenida incluso sin ningún miembro específico de la familia.

Cada miembro de la familia podría, genuinamente, elegir no participar en la empresa sin consecuencias relacionales graves.

Existe un proceso real, no solo teórico, para vender o cerrar la empresa si la evidencia lo justificara.

La sucesión está institucionalizada y no depende de la voluntad de una sola persona.

Existe vigilancia activa para evitar la complacencia, incluso habiendo alcanzado este nivel.

Interpretación: el bloque con el puntaje más alto indica su nivel predominante actual. Es común, y no motivo de alarma, presentar puntajes elevados en más de un bloque simultáneamente: la transición entre niveles rara vez es abrupta.

D

ANEXO

Instrumento de autodiagnóstico — Integración entre fe y vida operativa



Exclusivamente para el lector que completó la Parte V de este libro. Basado en el modelo de tres dimensiones desarrollado en el Capítulo 56.

Dimensión 1 – Identidad personal

Mi sentido de valor personal permanece estable incluso cuando la empresa atraviesa dificultades serias.

Puedo recibir una crítica seria a mi gestión sin experimentarla como una amenaza a mi valor como persona.

Mi identidad no depende, de manera determinante, del reconocimiento externo que recibo.

Dimensión 2 – Acción y toma de decisiones

Mis decisiones bajo presión responden a principios claros, y no principalmente a incentivos inmediatos.

Puedo actuar con claridad incluso cuando el resultado de una decisión me importa profundamente.

No evito sistemáticamente las conversaciones difíciles que mi posición de liderazgo exige.

Dimensión 3 – Relación con lo material

Experimento el patrimonio y la empresa como una responsabilidad administrada, más que como una posesión que define mi identidad.

Podría aceptar, sin una crisis existencial, que la empresa deba transformarse radicalmente o incluso cerrar.

Mis decisiones patrimoniales no están gobernadas, de manera predominante, por ansiedad o por necesidad de acumulación.

Eje de integración

Existe coherencia entre lo que declaro creer en mi vida espiritual y lo que efectivamente decido en mi vida operativa.

No experimento una brecha significativa entre mis convicciones y mi comportamiento bajo presión.

Puntúe cada enunciado de 1 a 5. Un patrón de puntajes consistentemente bajos en la Dimensión 1 sugiere afinidad con la Ruta de Reconstrucción del Capítulo 55. Puntajes altos en las dimensiones individuales pero bajos en el eje de integración sugieren afinidad con la Ruta de Alineación. Puntajes generalmente altos, con algunas áreas específicas de fragmentación, sugieren la Ruta de Integración. Puntajes consistentemente altos en las cuatro áreas sugieren la Ruta de Dirección y Misión.

E

ANEXO

Examen de conciencia empresarial anual



Formato imprimible. Las primeras catorce preguntas corresponden al desarrollo completo del Capítulo 57; las dos preguntas finales incorporan la capa de cuidado desarrollada en los Capítulos 45 a 51. Se sugiere completar este examen en soledad o en compañía únicamente de quien comparte la responsabilidad más íntima de la dirección, una vez al año, y conservar las respuestas de años anteriores para verificar la evolución honesta a lo largo del tiempo.

Fecha de este examen: _____

Fecha del examen anterior: _____

1. ¿Hemos tratado, este último año, a nuestra empresa como propiedad absoluta, o como un encargo confiado que administramos con responsabilidad?
2. ¿Hemos puesto genuinamente a Dios en el centro de nuestras decisiones más importantes, o simplemente hemos colocado símbolos religiosos sin que incidieran en la sustancia de esas decisiones?
3. ¿Nuestra búsqueda de rentabilidad estuvo, este último año, al servicio de un propósito más amplio, o el propósito quedó subordinado exclusivamente a la rentabilidad?
4. ¿Hemos cuidado realmente el bienestar de quienes trabajan con nosotros, más allá del cumplimiento formal de nuestras obligaciones?
5. ¿Hemos considerado, con la seriedad que merece, el impacto de nuestras decisiones sobre las familias de quienes trabajan con nosotros?
6. ¿Hemos actuado con justicia genuina hacia clientes y proveedores, incluso cuando esa justicia implicó un costo evitable?

7. ¿Hemos utilizado a alguna persona, dentro o fuera de la organización, como simple instrumento sin considerar su dignidad?
8. ¿Hemos gobernado, en algún momento significativo, desde el miedo antes que desde el criterio ordenado?
9. ¿Nos hemos aferrado, por orgullo, a un control que hubiera sido más prudente ceder o compartir?
10. ¿Lo que transmitimos a la siguiente generación es exclusivamente patrimonio, o también heridas, miedos o dependencias?
11. ¿Nuestros hijos gozan, en la práctica, de la libertad de elegir su propio camino?
12. ¿Hemos protegido activamente nuestro matrimonio frente a las exigencias de la vida empresarial?
13. ¿Hemos utilizado a la empresa como mecanismo para evitar o reparar heridas familiares que requerían atención directa?
14. Si tuviéramos que entregar hoy la administración de esta empresa, ¿podríamos decir con honestidad que la entregamos más humana, más justa y más excelente de como la recibimos?
15. *(Nueva.)* ¿Nuestra Matriz de Cuidado –si ya la tenemos– sigue reflejando lo que efectivamente ocurre en la organización, o se ha convertido en un documento que nadie revisa?
16. *(Nueva.)* ¿Podríamos nombrar, con precisión, al menos un caso concreto este año en que una familia de un colaborador recibió acompañamiento real en una crisis?

Notas y compromisos para el próximo año:

_____

_____

_____

F

ANEXO

La Matriz de Cuidado: plantilla de aplicación



Instrumento correspondiente al Capítulo 50 de este libro. A diferencia de los anexos anteriores, este no es un cuestionario de autoevaluación sino una plantilla de diseño institucional: el documento de trabajo que el Consejo Familiar y el Consejo de Administración deben completar juntos, y revisar con periodicidad no mayor a doce meses.

La matriz cruza las tres dimensiones de la persona —cuerpo, corazón y alma, desarrolladas en el Capítulo 47— con los momentos del ciclo de vida laboral de un colaborador. En cada celda, la familia debe definir: la práctica concreta, el responsable designado, y el presupuesto o recurso asignado.

	INCORPORACIÓN	DESARROLLO COTIDIANO	MOMENTO DE CRISIS PERSONAL	SALIDA (RETIRO, RENUNCIA O DESVINCULACIÓN)
Cuerpo	(ej. examen médico de ingreso, condiciones de seguridad explicadas)	(ej. revisión periódica de condiciones de trabajo)	(ej. protocolo de apoyo ante enfermedad grave — ver Cap. 48)	(ej. transición de coberturas médicas)
Corazón	(ej. presentación del canal confidencial de acompañamiento)	(ej. capacitación de mandos medios en escucha básica)	(ej. acompañamiento en duelo, crisis familiar o divorcio)	(ej. proceso de salida digno, no solo transaccional)
Alma	(ej. respeto explícito y comunicado a la libertad religiosa)	(ej. espacios voluntarios de reflexión o pausa, nunca obligatorios)	(ej. acompañamiento espiritual voluntario en crisis mayor)	(ej. reconocimiento del legado y la trayectoria de la persona)

Responsable de diseño y revisión de visión: Consejo Familiar (Capítulo 17).

Responsable de ejecución y presupuesto: Consejo de Administración (Capítulo 16).

Periodicidad de revisión: anual, en la misma sesión donde se aplica el Anexo E.

G

ANEXO

Checklist de valuación y cláusula modelo de mediación



Instrumento correspondiente a los Capítulos 23 y 25 de este libro.

Parte 1 – Checklist de valuación acordada con anticipación

- ☐ ¿Está definido el método o la combinación de métodos de valuación que se aplicará (múltiplo de utilidades, flujos descontados, activos ajustados)?
- ☐ ¿Está definido quién selecciona al valuador externo independiente, y con qué criterios de idoneidad?
- ☐ ¿Está definido el mecanismo de pago –plazos, tasas de interés sobre saldo pendiente, garantías– para el caso en que el pago no pueda ser inmediato?
- ☐ ¿Han revisado este método, como familia, en los últimos tres años, para verificar que sigue siendo razonable dado el tamaño actual de la empresa?

Parte 2 – Cláusula modelo de resolución de disputas *(referencia orientativa; requiere adaptación legal a la jurisdicción correspondiente)*

"Cualquier desacuerdo entre los socios familiares relacionado con la interpretación o aplicación de este protocolo deberá, en primera instancia, someterse a un proceso de mediación facilitado por una persona externa a la familia con formación específica en mediación de conflictos empresariales familiares, dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales. Si la mediación no produce un acuerdo satisfactorio para todas las partes, el desacuerdo se someterá a arbitraje ante [uno / un panel de tres] árbitros, seleccionados conforme al mecanismo previamente acordado en el Anexo correspondiente de este protocolo, cuya decisión las partes se comprometen a aceptar como definitiva antes de considerar cualquier procedimiento judicial."

H

ANEXO

Auditoría de los Cuatro Escenarios de Crisis



Instrumento correspondiente a los Capítulos 30 a 34 de este libro. Se recomienda aplicarlo en sesión de consejo, no en solitario, precisamente porque su valor está en confrontar percepciones distintas entre los participantes.

Para cada escenario, responda: **¿qué sostendría hoy a nuestra empresa, y qué todavía no?**

Escenario 1 – Muerte súbita del liderazgo principal

¿Existe un poder legal vigente que permita a otra persona actuar de inmediato ante bancos y proveedores? ¿El consejo podría designar una autoridad interina sin demora?

Escenario 2 – Litigio entre socios familiares

¿Existe una cláusula de mediación y arbitraje vigente (ver Anexo G)? ¿El consejo de administración tiene, hoy, la autoridad y la composición para evaluar con objetividad un desacuerdo estratégico entre dos socios familiares?

Escenario 3 – Caída abrupta de ingresos

¿Existe un monto máximo acordado de patrimonio personal a arriesgar (Capítulo 26)? ¿Existen indicadores objetivos previamente definidos que activarían la conversación sobre reducir operaciones?

Escenario 4 – Divorcio que expone participación patrimonial

¿Existen capitulaciones matrimoniales o acuerdos equivalentes para todos los socios familiares casados (Capítulo 20)? ¿Existen derechos de preferencia claros a favor de los demás socios familiares?

Conclusión de la auditoría: cuente cuántas respuestas fueron negativas o inciertas. Cada una de ellas es, con toda precisión, una prioridad concreta de trabajo para los próximos doce meses – no una razón para la alarma, sino la lista de tareas más honesta que esta familia puede construir.

I

ANEXO

Glosario de términos



Arbitraje. Mecanismo de resolución de disputas mediante el cual las partes someten su desacuerdo a una autoridad previamente aceptada, cuya decisión se comprometen a respetar.

Autoridad. Capacidad legítima de decisión dentro de una organización, que este libro sostiene inseparable de la responsabilidad y de la rendición de cuentas frente a sus consecuencias.

Caring by Design. Principio según el cual el cuidado de las personas dentro de una organización debe diseñarse deliberadamente en su estructura, y no depender de la disposición ocasional de quien la dirige.

Consejo de Administración. Órgano de gobierno responsable de supervisar la dirección estratégica de la empresa y de evaluar el desempeño de la dirección ejecutiva, distinto tanto de la propiedad como de la operación.

Consejo Familiar. Órgano distinto del Consejo de Administración, encargado de los asuntos propios de la familia como comunidad afectiva y propietaria: educación generacional, comunicación, expectativas patrimoniales y preparación de la sucesión.

Consejero independiente. Miembro del Consejo de Administración sin vínculo familiar ni dependencia económica significativa respecto de la empresa, cuya función es aportar un criterio no contaminado por la dinámica emocional de la familia propietaria.

Custodia. Marco de administración patrimonial en el que los bienes se gestionan con responsabilidad, sin que su posesión defina la identidad última de quien los administra.

Escuela de propietarios. Programa formativo dirigido a la totalidad de la siguiente generación familiar —no solamente a los sucesores— orientado a preparar propietarios responsables y no solamente operadores.

Eternal ROI. Criterio de evaluación complementario al retorno financiero, que examina el efecto humano y trascendente de las decisiones empresariales sobre las personas involucradas.

Fusión identitaria. Fenómeno psicológico por el cual el sentido de valor personal de un individuo se concentra de manera excesiva en el desempeño de la empresa o en el estado de su patrimonio.

Gobierno. Sistema de instituciones y procesos deliberadamente diseñado para sustituir la dependencia de la buena voluntad individual en la toma de decisiones empresariales y familiares.

Matriz de Cuidado. Instrumento institucional que cruza las tres dimensiones de la persona —cuerpo, corazón y alma— con los momentos del ciclo de vida laboral de un colaborador, asignando prácticas, responsables y presupuesto a cada intersección.

Mayordomía. En la dimensión trascendente de este libro, la administración responsable de un patrimonio recibido en calidad de encargo confiado, y no como posesión absoluta.

Mediación. Proceso estructurado, facilitado por una persona externa a la familia, que busca un acuerdo satisfactorio entre las partes en conflicto antes de recurrir a instancias más costosas o definitivas.

Modelo del Buen Samaritano. Marco de cuidado que extiende la responsabilidad de la empresa más allá del colaborador individual, hacia el bienestar de su familia directa.

Operación. Función de ejecución y administración cotidiana de la empresa, distinta de la propiedad y del gobierno, que debe corresponder a quien demuestre la competencia técnica requerida.

Propiedad. Derecho patrimonial sobre la empresa, que otorga participación en resultados y en decisiones fundamentales, pero que no otorga, por sí mismo, competencia directiva.

Protocolo Familiar. Documento que establece, con anticipación a su necesidad, las reglas que gobiernan la relación entre la familia propietaria y la empresa.

Sucesión. Proceso deliberado de preparación, evaluación y transición de las posiciones de liderazgo, basado en competencia demostrada y no en orden de nacimiento o apellido.

Valuación. Proceso mediante el cual se determina, con métodos técnicos previamente acordados, el valor económico de una participación patrimonial, independientemente del valor afectivo que esa participación tenga para la familia.

AGRADECIMIENTOS

A mi esposa y a mi hija, por ser el hogar al que siempre vale la pena regresar, y por recordarme que ningún barco merece llegar a puerto si, en el camino, pierde a su tripulación.

Y a todos los dueños de empresas familiares –los que estuvieron antes, los que hoy navegan y los que vendrán– que han tenido o tendrán que atravesar los mares que estas páginas intentan explorar.

Escribo con la esperanza de que puedan sortear sus tempestades con mayor claridad, prudencia y libertad, y descubrir que, más que custodiar un legado, **han recibido la responsabilidad de capitanear una misión**.

SOBRE EL AUTOR

Mario Garza Livas es empresario, fundador y Chief Strategic Advisor de **El Atelier MX**. Su trayectoria se ha construido desde dentro de la empresa, el patrimonio y los sistemas familiares, enfrentando decisiones reales, momentos de crecimiento, crisis, reestructuras y pérdidas.

El Barco No Es El Viaje nace de esa experiencia: no pretende enseñar desde la distancia, sino compartir lo aprendido al navegar las aguas donde empresa, familia, patrimonio y propósito inevitablemente se encuentran.

Hoy, su trabajo busca ayudar a otros líderes a ordenar esas relaciones con mayor claridad, prudencia y sentido de misión.


EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN

El viaje era otra cosa: era la posibilidad de que una familia atravesara el tiempo sin destruirse a sí misma en el proceso de intentar preservar lo que había construido.

EL BARCO NO ES EL VIAJE

Cómo construir una empresa familiar que proteja el patrimonio, las relaciones y la libertad de quienes vienen después

MARIO GARZA LIVAS

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN